

LEY XV-0387-2004

(ex 5648)

ESTATUTO DEL DOCENTE

con su

Decreto Reglamentario

Nº 4521-MP-2004

INDICE

INDICE

TIT.	CAP.	ART.	CONTENIDO	PAG.	
I		1 y 2	DEL PERSONAL – DISPOSICIONES GENERALES	1	
	I	3 y 4	Del Personal y la Situación de Revista	1	
	II	5 y 6	De los Deberes, Derechos y Garantías del Docente	2	
	III	7	Del Consejo de Educación	3	
	IV		De la Función, Categoría y Ubicación de los Establecimientos	4	
		8	Clasificación de Establecimientos. Criterios	4	
		9	Planta Funcional	6	
		10	Escalafón por Etapas de la Enseñanza	6	
	V	11 a 13	De la Junta de Clasificación	9	
	VI	14	De la Carrera Docente	13	
	VII	15 a 19	Del Ingreso a la Docencia	13	
	VIII	20	De la Época de los Nombramientos	14	
	IX	21 a 26	De la Estabilidad	15	
	X	27 a 29	De la Calificación del Personal Docente	15	
	XI	30	Del Perfeccionamiento Docente	16	
	XII		31 y 32	De los Ascensos	16
			33	Antecedentes Valoración	17
			34	Bonificación de Méritos por Zona	17
			35	Valoración Méritos	17
			36	Oposición: Instancias de Evaluación	17
			37	Grados del Escalafón	18
			38	Exigencia de Títulos	18
			39	Antigüedad Docente	18
			40	Acumulación de Vacantes	18
			41	Antecedentes, Méritos y Oposición	18
			42	Único Aspirante: Oposición Obligatoria	19
			43	Cómputo de Sanciones	19
			44	Disminución de Puntaje	19
			45	Sanciones Graves: Inhabilitación	19
			46	Jurados de Oposición: Requisitos	19
			47	Titulación de Jurados: Prioridad	19
			48	Jurados de Apelación: Integración, Requisitos, Recusación	19
			49	Cargos Directivos Escuelas Personal Único.	19
			50	Ascensos Cargos Directivos	20
	XIII	51 a 56	De las Permutas y Traslados	20	
	XIV	57 y 58	De las Reincorporaciones	21	
	XV	59	Destino de las Vacantes	21	
	XVI	60 a 63	De las Remuneraciones	22	
		64	De los Índices de Remuneraciones	24	
	XVII	65 a 67	Del Régimen de Compatibilidad Docente	27	
	XVIII		68 a 71	Régimen de Licencia	29
			72 a 74	Licencia Anual Ordinaria y Receso Escolar de Invierno	29
			75 a 82	Licencias por Enfermedad	30
			83 a 92	Licencia por Maternidad	31
			93	Franquicias	32
			94 y 95	Licencias por Examen	32
			96	Licencia para Realizar Estudios o Investigaciones	33
			97	Asistencia a Congresos, Conferencias, Cursos	33
			98	Licencia Deportiva	34
			99	Licencia para Ejercicio de Cargos Electivos	34
			100	Licencia por Cargos de Mayor Jerarquía	34

		101	Licencia Gremial	34
		102 y 103	Licencia Especial sin Goce de Haberes	34
		104	Licencia para Integrar Junta de Clasificación	35
		105	Injustificación de Inasistencias	35
		106	Licencia para Integración de Mesas Examinadoras	35
		107 a 113	Licencia por Adaptación Binomio Madre Hijo	35
		114 y 115	De las Licencias del Personal Suplente	36
	XIX	116 a 119	De los Interinatos y Suplencias	36
	XX	120 y 121	De las Jubilaciones y Seguridad Social	37
	XXI	122 a 127	Disciplina. Faltas. Medidas Disciplinarias	37
	XXII	128 a 133	De la Junta de Disciplina	39
	XXIII	134 y 135	De los Índices de las Remuneraciones	39
TIT.	CAP.	ART.	CONTENIDO	PAG.
			DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	40
	I	136 y 137	Del Personal y la Situación de Revista	40
	II	138 a 140	De los Haberes y Derechos del Personal	40
	III	141	Escalafón	43
	IV	142 a 144	De la Calificación del Personal	43
	V	145	Del Ingreso a la Carrera Administrativa	43
	VI	146 a 155	De la Estabilidad y Disciplina	44
	VII	156 y 157	De los Traslados y Permutas	45
	VIII	158 y 159	De las Remuneraciones	46
	IX	160	De las Jubilaciones del Personal Administrativo	46
			DEL PERSONAL DE MAESTRANZA	46
	I	161 y 162	Del Personal y de la Situación de Revistas	46
	II	163 a 165	De los Deberes y Derechos del Personal	47
	III	166 y 167	Condiciones para el Ingreso	48
	IV	168	Escalafón y Ascensos	49
	V	169 a 172	Calificación del Personal	50
	VI	173 a 182	Estabilidad y Disciplina	50
	VII	183 a 187	Remuneración y Bonificación	52
	VIII	188	Permutas y Traslados	53
	IX	189	Jubilaciones	53
IV		190 a 193	DISPOSICIONES TRANSITORIAS	54

TITULO 1 - DEL PERSONAL - DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1. – CONTENIDO Y ALCANCE. Quedan determinados en la presente Ley los deberes, derechos y garantías del personal docente dependiente del Ministerio correspondiente o del organismo que le suceda.

Art. 1º.-

Su Reglamentación:

El presente Estatuto determina los deberes, derechos y garantías del personal docente que ejerce funciones en los establecimientos de enseñanza estatal, dependientes del Ministerio correspondiente, cuyos cargos se encuentran comprendidos en el Escalafón General que fija el Estatuto Docente.

El Estado Provincial, a través del Ministerio correspondiente, tendrá la obligación indelegable de garantizar la educación pública y gratuita en todo el ámbito de la Provincia.

ART. 2. – DOCENTE. FUNCIONES. A los efectos de la aplicación de la presente ley, es considerado Docente todo aquel que imparta, dirija, supervise u oriente la educación general, o quién colabore de manera directa en tales funciones con sujeción a normas pedagógicas y reglamentaciones legales en establecimientos educacionales dependientes del Gobierno de la Provincia o bajo su jurisdicción.

Art. 2º.-

Su Reglamentación:

- I) Imparten enseñanza los maestros, profesores y directores con o sin dirección libre, que tienen a su cargo, en forma permanente y directa, la educación de los alumnos.
- II) Dirigen la enseñanza los docentes que tienen a su cargo, en forma permanente y directa, el asesoramiento y contralor del personal.
- III) Fiscalizan la enseñanza, los docentes que tienen a su cargo funciones de asesoramiento, contralor y coordinación, en forma permanente y directa del personal.
- IV) Orienta la enseñanza el personal directivo superior que tiene a su cargo el gobierno y la administración escolar, con sujeción a normas pedagógicas.
- V) Colaboran en la enseñanza los auxiliares, que con sujeción a normas

pedagógicas, actúan directamente a las órdenes de quienes imparten, dirigen, fiscalizan u orientan la enseñanza.

CAPITULO I - DEL PERSONAL Y LA SITUACION DE REVISTA

ART. 3. – El personal docente adquiere los deberes y derechos establecidos en la presente Ley desde el momento en que se hace cargo de la función para la que es designado y puede encontrarse en las siguientes situaciones:

a) **ACTIVA:** es la situación de todo el personal que se desempeña en todas las funciones específicas referidas al Artículo 2 y al personal en uso de licencia o en disponibilidad con goce de haberes.

b) **PASIVA:** es la situación del personal en uso de licencia o en disponibilidad sin goce de haberes, del que desempeña funciones no comprendidas en el Artículo 2, del destinado a funciones auxiliares por pérdida de sus condiciones para la docencia activa, del que desempeña funciones públicas electivas y de los docentes suspendidos en virtud de sumario administrativo o proceso judicial;

c) **RETIRO:** Es la situación del personal jubilado.

Art. 3º.-

Su Reglamentación:

a. **I.** El personal docente se encuentra en situación activa al hacerse cargo de su función, como titular, interino o suplente.

II. El docente en comisión de servicio, que cumpla alguna de las funciones referidas en el Art. 2º y su reglamentación, así como el que se desempeñe como asesor o adscrito en establecimientos o dependencias del Programa Educación, Deporte y Juventud u Organismo que lo reemplace, se encuentra en situación activa.

III. La remuneración que corresponderá abonar al docente que por razones excepcionales y por disposición de autoridad competente sea adscrito o destacado en comisión de servicio en funciones no comprendidas en el Art. 2º de la Ley y su reglamentación, será igual a la que corresponde según su situación de revista.

IV. Las licencias por mandato legislativo no interrumpen la continuidad para el cómputo de servicios.

- b. El personal docente que pase a revistar en situación pasiva por pérdida de sus condiciones para la docencia activa, será considerado en las mismas condiciones que le pertenecían cuando estaba en la docencia activa.
- c. En retiro: se considerará “en retiro” desde la aceptación de su renuncia.-

ART. 4. – Los deberes, derechos y garantías del personal docente se extinguen:

- a) Por renuncia aceptada salvo en el caso de que ésta sea presentada para acogerse a los beneficios de la jubilación;
- b) Por cesantía;
- c) Por exoneración;

Art. 4º.-

Su Reglamentación:

Las causales de los incisos b) y c) no extinguen el derecho de jubilación, ni los derechos de los causahabientes en caso de muerte.

CAPITULO II - DE LOS DEBERES, DERECHOS Y GARANTIAS DEL DOCENTE

ART. 5. – Son los deberes del docente conforme a las disposiciones de la presente.

- a) Orientar su actividad hacia la realización de los fines y objetivos educativos establecidos en la Constitución Nacional, Provincial y en la presente Ley;
- b) Educar a los alumnos en los principios democráticos y la forma de gobierno instituidos en nuestra Constitución, con absoluta prescindencia partidista;
- c) Respetar y reconocer la jurisdicción técnica administrativa y disciplinaria, así como la vía jerárquica;
- d) Observar una conducta acorde con la función educativa y no desempeñar actividad que afecte la dignidad del docente;

- e) Ampliar su cultura y propender al perfeccionamiento de su capacidad pedagógica;
- f) Cumplir los horarios que corresponden a las funciones pasivas;
- g) Respetar al alumno y dirigir con amor el indeclinable sentido de responsabilidad, su formación intelectual moral y física;
- h) Mantener relaciones cordiales y democráticas con los padres, tutores y vecinos, promoviendo una firme vinculación y una cooperación vital entre la escuela y el pueblo.

Art. 5°.-

Su Reglamentación:

- a) Es obligación del docente emitir su voto para la elección de la Junta de Clasificación, Junta de Disciplina y Consejo de Educación que se establece en el Estatuto Docente. En caso de incumplimiento será atribución de la Junta de Disciplina aplicar las medidas correspondientes, según lo establecido en el Estatuto Docente y el Reglamento Interno de la misma.
- b) Se entiende por principios democráticos, respetar y hacer respetar los símbolos nacionales y desarrollar en los alumnos un acendrado amor a la Patria, inculcándoles el respeto por los derechos humanos y el sentido de la justicia.
- c) Al momento de la toma de posesión de un (1) cargo (titular, interino o suplente), el superior jerárquico pondrá al docente en conocimiento, mediante instrumento idóneo los derechos, obligaciones y garantías que establece el Estatuto Docente y su reglamentación.
- d)
 - 1. Entiéndase por acto que afecta la dignidad docente todo aquello que este penado por la Ley.
 - 2. Haber sufrido condena por hechos delictivos dolosos.
 - 3. Haber sido declarado cesante o exonerado de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, excepto que hubiese sido rehabilitado.
- e) El perfeccionamiento de la capacidad pedagógica será obligación del Estado y estará a cargo de la misma, será gratuito y en servicio; abierto a todos los docentes incluidos en el Estatuto Docente.
- f) El personal que sea afectado a tareas pasivas deberá cumplir la misma carga horaria y gozará del mismo régimen de licencias que en situación activa.
- g) Se entiende por dirigir con amor al buen trato, cordial, cortés, con firmeza

cuando fuere necesario, manteniendo las bases del respeto mutuo.

- h) 1. Los padres o tutores de los alumnos/as tienen derecho a:
- 1.1. Ser reconocidos como agente natural y primario de la educación.
 - 1.2. Participar en las actividades de los establecimientos educativos en forma individual o a través de los organismos colegiados representativos de la comunidad educativa.
 - 1.3. Elegir para sus hijos/as o pupilos/as una institución educativa cuyo ideario responda a sus convicciones.
 - 1.4. Ser informados en forma periódica a cerca de la evolución y evaluación del proceso educativo de sus hijos/as.
2. Los padres o tutores de los alumnos/as tienen las siguientes obligaciones:
- 2.1. Hacer cumplir a sus hijos/as con la Educación General Básica y obligatoria o con la Educación Especial.
 - 2.2. Seguir y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos/as.
 - 2.3. Respetar y hacer respetar a sus hijos/as las normas de convivencia de la unidad educativa.

Las normas de convivencia serán elaboradas consensuadamente entre directivos y docentes de cada institución y aprobada por el organismo correspondiente.

La Jurisdicción técnica, administrativa disciplinaria y las correspondientes vías jerárquicas, serán las que determinen el Consejo de Educación dentro de la organización que tenga o adopte el Programa Educación, Deporte y Juventud o el organismo que le suceda.

ART. 6. – Son derechos del personal docente garantizados conforme a las disposiciones del Estatuto sin perjuicio de lo que establezcan las Leyes y Decretos generales para el personal civil de la Provincia:

- a) La estabilidad en el cargo, con la categoría, jerarquía y ubicación que solo podrán modificarse en virtud de resolución adoptada de acuerdo con las disposiciones de este Estatuto;
- b) El goce de una remuneración y jubilación justa, actualizada de acuerdo con la normativa vigente en la materia;
- c) El derecho al ascenso y al traslado, sin más requisitos que sus antecedentes profesionales y los resultados de los concursos establecidos en este Estatuto;

- d) El cambio de funciones sin merma de la retribución en caso de disminución o pérdida de aptitudes por causas que no le sean imputables. Este derecho se extingue al alcanzar las condiciones necesarias para obtener la jubilación;
- e) El conocimiento de los antecedentes de los aspirantes y de las nóminas hechas según orden de mérito, para los nombramientos, ascensos y permutas, e incremento de horas cátedras semanales;
- f) El ejercicio de su actividad en las mejores condiciones pedagógicas de local, higiene, material didáctico y número de alumnos no superior a treinta;
- g) El reconocimiento de las necesidades del núcleo familiar;
- h) El goce de las vacaciones reglamentarias y el receso escolar;
- i) La libre agremiación y asociación democrática en resguardo de sus derechos laborales, para el mejor cumplimiento de sus funciones específicas;
- j) La participación en el Consejo de Educación y en las Juntas de Clasificación y de Disciplina;
- k) Indemnización por accidentes;
- l) La Obra Social y su participación por elección en el Gobierno de la misma;
- m) El ejercicio de todos los derechos políticos inherentes a su condición de ciudadano;
- n) Seis meses de licencia con goce de haberes en todos sus cargos por cada cinco (5) años cumplidos en el ejercicio de la docencia a fin de realizar estudios de perfeccionamiento. Este beneficio tendrá carácter acumulativo;
- ñ) Licencias con goces de haberes a los efectos de estudio, de hasta un año de duración. Este beneficio es independiente del acordado en el inciso anterior y no podrá recaer más de una vez en una misma persona. El Gobierno Provincial no podrá otorgar más de cinco (5) licencias de las comprendidas en el inciso durante cada ejercicio financiero;
- o) Las defensas de sus derechos e intereses legítimos, mediante las acciones y recursos que este Estatuto, las Leyes y Decretos establezcan;

p) El derecho al goce de licencias gremiales remuneradas, para garantizar el ejercicio exclusivo de sus funciones.

Art. 6°.-

Su Reglamentación:

- a) Ver reglamentación Art. 21°.-
- b) Ver Arts. 60°, 62°, 63°, 64°, 120° y 121° del Estatuto Docente y su reglamentación.
- c) Ver Arts. 31° al 56° del Estatuto Docente y su reglamentación.
- d)
 1. Se entiende que existe pérdida de las condiciones para revistar en situación activa, cuando el docente padeciera enfermedad o incapacidad física o mental que lo inhabilite para desempeñarse de acuerdo con los deberes que establece el Art. 5° del Estatuto Docente, o cuando este tratamiento no pudiera cumplirse sin inconvenientes graves para el desarrollo de las tareas correspondientes.
 2. El reconocimiento médico de los docentes comprendidos en el punto anterior será practicado por autoridad médica dependiente de Salud Pública Provincial u organismo que lo reemplace, en la forma que esta lo determine y deberá establecerse la disminución de la capacidad física y sus causas, y señalarse en el legajo de la historia clínica la enfermedad y el carácter permanente o transitorio de la incapacidad. En este último supuesto, consignar el tiempo probable de su duración.
 3. La asignación de funciones auxiliares en el Nivel Inicial, EGB1, EGB2, EGB3, Polimodal, TTP y TAP, o el cambio de Espacio Curricular en las otras ramas de la enseñanza podrá darse a pedido del interesado de manera fundada, considerando los antecedentes profesionales.
 4. Las funciones auxiliares del docente en situación pasiva terminan por haber desaparecido las causas que las motivaron o por haber alcanzado las condiciones para obtener la jubilación. En el primer supuesto el docente será reintegrado a las funciones activas, en el segundo caso obtendrá la jubilación de acuerdo a lo establecido en el Capítulo XX.
- e) El docente tendrá derecho a incrementar cargos u horas cátedra siempre conforme al régimen de compatibilidad docente que consta en el Estatuto Docente, Arts. 65° al 67°.
- f)
 1. Será obligación del equipo directivo o en su defecto de la comunidad

educativa de cada institución, solicitar a las autoridades que correspondan el cumplimiento de las condiciones establecidas en este inciso.

2. Se exceptuará el número de alumnos por sección en los Hogares Escuela cuya población no debe superar la cantidad de veintitrés (23).

3. En las escuelas de jornada simple el número de alumnos por sección no debe exceder un máximo de treinta (30).

4. En las Escuelas de Educación Especial el número de alumnos por sección no debe exceder un máximo de quince (15).

5. Para el caso de las ofertas de formación técnica y artística las cantidades de alumnos máximo por sección deberán estar acordes a los lineamientos de los Acuerdos Marco emanados del Consejo Federal de Cultura y Educación.

6. El Programa Educación, Deporte y Juventud o el organismo educacional provincial correspondiente proveerá, de acuerdo a las necesidades, el mobiliario, papelería, elementos de limpieza, insumos de computación, artículos de librería, material didáctico y bibliografía correspondiente a los diferentes niveles y espacios curriculares. Asimismo deberá efectuar el permanente mantenimiento de los edificios escolares proveyendo el material necesario y el personal idóneo para dichas tareas.

- g) Entiéndase como núcleo familiar el que el agente especifique en la declaración jurada.
- h) Remitirse a los Arts. 72º, 73º y 74º del Estatuto Docente y su reglamentación.
- i) Con la sola presentación de la copia de nota de desafiliación gremial con acuse de recibo de la Entidad Gremial, el Área de Gobierno correspondiente deberá proceder al cese del descuento de la cuota sindical.
- j) Remitirse a los Arts. 7º, 11º y 128º del Estatuto Docente.
- k) Sin reglamentar.
- l) 1. La obra social a que se refiere este inciso alcanzará por igual con su beneficio a todo el personal docente en situación activa y pasiva, lo mismo que al que se halla en situación de retiro, siempre que continúe efectuando los aportes correspondientes. Estos beneficios se harán extensivos a los cónyuges y familiares a cargo.
2. Participarán del gobierno de la obra social aquellos docentes en actividad y aportantes.
- m) Sin reglamentar.

- n) 1. El docente en actividad que desee seguir estudios de perfeccionamiento, de acuerdo a lo establecido en este inciso, deberá tener concepto no inferior a Bueno en los últimos cinco (5) años, tener constancias de estudios o trabajos realizados o publicaciones sobre la especialidad en que pretende perfeccionarse.
2. Previa solicitud del interesado ante el organismo al cual pertenece y por la vía jerárquica correspondiente, la Junta de Clasificación dictaminará sobre los merecimientos, de acuerdo con los antecedentes obrantes en los legajos personales del recurrente, según la índole de los estudios que el docente desee seguir, e indicará el orden de prioridad que le corresponde.
- ñ) 1. El docente que haya obtenido esta licencia especial, presentará ante las autoridades respectivas, un informe del cumplimiento de su cometido, monografías, trabajos o estudios realizados, dentro de los tres (3) meses posteriores a la finalización de la licencia.
2. El año de licencia que acuerde este inciso no podrá ser ampliado por ningún concepto.
3. Los beneficiarios de becas de estudio gozarán del derecho a licencia con goce de sueldo. La concesión de la beca deberá acreditarse mediante un comprobante expedido por el organismo que la otorgó.
- En el inciso ñ) la obtención de los derechos enunciados se logra cuando se efectúe el perfeccionamiento docente fuera de la Provincia o dentro de ella cuando por razones debidamente fundamentadas no sea posible la concurrencia al dictado de clases. Son requisitos: tener concepto no inferior a Bueno en los últimos cinco (5) años de actuación; presentar al término del curso certificación de asistencia y acreditación del mismo. Previa solicitud del interesado, por la vía jerárquica correspondiente, la Junta de Clasificación dictaminará sobre los merecimientos de acuerdo con los antecedentes obrantes en la documentación presentada y determinará el otorgamiento de la licencia por perfeccionamiento docente.
- o) El ejercicio de todos los derechos establecidos en la Constitución Nacional.
- p) Según Capítulo XVIII, Apartado V, Art. 101º de la Ley Provincial N° 5648.

CAPITULO III - DEL CONSEJO DE EDUCACION

ART. 7. – Créase el Consejo de Educación como órgano encargado de dar operatividad efectiva a los lineamientos constitucionales establecidos en el Capítulo III de la Constitución de la Provincia de San Luis con las funciones establecidas en el presente ESTATUTO de legislación educativa vigente.

El Consejo de educación actuará como cuerpo colegiado constituido por:

Ocho representantes del Gobierno Provincial:

Cuatro del Área de educación, uno de economía, uno de recursos humanos, uno de legalidad y uno del área de capacitación docente, o la denominación que lo reemplace según Ley de Ministerio.

Uno de los representantes del gobierno provincial presidirá este consejo, en forma rotativa; siendo los demás miembros vocales.

Seis representantes del sector docente uno por cada región, que deberán tener título docente, ser titular con no menos de doce (12) años de ejercicio en la docencia en la provincia, con concepto no inferior a Bueno, que no hayan tenido sanciones en el ejercicio de su función.

Un representante de la entidad gremial con personería gremial o en su defecto en caso de no existir asociación con personería gremial de la asociación con mayor cantidad de docentes cotizantes del sector docente provincial.

Los representantes docentes de cada región no podrán cambiar su lugar de residencia con el objeto de mantener contacto permanente con sus respectivos representados.

Serán relevados de su cargo u horas cátedras mediante licencia por cambio de funciones y tendrán una remuneración equivalente a un jefe de área.

El cuerpo de supervisores actuará como asesores naturales del Consejo de Educación.

La función del Consejo de Educación será:

Participar y consensuar en las políticas educativas a implementar, seguir y evaluar las acciones previstas en las mismas.

Recepcionar inquietudes y necesidades de cada región educativa poniendo en consideración la problemática que se presente en cada área.

Tendrá la potestad de realizar propuestas de normas jurídicas en función de las demandas del sistema educativo provincial.

Deberá reunirse cada quince días como mínimo debiendo expedirse sobre la temática puesta a consideración.

Los representantes de cada región serán elegidos por voto directo y secreto de sus pares y se renovarán por mitades cada dos años pudiendo ser reelegidos una sola vez.

El representante de la entidad gremial tendrá mandato por cuatro años, pudiendo ser reelecto una sola vez.

Art. 7°.-

Su Reglamentación:

1. Los miembros electos que integren el Consejo de Educación asumirán sus funciones el primer día hábil del mes de febrero del año siguiente a las elecciones. Simultáneamente lo harán los representantes del Gobierno de la Provincia y el representante del Gremio.

2. Los miembros del Consejo de Educación deberán cumplir una carga horaria equivalente a cuarenta (40) horas cátedra semanales. Elaborarán su reglamento interno y fijarán su lugar de trabajo. Gozarán de las licencias estipuladas según la situación laboral del cargo de origen.

A los fines de dar cumplimiento a lo estipulado sobre la obligatoriedad de reunirse como mínimo cada quince (15) días, el Consejo deberá sesionar con una asistencia no menor al ochenta por ciento (80%) del total de sus miembros. De no ser así, dichas sesiones no podrán ser de carácter resolutivo.

El dictamen favorable de las resoluciones deberá contar con el acuerdo del ochenta por ciento (80%) de los votos como mínimo. Las disidencias deberán ser fundadas y se harán constar en el dictamen y en el acta respectiva.

El miembro que oficie de secretario deberá redactar el Acta correspondiente a cada sesión en el Libro de Actas de Consejo. Dichas Actas estarán a disposición de los docentes en el momento que se las requiera.

3. La totalidad de los integrantes del Consejo de Educación deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- a) No haber sufrido condena por hechos delictivos dolosos.
- b) No tener pendiente proceso criminal.
- c) No haber sido declarado cesante o exonerado de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, excepto que hubiese sido rehabilitado.

4. Proceso Electoral

4.1.a) En los padrones figurarán los docentes con la situación de revista que posean al momento de la convocatoria.

b) Cada Junta de Clasificación designará una única Junta Electoral, por jurisdicción electoral (entiéndase por jurisdicción electoral a las jurisdicciones asignadas a cada Junta de Clasificación, mencionadas en el Art. 13° inc. 25 de esta reglamentación), integrada por siete (7) docentes y dos (2) auxiliares administrativos, que actuará en la realización de los comicios para la elección de Consejo de Educación, Junta de Clasificación y Junta de Disciplina. Los miembros de cada Junta Electoral elegirán entre ellos un (1) presidente y un (1) secretario.

c) Serán funciones de cada Junta Electoral entender y resolver en todo lo concerniente a la confección y aprobación de padrones, listas de candidatos, impugnaciones previas, acto eleccionario, escrutinio final y proclamación de los docentes electos.

4.2. La Junta Electoral comenzará sus funciones el segundo lunes del mes de octubre correspondiente al año anterior de las elecciones y comunicará a los docentes la fecha del acto eleccionario dentro de los treinta (30) días corridos posterior a la fecha de su constitución.

4.3. Los docentes que integren la Junta Electoral revistarán desde la toma de posesión, en uso de licencia según Capítulo XVIII, Apartado V, Art. 100° del Estatuto Docente, congoce de sueldo en sus funciones titulares y/o interinas que desempeñe, siempre que los cargos interinos no sean cubiertos por personal titular, de acuerdo con las normas del Estatuto Docente. Respetando el principio constitucional de “igual remuneración por igual tarea”, el área correspondiente implementará las medidas necesarias para que todos los integrantes de la Junta Electoral perciban la misma remuneración, más el adicional previsto en el articulado de la Ley.

4.4. Cada Junta Electoral solicitará en forma inmediata a los organismos pertinente los padrones de docentes titulares, interinos y suplentes a la fecha de la convocatoria. Al momento del cierre del padrón los interinos y suplentes deberán encontrarse en funciones y acreditar una antigüedad mínima de un (1) año en la docencia.

De igual manera solicitará en forma inmediata a las entidades gremiales o asociaciones docentes con o sin personería gremial, el listado actualizado de cotizantes docentes a la fecha de convocatoria.

4.5. En el padrón electoral constará el nombre y apellido del votante, el cargo, tipo y número documento de identidad y establecimiento en que se desempeña a la fecha de cierre del padrón.

4.6. Con respecto al Consejo de Educación, para presentar una lista en el acto eleccionario se requerirá el auspicio de, el diez por ciento (10%) de los docentes que figuren en el padrón de la correspondiente Región de Cultura y Educación a la cual representa, de acuerdo a lo establecido en el Art. 7º de la Ley N° 5648. A tal efecto la Junta Electoral proveerá el modelo de formulario para presentar los avales correspondientes. En este formulario, además de la firma, deberán incluirse todos los datos que figuren en el padrón. Ningún docente podrá avalar más de una lista por Región de Cultura y Educación en la que se desempeña. Las listas deberán presentarse con no menos de sesenta (60) días corridos anteriores a la fecha fijada para la elección. Durante los diez (10) días hábiles posteriores a la presentación de las listas, la Junta Electoral examinará si los candidatos que figuren en esta reúnen los requisitos necesarios, dispondrá la inmediata publicación de las listas por cinco (5) días hábiles, considerará las impugnaciones que se hubieren formulado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al del último día de la publicación y las aprobará o rechazará por resolución fundada, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles desde la fecha de recepción. Los candidatos no podrán integrar más de una lista.

Las decisiones de la Junta Electoral serán apelables en una instancia ante cuatro (4) miembros, dos (2) de cada una (1) de las otras Juntas Electorales, quienes deberán expedirse en cuarenta y ocho (48) horas, y su fallo será inapelable.

4.7. Los padrones y los listados de los cotizantes deberán exhibirse dentro de los cuarenta (40) días corridos de la constitución de la Junta Electoral en su sede. La Junta Electoral deberá dar amplia difusión a las mismas enviando a su vez copia

a cada una de las instituciones educativas de las respectivas jurisdicciones, la que tendrán la obligación de exhibirlo.

Las impugnaciones a los padrones y listas de cotizantes docentes, debidamente fundadas deberán ser presentadas en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles desde la fecha de publicación.

Recibidas las impugnaciones la Junta Electoral deberá expedirse en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, emitiendo los padrones definitivos, salvo que se hubiesen interpuesto apelación, en cuyo caso se correrán los términos.

4.8. Cada lista de candidatos deberá acreditar un (1) apoderado, que figure en el padrón ante la Junta Electoral.

4.9. Durante el período preelectoral, en las carteleras de los establecimientos se exhibirán, en lugar visible, las boletas y pliegos aclaratorios que los representantes de cada lista quieran exponer. Desde el día hábil anterior al acto eleccionario sólo podrán exhibirse las listas oficializadas con los nombres y apellidos de los candidatos correspondientes, quedando prohibida toda manifestación y propaganda.

4.10. La Junta Electoral determinará el número de mesas receptoras de votos de acuerdo con la cantidad de votantes y su ubicación en las escuelas de cada Región. Estas mesas contarán con un (1) presidente y dos (2) suplentes designados por la Junta Electoral. La designación de autoridades y sus obligaciones son las preceptuadas en los Arts. 75° y 76° del Código Electoral Nacional. Las listas oficializadas podrán designar un (1) fiscal general, y fiscales de mesa, que serán debidamente acreditados por la Junta Electoral. En ningún caso se permitirá la actuación de más de un fiscal de mesa por lista. La misión de los fiscales será la de fiscalizar el acto eleccionario y formalizar los reclamos que estimen corresponder. Los fiscales generales y los de mesa deberán ser electores de la Región a la que corresponde. Los fiscales podrán únicamente votar en las mesas en que estén inscriptos. Los poderes de los fiscales generales y los de mesa serán otorgados por las listas correspondientes, conteniendo nombre y apellido completos, tipo y número de documento de identidad y su firma al pie del mismo. Estos poderes deberán ser presentados: a) por los fiscales de mesa al presidente de la misma el día de la elección, b) por los fiscales generales, el día de la elección, a la Junta Electoral.

4.10. El día de los comicios será un día hábil con suspensión de actividades para los alumnos. A las 08:00 horas se constituirán las mesas receptoras de votos en las escuelas que se designaren para tal fin, y se adoptarán los recaudos para que a las 08:30 horas se inicie el acto electoral. A dicha hora se labrará el acta de apertura respectiva en los formularios correspondientes. El acto electoral terminará a las 18:00 horas debiendo labrarse el acta de clausura que será firmada por las autoridades de mesa y por los fiscales, si los hubiere.

4.11. El Acta de apertura será redactada en los siguientes términos: En... (localidad)... a... (en letras)... días del mes de... (en letras)... del año... (en letras)... siendo las... se declara abierto el acto electoral correspondiente a la convocatoria del día... (en letras)... del mes de... (en letras)... del año... (en letras) para la elección del Consejo de Educación en presencia de las autoridades de la Mesa N°... que funciona en... (nombre del establecimiento y dirección)... Señores... (nombre del presidente y suplentes 1° y 2°)... y ante los fiscales... (nombre de los presentes)... que firman al pie. El acta se confeccionará por triplicado, una dentro de la urna, otra adjunta fuera de la urna y la tercera deberá quedar archivada en la dirección del establecimiento en que funciona la mesa.

4.12. Las boletas serán blancas, tendrán forma y tamaño uniforme y llevarán impreso el número que les asigne la Junta Electoral y los nombres de los candidatos que integran la lista. Los sobres a utilizarse en el acto eleccionario serán opacos. Ambos elementos, al igual que las urnas deberán ser provistas por el Estado Provincial.

4.13. Los votantes acreditarán su identidad ante la mesa receptora de votos mediante su documento de identidad (C.I., L.E., L.C., D.N.I.), y además presentarán recibo de haberes correspondiente al mes de cierre de padrones o certificación de servicios, requisitos sin los cuales no podrán votar. Comprobada su identidad el presidente le entregará un sobre para votar que firmará en su presencia. Una vez emitido el voto, el presidente le entregará un comprobante de haber votado y asentará la constancia pertinente en el padrón. La Junta Electoral tendrá atribuciones para determinar si el elector podrá ejercer su derecho a votar en aquellos casos de extravío de documento presentando la documentación pertinente.

4.14. Finalizada la elección, las autoridades comiciales realizarán el escrutinio de la urna, redactarán el acta de clausura en forma similar a la de apertura y

harán constar el número de inscriptos en el padrón de sufragantes, el escrutinio provisorio, los votos impugnados o anulados y toda otra circunstancia atinente a los comicios de acuerdo al Art. 101° del Código Electoral Nacional. El Acta se confeccionará por triplicado, se colocará una dentro de la urna, otra adjunta, fuera de la urna y la tercera, deberá quedar archivada en la dirección del establecimiento en que funcionan las mesas. Seguidamente se procederá a cerrar la urna de acuerdo a los Arts. 104° y 103° del Código Electoral Nacional. Las boletas y los sobres sobrantes serán destruidos y no deben colocarse dentro de las urnas utilizadas en los comicios.

4.15. Las urnas serán enviadas inmediatamente a la Junta Electoral, respetando los lineamientos generales establecidos en el Art. 106° del Código Electoral Nacional, debiendo la Junta Electoral tomar los recaudos pertinentes e inherentes a la geografía de cada Región.

4.16. La Junta Electoral considerará las impugnaciones y realizará el escrutinio final dentro de los veinte (20) días corridos desde la fecha del acto electoral. En caso de empate de dos (2) o más listas, se realizará un nuevo acto eleccionario dentro de los diez (10) días corridos posteriores al escrutinio final, entre las listas que hubieran obtenido igual cantidad de votos. De las resoluciones dictadas por la Junta Electoral podrá interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles de notificados recursos de revocatoria y jerárquico en subsidio por ante la superioridad.

4.17. La Junta Electoral proclamará los candidatos electos y elevará a las autoridades superiores la nómina de los mismos para que se le extienda el nombramiento.

4.18. Si por causas debidamente justificadas, alguna mesa no hubiere podido constituirse en la fecha señalada o fuera anulada, la Junta Electoral llamará a elecciones complementarias dentro del término de diez (10) días corridos de aquella.

4.19. Los docentes titulares, interinos y suplentes impedidos de emitir el voto, deberán justificar por nota, siguiendo la vía jerárquica, esa circunstancia, adjuntando las constancias reglamentarias. Las causas de no emisión del voto están contempladas en los Arts. 75°, 76° y 84° de la presente reglamentación. La no emisión del voto, sin causa justificada, será sancionada en la forma

establecida en los Arts. 122º, 123º y 124º de la Ley Provincial N° 5648 y su reglamentación.

4.20. Los docentes designados para actuar como autoridades comiciales, no podrán excusarse del cumplimiento de dicha función, salvo en los casos establecidos en el punto 4.19. De no mediar estas razones y/u otras causas justificadas, serán pasibles de las sanciones disciplinarias establecidas en los Arts. 122º, 123º y 124º de la Ley Provincial N° 5648 y su reglamentación.

4.21. El mandato de la Junta Electoral finaliza al constituirse las Juntas de Clasificación, Consejo de Educación y Junta de Disciplina. La Junta Electoral, una vez asumidas las Juntas electas, dispondrá la destrucción de boletas y sobres utilizados en el escrutinio.

4.22. La Junta de Disciplina recibirá la totalidad de las actas y demás documentación correspondiente al acto electoral de las Juntas de Clasificación, Consejo de Educación y Junta de Disciplina, y lo tendrá en guarda hasta la designación de la próxima Junta Electoral.

5. El Cuerpo de Supervisores actuará como asesor natural del Consejo de Educación, a través de mecanismos que garanticen la participación de todo el personal docente.
6. Los gastos operativos que demande el ejercicio de la función inherentes a los miembros de la Junta Electoral estarán a cargo del Gobierno Provincial.

CAPITULO IV - DE LA FUNCION, CATEGORIA Y UBICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS

ART. 8. – CLASIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS. CRITERIOS.

El Consejo de Educación clasificará los establecimientos dependientes del Gobierno Provincial en:

I)- Según las etapas y tipos de estudio en:

a- Establecimientos de Educación Superior

b- Establecimientos de Educación Polimodal con o sin TTP y TAP, formación profesional y educación no formal.

c- Establecimientos de Educación Especial

d- Escuelas de Educación General Básica

e- Escuelas de Nivel Inicial

f- Hogares Escuelas

g- Escuelas de Adultos y de Carcelarias.

II)- Por el número de alumnos, grados, divisiones o especialidades en:

a) De primera categoría;

b) De segunda categoría;

c) De tercera categoría;

d) De personal único.

III)- Por su ubicación los establecimientos de todos los niveles y modalidades se clasificarán en:

a) Urbanas.

b) Alejadas del radio urbano.

c) De ubicación desfavorable.

d) De ubicación muy desfavorable.

e) De Ubicación Inhóspita.

Toda creación de cargo docente y técnico-docente en el Gobierno Provincial será incorporada al régimen de este Estatuto y ajustado a los escalafones respectivos y a los correspondientes índices de remuneración establecidas.

En los casos de reestructuración el personal afectado por la supresión de cargos tendrá derecho a mantener la remuneración alcanzada y no será afectada su estabilidad.

Art. 8°.- CLASIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS. CRITERIOS.

8.I. Sin Reglamentar

8.II. a) De primera categoría

1. Establecimientos de Nivel Inicial: establecimientos que comprendan ocho (8) o más secciones, con Dirección, Vice dirección y Secretaría.
2. Establecimientos que comprendan: Nivel Inicial, EGB1 y EGB2; EGB1 y EGB2; EGB1, EGB2 y EGB3; Nivel Inicial, EGB1, EGB2 y EGB3; EGB1, EGB2, EGB3 y Polimodal con o sin TTP y/o TAP; EGB3 y Polimodal con o sin TTP y TAP; Nivel Inicial, EGB1, EGB2 y EGB3 y Polimodal con o sin TTP y TAP.
3. Escuelas Hogares: establecimientos con una inscripción de más de ciento cincuenta (150) alumnos.
4. Establecimientos de alumnos y carcelarios: establecimientos con ocho (8) o más secciones.

- b)
1. De Nivel Inicial: establecimientos que comprendan de cuatro (4) a siete (7) secciones inclusive, con Dirección y Secretaría.
 2. Establecimientos que comprenden Nivel Inicial, EGB1 y EGB2; EGB1 y EGB2; EGB1, EGB2 y EGB3; Nivel Inicial, EGB1, EGB2 y EGB3; EGB1, EGB2, EGB3 y Polimodal con o sin TTP y/o TAP. Establecimientos que comprendan entre seis (6) y ocho (8) secciones inclusive.
 3. Escuelas Hogares: establecimientos con una inscripción comprendida entre cincuenta (50) y ciento cincuenta (150) alumnos inclusive.
 4. Establecimientos de Adultos y Carcelarios: aquellos que comprendan entre cinco (5) y siete (7) secciones inclusive.

d) Sin reglamentar.

8.III. Será atribución del Consejo de Educación fijar los criterios que permitan la clasificación de los establecimientos por su ubicación.

8.IV. Escuelas de riesgo: esta denominación se puede corresponder a escuelas de cualquier categoría que presenten las características establecidas en la reglamentación del Art. 63° de la Ley N° 5648.

ART. 9. – PLANTA FUNCIONAL. ELEVACION DE CATEGORIA. El Consejo de Educación establecerá la planta funcional de cada establecimiento, conforme surjan anualmente cambios por crecimiento o disminución de la población escolar o necesidades educativas.-

Art. 9°.- PLANTA FUNCIONAL. ELEVACION DE CATEGORIA.

Su Reglamentación:

- 9.1. El relevamiento de la planta funcional de cada establecimiento se hará teniendo en cuenta el informe anual que eleve con datos al treinta y uno (31) de marzo, el Directivo del establecimiento, consensuada con un (1) Docente de cada Nivel y/o Ciclo y un (1) Representante del Área Especial.
- 9.2. Los cambios de categoría se efectuarán a partir del momento en que se produzca la recepción de la información antes mencionada.
- 9.3. Al tiempo de efectuarse el cambio de categoría, el Consejo de Educación solicitará la creación de los cargos necesarios para el funcionamiento eficiente del establecimiento al que beneficiare la nueva categoría.
- 9.4. La Planta Orgánica Funcional y la categoría de cada establecimiento, serán fijadas anualmente, teniendo en cuenta la promoción y el crecimiento vegetativo de la población escolar, por los organismos de la modalidad que corresponda. Los cambios de categoría se efectuarán a partir del momento en que se produzca la variante por las causales antes mencionadas.
- 9.5. La existencia de no menos de quince (15) alumnos en edad escolar justificará la creación de un establecimiento cuando no existiera otro en un radio de hasta diez (10) km del lugar.

ESCALAFON

ART. 10. – ESCALAFON POR ETAPAS DE LA ENSEÑANZA.

El escalafón docente para las distintas etapas de la enseñanza es el que se consigna a continuación:

A)

1. Auxiliar de Nivel Inicial

2. Maestro de Nivel Inicial

3. Secretario

4. Vice-Director

5. Director de Nivel Inicial

6. Supervisor de Nivel Inicial

B)

1. Maestro de Grado Auxiliar

2. Maestro de Grado

3. Maestro de Grado de Escuelas Especiales

4. Maestro Secretario

5. Vice Director

6. Director

7. Supervisor

C)

1. Maestro de Materias Especiales

2. Maestro de Materias Especiales de Escuelas Especiales

3. Supervisor

D)

1. Maestro de Nivel Inicial

2. Maestro de Grado Auxiliar

3. Maestro de Grado de Jornada Completa

4. Maestro Secretario

5. Vice Director

6. Director

7. Supervisor

E)

1. Profesor de espacio curricular y/o modulo

2. Coordinador de TTP o TAP

3. Regente de EGB 3 y/ o Polimodal

4. Regente de Cultura General y/o Regente Técnico

5. Asesor Pedagógico

6. Prosecretario

7. Secretario

8. Vice Director de EGB 3 y Nivel Polimodal

9. Director de EGB 3 y Nivel Polimodal

10. Supervisor de EGB 3 y Nivel Polimodal

F)

1. Preceptor

2. Jefe de preceptores

G)

1. Regente de Nivel Inicial, EGB 1 Y EGB 2

2. Regente de EGB3

3. Regente de Polimodal

4. Director General

H)

1 Maestro de Enseñanza Práctica

2 Maestro de Enseñanza Práctica. Jefe de sección

3 Jefe General de Enseñanza Práctica

I)

1 Ayudante de Trabajos Prácticos y/o Ayudante Técnico de Trabajos Prácticos

2 Jefe de Trabajos Prácticos

3 Jefe de Laboratorios y gabinetes

J)

1. Instructor Maestro de Enseñanza Práctica

2. Jefe Sectorial

3. Coordinador de Formación Preprofesional y/o Coordinador General de Actividades Prácticas

K)

1. Instructor

2. Jefe Sectorial de Área No Formal

3. Coordinador de Área No Formal

L)

1. Ayudante de Clases Prácticas y/o laboratorio

2. Jefe de Clases Prácticas y/o Laboratorio

M)

1. Maestro de Nivel Inicial

2. Maestro de EGB 1 y 2

3. Maestro en función de Tutor de EGB 3

4. Profesor en función de Itinerante de EGB 3

5. Director con grado a cargo

6. Director

N)

1. Bibliotecario Auxiliar

2. Bibliotecario

Ñ)

1. Gabinetista

2. Jefe de Gabinete

3. Fonoaudiólogo

4. Psicólogo

5. Psicopedagogo

6. Asistente Social

Art. 10°.-

a) El Consejo de Educación analizará la implementación de las direcciones

itinerantes de Nivel Inicial y todo otro proyecto innovador.

- b) Los maestros de Educación Especial podrán desempeñarse como maestros hospitalarios para la atención de niños internados en hospitales públicos.
- c) Se considerarán también dentro de este escalafón a los Maestros de Materias Especiales de Escuelas Hogares y Escuelas de Jornada Completa.
- d) Se considerarán también en este escalafón:
 - 3.1. Maestros de Grado de Escuelas Hogares
 - 4.1. Regente de Nivel Inicial, EGB1 y EGB2 de Escuelas Hogares
- e) Sin Reglamentar
- f) Sin Reglamentar
- g) Se considerarán también en este escalafón:
 - 1. Maestro de Grado
 - 2. Secretario de Nivel Inicial y/o EGB1 y/o EGB2
 - 3. Profesor de espacio curricular y/o módulo
 - 4. Secretario EGB3
 - 5. Secretario Polimodal
 - 6. Coordinador de TTP y/o TAP
 - 7. Secretario General
 - 8. Vice director
 - 9. Regente de Nivel Inicial

i), j), k), l), m), n), ñ): Sin Reglamentar.

Cada establecimiento educativo propondrá anualmente al Consejo de Educación, la conformación de su Planta Orgánico Funcional (POF) teniendo en cuenta los niveles o etapas que integran su oferta educativa y las necesidades que el crecimiento vegetativo demande, respetando el escalafón.

ART. 10 Bis.- Créese seis (6) Centros Técnicos de apoyo al aprendizaje, con función itinerante uno (1) por cada región educativa. Estarán conformados de la siguiente forma: un Psicólogo, un Psicopedagogo, un Fonoaudiólogo y un Asistente Social. Las funciones operativas de los mismos se establecerán en la reglamentación de la presente Ley.

Art. 10° Bis.-

Su Reglamentación:

1°.- El Centro Técnico de Apoyo al Aprendizaje (CETAAP), como una

herramienta que promueve la inclusión, atiende la diversidad y favorece la calidad educativa, abordará interdisciplinariamente la multicausalidad de los problemas de aprendizajes que presenten los alumnos de Nivel Inicial, EGB1, EGB2, EGB3, Polimodal y Enseñanza Especial.

2º.- El Centro Técnico de Apoyo al Aprendizaje (CETAAP), desarrollará acciones de prevención, detección, diagnóstico, recomendación asistencial, intervención y seguimiento, de los alumnos que presenten dificultades en sus aprendizajes, ejecutando actividades de capacitación e investigación.

3º.- El Centro Técnico de Apoyo al Aprendizaje (CETAAP), estará dotado de un equipo profesional multidisciplinario integrado por psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, asistentes sociales y profesores de educación especial.

4º.- Tendrá como objetivo general: atender la problemática áulica, promoviendo la salud psicosocial de la comunidad educativa como condición indispensable para el desarrollo de los buenos aprendizajes: del educando, referido a su dificultad para progresar adecuadamente en el Sistema Educativo Provincial, sean éstos de aprendizaje y/o conducta, con un enfoque interdisciplinario del docente, a través de capacitación y actualización continua, que le permita acompañar al educando en la superación de su dificultad de aprendizaje.

5º.- Sus objetivos específicos son:

Evaluar alumnos con problemas de aprendizajes y/o conducta, perteneciente a escuelas del sistema educativo.

Emitir diagnóstico multidisciplinario, formulando recomendaciones a la Entidad Educativa, docentes y padres.

Realizar el seguimiento de los casos atendidos a través de la información brindada por la escuela y los padres.

Evaluar la población de la segunda sección del Nivel Inicial, buscando detectar precozmente alumnos que evidencien dificultades de aprendizaje y/o conducta.

Realizar la derivación de alumnos con necesidades educativas especiales.

Brindar capacitación a docentes del Sistema Educativo, de acuerdo a las necesidades que se generen en la Instituciones.

Brindar asesoramiento a las Institutos Escolares, desde los distintos servicios del Departamento Psicopedagógico en función de la demanda espontánea que

el Sistema Educativo genere.

Brindar información y asesoramiento a las autoridades educativas respecto a las problemáticas del Sistema Educativo y sus educandos.

Acordar acciones con autoridades del sistema educativo y docentes, en relación a la casuística atendida y a las recomendaciones formuladas.

Promover la tarea de investigación a partir de la casuísticas que genera el Sistema Educativo como demanda.

Estimular la articulación con otras instituciones y organismos de la comunidad para la acción conjunta en procura de una asistencia integral de la problemática escolar.

Informar y asesorar a la conducción central en pos de reestructuraciones y de nuevas instrumentaciones de políticas del sector.

Favorecer la calidad y la formación integral de los educandos y los índices de retención del sistema, asegurando el principio de igual para todos.

Desarrollar acciones conjunta con otras ciencias del aprendizaje dirigidas a la promoción de la salud mental en el estudiante, familia, docentes e instituciones.

6º.- De su estructura organizativa – funcional: estará conformado por los cuatro servicios básicos, con las funciones que en cada caso se especifica.

Servicio de Psicología:

- a) Atender a los alumnos con dificultades de aprendizaje y/o conducta, detectado por los docentes de las instituciones educativas públicas, de escuelas especiales, que asisten a grados especiales o niveladores.
- b) Producir informes psicodiagnósticos (anamnesis, entrevistas con los padres, con el docente, aplicación y evaluación de técnica de exploración psicológica, seleccionando los instrumentos psicométricos, según edad evolutiva y motivo de consulta).
- c) Formular las recomendaciones, aconsejando los tratamientos pertenecientes (psicológico y/o neurológico) acompañado de los fundamentos necesarios para el profesional que recibe la derivación.
- d) Informar a los padres y orientar en la prosecución de los tratamientos.
- e) Informar a la Institución Educativa y formular las recomendaciones a los docentes.
- f) Acompañar a la entidad escolar, en el cumplimiento de las

recomendaciones formuladas a los padres y docentes, a través del seguimiento de la casuística.

- g) Asesorar a los docentes acerca de las adecuaciones necesarias para acompañar a los alumnos en los mejores logros.
- h) Participar en el dictado de talleres en las Instituciones Escolares, referidos a la problemática áulica sobre la temática propuesta por los docentes.

Servicio de Psicopedagogía:

- a) Apoyar y orientar la acción educativa, posibilitando criterios de mejora en el diseño, desarrollo, innovación y evaluación de los procesos evaluativos.
- b) Atender los alumnos con dificultades de aprendizaje, detectados por los docentes de las Instituciones Educativas Públicas, de Escuelas Especiales que asisten a grados especiales o niveladores.
- c) Producir informes psicodiagnósticos (anamnesis, entrevista con los padres, con el docente y aplicación de técnicas de exploración psicológica seleccionando los instrumentos psicométricos con pruebas pedagógicas que miden el nivel global, el nivel de lectoescritura, el grafismo, de nociones numéricas y operaciones de aritméticas, de comprensión y razonamiento, de atención y concentración de fatigabilidad, etc).
- d) Formular las recomendaciones, aconsejando el tratamiento pertinente, acompañando de los fundamentos necesarios para el profesional que recibe su derivación.
- e) Formular recomendaciones a los docentes, aconsejando los tratamientos acorde a la dificultad de aprendizaje (adecuaciones curriculares, tratamientos correctivos en matemática, lengua, etc).
- f) Informar a los padres y orientar en la prosecución de los tratamientos.
- g) Acompañar a la identidad escolar, en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas a los padres y docentes, a través del seguimiento de la casuística.
- h) Asesora a los docentes acerca de las adecuaciones necesarias para acompañar al alumno en mejores logros.
- i) Participar en el dictado de talleres en las Instituciones Escolares, referidos

a la problemática áulica sobre la temática propuesta por los docentes.

Servicio de Fonoaudiología:

- a) Apoyar la labor institucional y propender a la tarea interdisciplinaria.
- b) Prevenir, detectar y orientar para su corrección, las dificultades de su competencia fonoaudiológica, que presenten los alumnos durante el proceso educativo.
- c) Determinar un perfil fonoaudiológico de la población del Nivel Inicial, en busca de la asistencia oportuna del sector.
- d) Realizar orientación y capacitación a padres y docentes.
- e) Promover la tarea de investigación a partir de la casuística que genera el Sistema Educativo como demanda.
- f) Dictar talleres de asesoramiento de psicoprofilaxis vocal para docentes.
- g) Proponer y participar en el dictado de talleres en las Instituciones Escolares, referidos a la problemática áulica sobre la temática propuesta por los docentes.

Servicio Social:

- a) Recibir los casos derivados de entidades educativas.
- b) Abordaje del caso. Entrevista social. Informe social. Informe socioambiental.
- c) Visita a instituciones educativas.
- d) Asesoramiento y orientación familiar.
- e) Participación en las actividades del equipo interdisciplinario.
- f) Estimular la socialización del niño.
- g) Orientar al grupo familiar.
- h) Estudiar los factores del medio que inciden en los procesos de aprendizajes.
- i) Colaborar en el caso del problema familiar, deserción, inasistencias reiteradas, etc.
- j) Realizar trabajo de apoyo en la tarea psicopedagógica.
- k) Participar en el estudio de las condiciones sociales, en la determinación de beneficios sociales.
- l) Realizar trabajos de investigación como un aporte a la educación.
- m) Participar en el dictado de talleres en las Instituciones Escolares, referidos a la problemática áulica sobre la temática propuesta por los docentes.

Los profesionales de Educación Especial colaborarán con los servicios de psicología, psicopedagogía, fonoaudiología y social, en la detección de patologías, diseños de tratamiento, seguimiento de los alumnos tratados, y apoyo y capacitación a docentes y padres.

7º.- De la Sede Administrativa del CETAAP: será la existente en la Ciudad de San Luis - Departamento La Capital, y tendrá a su cargo la coordinación de los servicios que se brinden en todo el territorio provincial a través de los Centros Itinerantes en el resto de las Regiones de Cultura y Educación.

8º.- Del horario de atención: de ocho (8) horas diarias de lunes a viernes.

9º.- De su dependencia funcional: Subprograma Educación.

10º.- De la Coordinación General: deberá reunir el siguiente perfil:

Título universitario en las profesiones de las Ciencias Humanas, con competencia en la temática del Centro (psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, asistente social).

Formación o probada experiencia en aplicación y valuación de técnicas de exploración psicológica y/o pedagógicas.

Formación o probada experiencia en ejercicio profesional con niños y adolescentes.

Probada experiencia en cargos gerenciales, especialmente en conducción de gabinetes psicopedagógicos.

Trabajo en equipos interdisciplinarios.

Experiencia en capacitación.

Participación en trabajos de investigación.

11º.- Los CETAAP Itinerantes de las Regiones de Cultura y Educación II, III, IV, V y VI, tendrán su sede administrativa en la escuela de la Región a la que pertenece, que registre la matrícula superior y/o ubicación geográfica estratégica para cubrir adecuadamente la prestación de servicios, con la modalidad itinerante.

12º.- De su dotación inicial mínima: el equipo técnico de cada CETAAP Itinerante, está conformado por un (1) psicólogo, un (1) psicopedagogo, un (1) fonoaudiólogo y un (1) asistente social.

13º.- Del perfil de los profesionales:

Psicólogo: probada formación o experiencia en aplicación y evaluación de técnicas de exploración psicológica; priorizando en su selección aquellos

profesionales disponibles en el Sistema Educativo Provincial y con residencia habitual en la Región de Cultura y Educación que desarrollará tareas.

Psicopedagogo: probada formación o experiencia en aplicación y evaluación de técnicas de exploración psicológica y pedagógicas priorizando en su selección aquellos profesionales disponibles en el Sistema Educativo Provincial y con residencia habitual en la Región de Cultura y Educación que desarrollará tareas.

Fonoaudiólogo: formación o probada experiencia en el trabajo con niños y adolescentes, trabajo en equipo interdisciplinario.

Asistente Social: formación y experiencia en tareas de campo, abordaje sistémico de la problemática familiar, trabajo en equipos interdisciplinarios.

14º.- Se accederá al cargo de integrante de los Centros Técnicos de apoyo al Aprendizaje mediante concurso de títulos, antecedentes y oposición.

15º.- La dotación asignada, es la mínima, para cubrir la demanda de la Región de Cultura y Educación, atento a la matrícula acreditada a la fecha, y podrá ser modificada siempre que su fundamento asegure equidad en la atención de la demanda que cada Región genera.

16º.- En cada CETAAP-Itinerante, un profesional actuará de vínculo con la Coordinación General CETAAP de la Región de Cultura y Educación I, con responsabilidad funcional y administrativa en el cumplimiento de los objetivos para los que fueron creados, rol que podrá ser rotado entre los miembros de cada equipo técnico y convalidado por la Coordinación General.

17º.- A los fines del control estadístico de la provisión de servicios de cada CETAAP Itinerante, la Coordinación General contará con la base de datos provincial y se conformarán los equipos que llevarán adelante proyectos de investigación, focalizando aquellos problemas que impactan directamente en el proceso de aprendizaje y formulando a la autoridad institucional, recomendaciones para la toma de decisiones.

CAPITULO V - DE LA JUNTA DE CLASIFICACION

ART. 11. – Créanse dependiente del Gobierno de la Provincia y del Consejo de Educación, tres Juntas de Clasificación Docente.

Una con sede en la ciudad de San Luis, que tendrá competencia sobre las Regiones Educativas I y VI; otra en la ciudad de Villa Mercedes, que tendrá competencia sobre las Regiones Educativas II y III y la otra en la localidad de Concarán que tendrá competencia sobre las Regiones Educativas IV y V,

Cada una de ellas estará integrada por siete (7) miembros titulares y sus correspondientes suplentes. **Cinco (5) de estos miembros y sus respectivos suplentes serán elegidos por voto secreto, directo y obligatorio del personal docente en actividad** y durarán cuatro años en su función, debiendo renovarse tres de ellos, cada dos años, no pudiendo ser reelegidos. Otro, en la cantidad de uno (1) y su respectivo suplente será representante de la entidad gremial con personería gremial o en su defecto en caso de no existir asociación con personería gremial, de la asociación con mayor cantidad de docentes cotizantes del sector docente provincial. Y otro, en cantidad de uno (1) y su respectivo suplente será docente activo representante del Gobierno Provincial. Estos dos últimos durarán dos años en sus funciones pudiendo ser reelegidos una sola vez.

I- Estarán integradas de la siguiente forma:

Un representante de la educación rural

Un representante del nivel Inicial

Un representante del Ciclo EGB1 y EGB 2

Un representante del Ciclo EGB3

Un representante Polimodal / TTP/TAP

Un representante Gremial del sector docente de Educación Especial.

Un representante del Gobierno Provincial del sector docente de las áreas especiales.

La presidencia de la Junta de Clasificación será ejercida por un miembro de la misma, siendo rotativa y durando su mandato un año calendario.

De igual forma se elegirá un secretario, ejerciendo sus funciones un año calendario, en forma rotativa.

II- Serán requisitos para ser miembros de la Junta:

Revistar en la modalidad respectiva como docente titular en situación activa

Poseer doce (12) años en el ejercicio efectivo de la docencia en el sistema provincial, en la modalidad respectiva, con concepto no inferior a Bueno en los dos últimos años en la provincia.

Poseer título docente para el ejercicio de las asignaturas o cargos en los establecimientos educativos mencionados, en cualquiera de sus modalidades según la competencia de títulos vigentes al momento de producirse la convocatoria.

III- Serán condiciones de los miembros titulares y suplentes de Junta las siguientes:

Los miembros titulares están obligados a solicitar licencia por cargo de mayor jerarquía con goce de haberes, en las asignaturas y cargos que desempeñen en cualquier nivel o modalidad educativa provincial, más un adicional equivalente a los haberes al cargo de maestro de grado.

Los docentes que integren la junta de clasificación no podrán inscribirse para interinatos y suplencias, ni presentarse a concurso para ascenso o traslados mientras estén en ejercicio de sus funciones.

Los miembros suplentes se incorporarán automáticamente a la Junta en los casos de vacancia del cargo o por ausencia del miembro titular cuando esta sea como mínimo de treinta días corridos.

IV- Serán funciones de los miembros de junta de clasificación los siguientes:

a) El estudio de los antecedentes del personal y la clasificación de éste por orden de mérito, así como la fiscalización, conservación, actualización y custodia de los legajos correspondientes.

b) Elaborar los criterios de valoración de antecedentes y méritos.

c) Confeccionar las nóminas por orden de mérito de los aspirantes a interinatos y suplencias, concursos, traslados, etc.

d) Dictaminar en los pedidos de traslados, permutas, reincorporaciones y acrecentamiento de horas; así como en los concursos de ascensos.

e) Designar un representante como miembro de los jurados y elaborar una lista de candidatos a miembros de jurados que reúnen los requisitos conforme a reglamentación vigente, y proponer a los aspirantes, con derecho a oposición en los concursos de ascenso, la nómina de candidatos para integrar los jurados, de la cual los concursantes elegirán los miembros restantes de los docentes.

Los jurados se constituirán en número impar con un máximo de siete.

f) Informar sobre la ubicación del personal en disponibilidad.

g) Resolver en los recursos de revocatoria y elevar los de jerárquico en subsidio a la autoridad superior jerárquica, referidos a la calificación del personal docente.

V- Serán deberes de los miembros de junta de clasificación:

a) Redactar y respetar su reglamento interno.

b) Dar amplia publicidad a las listas por orden de antecedentes y méritos de los aspirantes a ingreso, ascenso, traslados, permutas, interinatos y suplencias, siendo pasible de la más alta sanción para el caso de adulteraciones de las mismas.

c) Cumplir con los plazos para la realización del cronograma anual de tareas fijado por el organismo de acuerdo a cada modalidad de enseñanza.

d) Recibir la solicitud y los antecedentes personales de los aspirantes a participar en cada tipo de concurso.

e) Formar los legajos del personal docente sobre base de copias autenticadas de los antecedentes presentados.

VI- Serán derechos de los miembros de junta de clasificación

a) La situación de revista no podrá ser modificada en los respectivos establecimientos en cuanto a turnos y horarios de trabajo mientras dure su mandato, como tampoco podrá disponerse el pase o cualquier otra medida que signifique cambio de jerarquía o ubicación.

b) Se regirán por las normas establecidas en el régimen de licencia docente y harán uso de sus vacaciones anuales reglamentarias de acuerdo con las que en su condición de docente les

corresponda y en forma escalonada de manera de no interrumpir el normal funcionamiento de la Junta.

VII- Recusación de un miembro de Junta

Un miembro de Junta podrá ser recusado de intervenir en la calificación de un postulante cuando:

- a) Sea familiar hasta en cuarto grado de consanguinidad o tercer grado de afinidad.
- b) Forme parte de una misma sociedad comercial.
- c) Sea amigo íntimo o enemigo manifiesto.

VIII- Excusación. Los miembros de junta que se encuentren incurso en algunos de estos supuestos deberán excusarse de intervenir en la clasificación correspondiente.

2- En caso de no hacerlo podrá imponerse nulidad de todo lo actuado en su intervención y este pedido podrá efectuarlo cualquiera de los interesados dentro de los diez días de publicada la clasificación.

3- Tanto la excusación como la recusación de los miembros de junta y el pedido de nulidad serán resueltas por la Junta por decisión de la mayoría de los miembros.

Art. 11°.-

Su Reglamentación:

I. De la presidencia y secretaría de las Juntas.

En los casos de licencias, inasistencias, recusación o suspensión del presidente o del secretario, la propia Junta determinará por votación su reemplazo.

II. La antigüedad puede ser continua o discontinua. Será computada a la fecha de presentación de las listas de candidatos y los años exigidos podrán acreditarse con los servicios prestados en las escuelas transferidas por la Ley N° 24049, por el Convenio de Transferencia de Servicios Educativos Nacionales a la Provincia de San Luis (de fecha 03/03/92), por la Resolución N° 11-MCyE (de fecha 03/06/92) y sus Actas Complementarias.

Entiéndase por modalidad respectiva, los niveles y ciclos de la estructura del Sistema Educativo Provincial en el que se desempeñe el docente.

Se consideran los doce (12) años en el ejercicio efectivo de la docencia en el Sistema Provincial como antigüedad mínima necesaria, teniendo en cuenta la equivalencia entre la estructura anterior y la estructura establecida por la Ley N° 24195, reconociendo lo establecido en la Resolución N° 41/95 CFCyE, incisos c) y d).

III. El personal docente titular que en virtud de esta situación de revista sea electo miembro de las Juntas de Clasificación o integrante de las Juntas Electorales, está obligado a solicitar licencia con goce de haberes en las funciones titulares y/o interinas que desempeñe. El derecho a esta licencia se mantendrá en tanto los cargos respectivos no sean cubiertos de conformidad con las normas legales y reglamentarias de aplicación. Respetando el principio constitucional de “igual remuneración por igual tarea”, el área correspondiente implementará las medidas necesarias para que todos los integrantes de la Junta Electoral perciban la misma remuneración, más el adicional previsto en el articulado de la Ley.

IV. Será función de las Juntas de Clasificación recibir los pedidos de cobertura de cargos u horas a cubrir, y darles el curso correspondiente en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas.

Ninguno de los miembros que integren las Juntas de Clasificación podrán ser removidos de sus mandatos, excepto si perdieren las condiciones que para el docente exige el Estatuto Docente o incurriere en un número de inasistencias injustificadas que alcance al diez por ciento (10%) de las sesiones anuales.

V. Del Reglamento Interno:

1. Las Juntas de Clasificación deberán dictar su reglamento interno, el que deberá establecer, entre otras, las siguientes disposiciones:
 - a) Las decisiones de la Junta de Clasificación se tomarán por simple mayoría de la totalidad de sus miembros. Las disidencias deberán ser fundadas y se harán constar en el dictamen y en el acta respectiva.
 - b) El quórum lo formarán cinco (5) miembros en cuyo caso las decisiones serán tomadas por unanimidad.
 - c) Los dictámenes serán firmados por el Presidente y por el Secretario y en ellos se hará constar que la decisión se ajustó a los incisos a) o b) de la reglamentación de este artículo.
 - d) Las Juntas fijarán el horario a cumplir que serán de siete (7) horas reloj diarias y treinta y cinco (35) horas reloj semanales, y realizarán como

mínimo una sesión semanal, común a todos los miembros, para el tratamiento y resolución de los asuntos planteados.

- e) Los miembros de la Junta de Clasificación asistirán a la sede que les asigne la Superioridad y cumplirán diariamente el horario de siete (7) horas fijadas.

- 2. Las Juntas de Clasificación exhibirán en sus sedes y enviarán a las sedes de las Regiones de Cultura y Educación los listados elaborados por orden de mérito, para que estos procedan a su exhibición en lugar visible, por un lapso no menor de treinta (30) días, excepto los listados a aspirantes a interinatos y suplencias, los cuales serán exhibidos permanentemente por todo el período escolar que corresponda, o hasta que sean reemplazados por los que tendrán vigencia en el próximo ciclo lectivo.

Se publicará en los medios masivos de comunicación de la Provincia, las fechas en que comenzará la exhibición de los listados por orden de mérito y el plazo para la notificación, tanto para concursos como para interinatos y suplencias. El incumplimiento de esta disposición por parte de los responsables se considerará falta a los efectos de la aplicación del Art. 122°. Remitirse al Art. 117° Apartados 1, 2 y 3.

- 3. De los Legajos del personal:

- 1. Las Juntas de Clasificación formarán el legajo de los docentes sobre la base de títulos y antecedentes que estos presenten. Una ficha con nombre y apellido y situación de revista servirá para ordenar en un fichero por orden alfabético a todos los docentes. Las mujeres figurarán con apellido de soltera. Una segunda ficha con nombre y apellido, tipo y número de documento de identidad; situación de revista, domicilio, código postal y teléfono, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, registrará en forma discriminada a la totalidad de los títulos, cursos y antecedentes que presente el docente y el valor de puntaje que se le otorgue en cada oportunidad en que se ha clasificado. El legajo y las fichas serán numeradas en forma coincidente. Los cambios de datos producirán una inmediata corrección de las fichas mencionadas a efectos de mantener la actualización de los legajos.
- 2. A pedido de los interesados podrán expedirse fotocopias de su ficha de valoración.

3. Cada vez que se renueven las Juntas de Clasificación, deberán convocar a los docentes para verificación de los legajos.

4. De los Formularios

El Gobierno de la Provincia de San Luis, aprobará la tipificación e imprimirá los formularios y costeará todo material necesario para el funcionamiento de las Juntas.

5. De la Infraestructura

El Gobierno de la Provincia proveerá el local de las Juntas, garantizando el espacio adecuado, mobiliario necesario y todo insumo para el correcto funcionamiento de las mismas.

VI. Ninguno de los miembros que integren las Juntas de Clasificación podrán ser removidos de sus mandatos, excepto si perdieren las condiciones que para el docente exige el Estatuto Docente, o incurriere en un número de inasistencias injustificadas que alcance al diez por ciento (10%) de las sesiones anuales.

VII. La Junta designará un presidente “ad hoc” para los casos que el presidente fuese recusado o transitoriamente suspendido.

Los miembros de la Junta de Clasificación sólo podrán ser recusados para intervenir en la clasificación de un candidato, cuando se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:

1. Sea familiar hasta de cuarto grado de consanguinidad o tercer grado de afinidad.
2. Forme parte de una misma sociedad comercial.
3. Sea amigo íntimo o enemigo manifiesto.
4. Hayan recibido beneficios de importancia, dádivas u obsequios del docente a clasificar.
5. Hayan emitido opinión pública y documentada o dictamen o dado recomendaciones respecto de la persona a clasificar.

VIII. Sin Reglamentación.

ART. 12. - La calificación de los docentes se ajustará a la valoración vigente para cada modalidad de la enseñanza.

En caso de disconformidad con las resoluciones de la Junta de Clasificación, el Docente podrá interponer recurso de Revocatoria ante la misma y Jerárquico en subsidio ante la Autoridad

Superior. El recurso de Revocatoria lleva implícito el jerárquico en subsidio únicamente en los casos de las decisiones referidas en el Artículo 46 de la Ley 5540. Podrá igualmente hacer uso del derecho de recusación con causa en la forma que determine la reglamentación de la Ley.

a) Los recursos de Revocatoria, como el Jerárquico en subsidio deberán ejercerse dentro de los cinco (5) días hábiles desde la notificación a los interesados. Vencido ese plazo la resolución quedará firme.

b) La junta deberá expedirse dentro de los diez (10) días hábiles de la presentación del docente que ejerza el recurso de Revocatoria, el cual deberá resolverse sin sustanciación por el órgano que produjo el acto, salvo medidas para mejor proveer y concederá el Jerárquico en subsidio ante la superioridad si aquel fuere denegado.

Concedido el recurso Jerárquico el mismo será elevado de inmediato y de oficio al Ministerio en cuya jurisdicción actúe el órgano emisor del acto para su sustanciación. Será resuelto por el Poder Ejecutivo en forma definitiva y tal decisión causara estado. El plazo para hacer uso de este derecho será de cinco (5) días y correrá simultáneamente para todas las partes. Las providencias de trámite se notificarán conforme lo establece la Normativa de Procedimiento Administrativo Provincial.

Salvo norma expresa en contrario, los recursos deducidos en este ámbito se regirán por las Normas generales del Procedimiento Administrativo Provincial previsto por la Ley N 5540.

Art. 12°.-

Sin Reglamentación

ART. 13. – Régimen electoral de la junta de Clasificación

a) La elección de los miembros docentes de la Junta de clasificación será por el voto directo, secreto y obligatorio del personal docente titular, interino y suplente de las respectivas modalidades registrados en los padrones oficiales y emitirán su voto si se encuentran en el ejercicio de la función.

b) Se confeccionará una boleta por cada candidato con su respectivo suplente. Los cargos de titular y suplente serán para la lista ganadora. En caso de presentarse una lista única para alguno de los niveles, el cargo se adjudicará al candidato de ésta.

c) La elección será a simple mayoría de sufragios y los docentes deberán elegir al candidato que represente a la modalidad a que pertenece, emitiendo un voto por cada nivel en el que se desempeña.

I- Las elecciones de los miembros de Junta se realizarán en el mes de Mayo tomando posesión de su mandato el primero de Junio y finalizarán el 31 de Mayo del año que correspondiere.

La convocatoria de la Junta Electoral respectiva será fijada por el Gobierno de la Provincia con no menos de 60 días de anticipación al día del comicio.

La designación de los miembros de la Junta Electoral será atribución de la Junta de Clasificación saliente.

Art. 13°.-

Su Reglamentación:

1. Proceso Electoral

- a) Los padrones incluirán la totalidad de los docentes del Sistema Educativo Provincial, con la situación de revista que posean al momento de la convocatoria.
- b) Cada Junta de Clasificación designará una única Junta Electoral por Jurisdicción Electoral , integrada por siete (7) docentes y dos (2) auxiliares administrativos, que actuará en relación de los comicios para elección de Consejo de Educación y Junta de Clasificación. La Junta Electoral deberá elegir de entre sus miembros un (1) Presidente y un (1) Secretario. Se entenderá por Jurisdicción Electoral, la Jurisdicción asignada a cada Junta de Clasificación.
- c) Serán funciones de cada Junta Electoral entender y resolver en todo lo concerniente a la confección y aprobación de padrones, listas de candidatos, impugnaciones previas, acto eleccionario, escrutinio final y proclamación de los docentes electos.

2. La Junta Electoral comenzará sus funciones inmediatamente después de constituida, y comunicará a los docentes la fecha del acto eleccionario dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a su constitución.

3. Los docentes que integren la Junta Electoral deberán solicitar licencia con goce de sueldo en sus funciones titulares y/o interinas que desempeñen,

siempre que los cargos interinos no sean cubiertos por personal titular, de acuerdo con las normas del estatuto. Respetando el principio constitucional de “igual remuneración por igual tarea”, el área correspondiente implementará las medidas necesarias para que todos los integrantes de la Junta Electoral perciban la misma remuneración, más el adicional previsto en el articulado de la Ley.

4. Cada Junta Electoral solicitará en forma inmediata a los organismos pertinentes los padrones de docentes titulares, interinos y suplentes al momento de la convocatoria. Al momento del cierre de padrón los interinos y suplentes deberán encontrarse en funciones y acreditar una antigüedad mínima de un año en la docencia.
5. Los docentes que correspondan simultáneamente a más de un nivel, ciclo o representación, figurarán en los padrones respectivos y deberán votar en cada uno de ellos.
6. En el padrón electoral constará el nombre y apellido del votante, el cargo, documento de identidad (L.E., L.C. o D.N.I.) y establecimiento en que se desempeña a la fecha de cierre del padrón.
7. A los efectos de presentar una lista en el acto eleccionario, se requerirá el auspicio de, por lo menos, el diez por ciento (10%) de los docentes que figuren en el padrón de la correspondiente Región de Cultura y Educación a la cual representa, de acuerdo a lo establecido en el Art. 11, inciso 1, de la Ley N° 5648. A tal efecto la Junta Electoral proveerá el modelo de formulario para presentar los avales correspondientes. En este formulario, además de la firma, deberán incluirse todos los datos que figuren en el padrón. Ningún docente podrá avalar más de una lista por nivel, ciclo o representación en el que se desempeñe. Las listas deberán presentarse con no menos de sesenta (60) días corridos, anteriores a la fecha fijada para la elección. Durante los diez (10) días hábiles posteriores a la presentación de las listas, la Junta Electoral examinará si los candidatos que figuren en éstas reúnen los requisitos necesarios, dispondrá la inmediata publicación de las listas por cinco (5) días hábiles, considerará las impugnaciones que se hubieren formulado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al del último día de la publicación y las aprobará o rechazará por resolución fundada, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles desde la fecha de recepción. Los

candidatos no podrán integrar más de una lista.

8. Los padrones y los listados de cotizantes docentes deberán exhibirse dentro de los cuarenta (40) días corridos de la constitución de la Junta Electoral en su sede. La Junta Electoral deberá dar amplia difusión a las mismas, enviando a su vez copias a cada una de las instituciones educativas de las respectivas jurisdicciones.

Las impugnaciones a los padrones y listas de cotizantes docentes, debidamente fundadas deberán ser presentadas en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles desde la fecha de publicación.

Recibidas las impugnaciones la Junta Electoral deberá expedirse en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, emitiendo los padrones definitivos.

9. Cada lista de candidatos deberá acreditar un (1) apoderado o representante legal, ante la Junta Electoral, mediante instrumento privado suscripto por todos los integrantes de las listas respectivas. El apoderado o representante legal debe reunir las condiciones para ser elector.
10. Durante el período preelectoral, en las carteleras de los establecimientos se exhibirán, en lugar visible, las boletas y pliegos aclaratorios que los representantes de cada lista quieran exponer. Desde el día hábil anterior al acto eleccionario sólo podrán exhibirse las listas oficializadas con los nombres y apellidos de los candidatos correspondientes, quedando prohibida toda manifestación y propaganda.
11. La Junta Electoral determinará el número de mesas receptoras de votos de acuerdo con la cantidad de votantes y su ubicación en las escuelas de cada región. Estas mesas contarán con un (1) presidente y dos (2) suplentes designados por la Junta Electoral. La designación de autoridades y sus obligaciones son las preceptuadas en los Arts. 75) y 76) del Código Electoral Nacional. Las listas oficializadas podrán designar un (1) fiscal general, y fiscales de mesa, que serán debidamente acreditados por la Junta Electoral. En ningún caso se permitirá la actuación de más de un (1) fiscal de mesa por lista. La misión de los fiscales será la de fiscalizar el acto eleccionario y formalizar los reclamos que estimen corresponder. Los fiscales generales y los de mesas deberán ser electores del nivel, ciclo a representación a la que correspondiere. Los fiscales generales podrán únicamente votar en las mesas en las que actúen, aunque no estén inscriptos en ellas. Los poderes de los

fiscales generales y los de mesa serán otorgados por las listas correspondientes, conteniendo nombre y apellido completos, número de documento de identidad y su firma al pie del mismo. Estos poderes deberán ser presentados: a) por los fiscales de mesa, al presidente de la mesa en el día de la elección. b) por los fiscales generales, desde tres (3) días antes de la fecha fijada para la elección a la Junta Electoral.

12. El día de los comicios será un (1) día hábil con suspensión de actividades para los alumnos. A las 8:00 horas se constituirán las mesas receptoras de votos en las escuelas que se designaren para tal fin, y se adoptarán los recaudos para que a las 8:30 horas se inicie el acto electoral. A dicha hora se labrará el Acta de apertura respectiva en los formularios correspondientes. El acto electoral terminará a las 18:00 horas debiendo labrarse el Acta de clausura que será firmada por las autoridades de la mesa y fiscales, si los hubiere.
13. El Acta de apertura será redactada en los siguientes términos: En... (localidad)... a... (en letras)... días del mes de... (en letras)... del año... (en letras)... siendo las... se declara abierto el acto electoral correspondiente a la convocatoria del día... (en letras)... del mes de... (en letras)... del año... (en letras)... para la elección de la Junta de Clasificación y el Consejo de Educación, en presencia de las autoridades de la mesa N°... que funciona en... (nombre del Establecimiento y dirección)... Señores... (nombre del presidente y suplentes 1° y 2°)... y ante los fiscales... (nombre de los presentes)... que firman al pie. El Acta se confeccionará por triplicado, una dentro de la urna, otra adjunta fuera de la urna y la tercera, deberá quedar archivada en la dirección del Establecimiento en que funciona la mesa.
14. Las boletas serán blancas, tendrán forma y tamaño uniforme y llevarán impreso el número que les asigne la Junta Electoral y los nombres de los candidatos que integran la lista. Los sobres a utilizarse en el acto eleccionario serán opacos. Ambos elementos, al igual que las urnas deberán ser provistas por el Estado Provincial.
15. Los votantes acreditarán su identidad ante la mesa receptora de votos mediante un documento (L.E.; L.C.; D.N.I.) requisito sin el cual no podrán votar. Comprobada su identidad el presidente le entregará un (1) sobre para votar que firmará en su presencia. Una vez emitido el voto, el presidente le entregará un comprobante de haber votado y asentará la constancia pertinente

en el padrón. La Junta Electoral tendrá atribuciones para determinar si el elector podrá ejercer su derecho a votar en aquellos casos de extravío de documento presentando la documentación pertinente.

16. Finalizada la elección, las autoridades comiciales realizarán el escrutinio de la urna, redactarán el acta de clausura en forma similar a la de apertura y harán constar el número de inscriptos en el padrón de sufragantes, el escrutinio provisorio, los votos impugnados o anulados y toda otra circunstancia atinente a los comicios de acuerdo al Art. 101) del Código Electoral Nacional. El Acta se confeccionará por triplicado, se colocará una dentro de la urna, otra adjunta, fuera de la urna y la tercera, deberá quedar archivada en la dirección del Establecimiento en que funcionan las mesas. Seguidamente se procederá a cerrar la urna de acuerdo a los Art. 104) y 103) del Código Electoral Nacional. Las boletas sobrantes deberán ser destruidas y los sobres sobrantes no deben colocarse dentro de las urnas utilizadas en los comicios.
17. Las urnas serán enviadas inmediatamente a la Junta Electoral, respetando los lineamientos generales establecidos en el Art. 106) del Código Electoral Nacional, debiendo la Junta Electoral tomar los recaudos pertinentes e inherentes a la geografía de cada Región.
18. La Junta Electoral considerará las impugnaciones y realizará el escrutinio final dentro de los veinte (20) días corridos de la fecha del acto electoral. En caso de empate de dos o más listas, se realizará un nuevo acto eleccionario dentro de los diez (10) días corridos posteriores al escrutinio final, entre las listas que hubieran obtenido igual cantidad de votos. De las resoluciones dictadas por la Junta Electoral podrá interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles de notificados recursos de revocatoria y jerárquico en subsidio ante la Superioridad, si fuese menester.
19. La Junta Electoral proclamará los candidatos electos y elevará a las autoridades superiores la nómina de los mismos para que se les extienda el nombramiento.
20. Si por causas debidamente justificadas, alguna mesa no hubiere podido constituirse en la fecha señalada o fuera anulada, la Junta Electoral llamará elecciones complementarias dentro del término de diez (10) días corridos de aquella.
21. Los docentes titulares, interinos y suplentes impedidos de emitir el voto

deberán justificar por nota, siguiendo la vía jerárquica, esa circunstancia, adjuntando las constancias reglamentarias. Las causas de no emisión de voto están contempladas en los Arts. 75º, 76º y 84º de la Ley Provincial N° 5648 y la presente reglamentación. La no emisión del voto, sin causa justificada será sancionada en la forma establecida en los Arts. 122º, 123º y 124º de la Ley Provincial N° 5648 y la presente reglamentación.

22. Los docentes designados para actuar como autoridades comiciales no podrán excusarse del cumplimiento de dicha función, salvo en los casos establecidos en el punto 20. De no mediar estas razones y otras causas justificadas, serán pasibles de las sanciones disciplinarias establecidas en los Arts. 122º, 123º y 124º de la Ley Provincial N° 5648 y la presente reglamentación.
23. El mandato de la Junta Electoral finaliza al constituirse las Juntas de Clasificación y el Consejo de Educación. La Junta Electoral, una vez asumidas las Juntas electas, dispondrá la destrucción de boletas y sobres utilizados en el escrutinio.
24. La Junta de Disciplina recibirá la totalidad de las actas y demás documentación correspondiente al acto electoral de las Juntas de Clasificación y lo tendrá en guarda hasta la designación de la próxima Junta Electoral.
25. El Cuerpo de Supervisores actuará como asesor natural del Consejo de Educación a través de mecanismos que garanticen la participación de todo el personal docente.

CAPITULO VI - DE LA CARRERA DOCENTE

ART. 14. – El ingreso en la carrera docente se efectuará por el cargo de menor jerarquía del escalafón respectivo salvo las reincorporaciones, y es condición previa e indispensable para asegurar los derechos que se relacionan a traslados, permutas, incremento de horas cátedras y ascensos.

Art. 14º.-

Su Reglamentación:

Remitirse a reglamentación de los Arts. 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 31º al 50º.

CAPITULO VII - DEL INGRESO A LA DOCENCIA

ART. 15. – Para ingresar en la docencia por el modo en que este Estatuto y su reglamentación establezcan, deben cumplirse por el aspirante las siguientes condiciones generales y concurrentes:

- a) Ser argentino nativo o naturalizado, en este último caso tener como mínimo cinco años de residencia en el país y dominar el idioma castellano.
- b) Poseer la capacidad física, buena salud, conducta y ética inherentes a la función educativa.
- c) Poseer título docente o habilitante que corresponda.
- d) Ser Argentino nativo o naturalizado y poseer dos años de residencia efectiva en la provincia verificada mediante presentación de Documento Nacional de Identidad.

Art. 15°.-

Su Reglamentación:

No tendrá derecho al ingreso el personal que goce de una jubilación o retiro en cualquier jurisdicción o se encuentre en condiciones de obtener la jubilación ordinaria en su máximo porcentaje.

- a) Sin Reglamentar
- b) La capacidad psicofísica deberá acreditarse al momento de la toma de posesión y con el certificado respectivo, extendido por el servicio médico provincial.
- c) El título docente es el otorgado por establecimientos para formación de maestros y profesores por el ejercicio profesional de la educación, en el nivel y tipo de su competencia.
 - El título habilitante es el otorgado por establecimientos de Formación técnico-profesional para ser considerado según su especialidad.
 - El título supletorio es el otorgado por establecimientos de Formación técnico-profesional para ser considerado según su contenido.

Los títulos supletorios serán admitidos en defecto de los habilitantes y éstos en defecto de los títulos docentes.

El anexo de títulos determinará la competencia de los mismos. Este anexo será

elaborado por la Comisión de Estudios de Títulos según lo estipulado en la reglamentación del Art. 18º, inciso a) punto 1 del Estatuto Docente.

- d) Podrá exceptuarse del requisito de poseer dos (2) años de residencia en la Provincia cuando las necesidades del sistema educativo así lo amerite y estando las listas de aspirantes a ocupar cargos agotadas.

ART. 16. – En lo sucesivo no se concederán autorizaciones, habilitaciones, capacitaciones ni reválidas para el ejercicio de la enseñanza en aquellas asignaturas y cargos para los cuales existan títulos docentes específicos otorgados por Institutos de Formación Docente y/o Universidades, con excepción de los legalmente reconocidos por acuerdos suscriptos con Gobiernos de Provincias o de Países extranjeros.

Art. 16º.-

Su Reglamentación:

- a) Título Docente para el cargo o Espacio Curricular en el nivel de su competencia.
- b) Título Habilitante para el cargo o Espacio Curricular de su competencia. El listado de títulos habilitantes se usará una vez agotados el listado de quienes poseen título docente.
- c) Título supletorio para el cargo o Espacio Curricular de su competencia. Los títulos supletorios serán admitidos en defecto de los habilitantes y éstos en defecto de los títulos docentes.
- d) El certificado de aptitud psicofísica deberá acreditarse en el momento de la toma de posesión.

ART. 17. – Cuando no existan en la lista aspirantes en las condiciones establecidas en el Artículo 15 Inciso a), la Junta de clasificación, de acuerdo a la reglamentación, determinará el modo de comprobación de la idoneidad de los candidatos.

Art. 17º.-

Su Reglamentación:

Cuando no exista en la lista de aspirantes en las condiciones establecidas en el Art. 15º y en sus incisos, la idoneidad de los candidatos se comprobará en oportunidad del concurso correspondiente por los medios y los procedimientos establecidos para los casos de oposición.

ART. 18. – El ingreso a la docencia se hará por el concurso de título y antecedentes, con el complemento de pruebas de oposición en los casos que lo establezca el Estatuto. Los antecedentes que la Junta de Clasificación deberá considerar son los siguientes:

- a) Título docente de acuerdo a lo establecido en el Artículo 32 del presente Estatuto.
- b) Promedio de Clasificaciones.
- c) Antigüedad del título exigible.
- d) Antigüedad de gestiones.
- e) Servicios docentes prestados con anterioridad.
- f) Residencia.
- g) Publicaciones, estudios y actividades vinculadas con la enseñanza.
- h) Otros títulos y antecedentes.

Art. 18°.-

Su Reglamentación:

a) Para ingresar a la docencia en el Nivel Inicial se requerirá como máximo contar con treinta y cinco (35) años de edad y para EGB1 y EGB2 como máximo contar con cuarenta (40) años de edad a la fecha de la primera inscripción en la respectiva Junta de Clasificación, excepto que posean antigüedad docente en establecimientos oficiales o adscriptos y siempre que la diferencia entre los años de edad del aspirante y los servicios computados, no excedan los treinta y seis (36) y cuarenta y uno (41) años respectivamente.

1. Conformar una Comisión de Estudios de Títulos integrada por un (1) representante del Programa Educación, Deporte y Juventud u organismo que lo reemplace, un (1) representante del Consejo de Educación, un (1) representante de cada Junta de Clasificación, un (1) representante del Cuerpo de Supervisores Provinciales, un (1) representante por los Institutos de Formación Docente Continua Provinciales, quien unificará y establecerá criterio para la habilitación y valoración de títulos de acuerdo con los requisitos señalados en la Ley Provincial de Educación y el presente Estatuto.

Los integrantes de esta Comisión serán designados mediante instrumento legal correspondiente con relevo de funciones, por el período de funcionamiento necesario de dicha Comisión, percibiendo como remuneración la correspondiente al cargo del que está relevado.

La Comisión de Estudio de Títulos, elaborará y/o actualizará anualmente un nomenclador, con títulos habilitados hasta el 31 de diciembre, el que será considerado a los efectos del ingreso a la docencia del siguiente año.

Los dictámenes de la Comisión serán elevados al Programa Educación, Deporte y Juventud para el dictado del correspondiente acto resolutivo.

2. El título docente es el otorgado por establecimientos para formación de maestros y profesores para el ejercicio profesional de la educación en el nivel y tipo de su competencia.

3. El título habilitante es el otorgado por establecimientos de formación técnico-profesional para ser considerado según su especialidad.

4. El título supletorio es el otorgado por el establecimientos de formación técnico-profesional para ser considerado según su contenido.

b) Se considerará promedio de clasificaciones al promedio que resulte de:

1. Promedio general del título básico más el promedio de práctica y residencia.
2. Promedio general del título básico, más promedio de práctica de la enseñanza, más promedio de residencia de la enseñanza.
3. En caso de no figurar práctica y/o residencia de la enseñanza, se valorará el promedio general del título básico.
4. Para los casos en que se fijan dos títulos para cubrir los cargos de la especialidad en que se inscriban los aspirantes, se tomará el valor numérico del promedio general del título básico.

En todos los casos se considerarán los valores numéricos computados hasta los centésimos.

c) Se valorará la antigüedad del título por cada año a partir de la fecha en que egresó.

d) Entiéndase por antigüedad de gestión los trámites administrativos que el docente realiza cada vez que procede a inscribirse como aspirante a cargos docentes y/o espacios curriculares titulares, interinos y suplentes.

e) Por antigüedad

Por antigüedad en el desempeño efectivo de las funciones específicas,

correspondientes a los cargos docentes que el interesado haya ejercido en carácter titular, interino o suplente, por cada año o fracción no menor a seis (6) meses.

ART. 19. - Habilitan para la docencia en todos los niveles, los títulos docentes de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 32 de la presente Ley, que correspondan al cargo, disciplina y en la especialidad en que se desempeñaren.

Art. 19°.-

Sin Reglamentación

CAPITULO VIII - DE LA ÉPOCA DE LOS NOMBRAMIENTOS

ART. 20. - Las designaciones del personal docente titular, se harán en el mes de febrero de cada año escolar.

Art. 20°.-

Sin Reglamentación

CAPITULO IX - DE LA ESTABILIDAD

ART. 21. – El personal docente comprendido en el presente Estatuto tendrá derecho a la estabilidad en el cargo mientras dure su buena conducta y conserve las condiciones ético-profesionales, la eficiencia docente y la capacidad física necesaria para el desempeño de las funciones que tiene asignadas.

Art. 21°.-

Su Reglamentación:

Es lo que no está penado por la Ley. Reglamentado en el Art. 5° Inciso d).

El derecho a la estabilidad se pierde cuando:

- a) El docente reúna los requisitos exigidos para obtener los beneficios máximos de jubilación.
- b) Cuando el docente obtenga dos calificaciones inferiores a bueno o menor que el 50% del puntaje máximo, en un período de cinco (5) años, o una calificación inferior a regular o a su equivalente numérico, aunque esas calificaciones alternen en cualquiera de los cargos

docentes, dentro de la misma rama de la enseñanza, cuando se desempeñe en más de un cargo. En estos casos la rama técnica dispondrá la realización de una investigación a fin de emitir criterios sobre la procedencia del cese, y éste se producirá previo dictamen de la Junta de Disciplina.

A los efectos del período de cinco (5) años que alude el presente inciso, el cómputo se debe realizar a partir del ciclo lectivo en que obtuviere la primera calificación inferior a bueno.

En el caso de pluralidad de desempeño, la Junta de Disciplina se expedirá además si el mismo opera en todos o en algunos de ellos.

- c) Cuando el docente haya agotado el plazo máximo previsto, en situación de disponibilidad, de acuerdo con lo establecido en el Art. 26°.
- d) Por sanción expulsiva dispuesta conforme con las normas del Estatuto Docente.
- e) Cuando el docente en violación de normas que fija el Estatuto Docente, gestione o acepte nombramiento o ascenso en contra de sus disposiciones expresas, perdiendo el beneficio obtenido anti estatutariamente.

ART. 22. - No podrá ser removido, trasladado, disminuido de jerarquía o categoría, separado del cargo, declarado cesante o exonerado bajo ningún pretexto, sino como resultado de sanción fundada en sumario previo, instruido de acuerdo a las normas establecidas.

Art. 22°.-

Sin Reglamentación

ART. 23. - La violación de lo preceptuado en el artículo anterior, autoriza al afectado a recurrir a la justicia mediante recurso de amparo. En caso de que el amparo le fuere favorable el recurrente tendrá derecho a que se le abone los haberes que hubiere dejado de percibir hasta el momento de la reincorporación incluidos los gastos y costas del juicio.

Art. 23°.-

Sin Reglamentación

ART. 24. - En ningún caso las ideas políticas, religiosas, o filosóficas de los docentes, expuestas fuera de la escuela, ni las actividades gremiales, podrán ser causales de sanciones disciplinarias de ninguna índole.

Art. 24°.-

Sin Reglamentación

ART. 25. – El Consejo de Educación podrá encomendar funciones docentes o administrativas en carácter transitorio al personal en disponibilidad con goce de haberes.

Art. 25°.-

Su Reglamentación:

El Consejo de Educación ad referendum del Poder Ejecutivo podrá asignar funciones docentes, administrativas, en carácter transitorio al personal en disponibilidad con goce de sueldos teniendo en cuenta: el respeto a la unidad del grupo familiar, turno y carga horaria salvo acuerdo expreso del docente involucrado.

ART. 26. – Cuando por razones de cambio de plan de estudios o clausura de escuelas, cursos, divisiones, secciones de grado, sean suprimidos cargos docentes y los titulares deban quedar en disponibilidad, ésta será con goce de haberes. La superioridad procederá a darle nuevo destino con intervención de la respectiva Junta de Clasificación, que tendrá en cuenta su título de especialidad docente o técnico profesional y el turno en que se desempeña:

a) En el mismo establecimiento o en otro de la misma localidad.

b) En otra localidad previo consentimiento del interesado. La disconformidad fundada y aceptada por el Consejo de Educación, otorga el derecho al docente a permanecer hasta un año en disponibilidad con goce de haberes y otro en disponibilidad sin goce de haberes, cumplido el término se considerará cesante en el cargo. Durante estos dos años tendrá prioridad para ocupar las vacantes que se produzcan en la misma zona donde prestaba servicios o en otras similares.

Art. 26°.-

Su Reglamentación:

1. Actos administrativos

La supresión del cargo o Espacio Curricular o la disminución del número de horas cátedra en la que el docente estuviere designado, se efectivizará de acuerdo con las normativas vigentes y previa información al superior jerárquico, por el personal responsable del servicio, y será convalidar por el respectivo acto administrativo de aprobación o reajuste de Planta Orgánica Funcional.

De acuerdo con ello el inicio de la disponibilidad tendrá en cada caso particular una fecha cierta.

2. a.1) Docentes de Nivel Inicial, EGB1 y EGB2

Quedará en disponibilidad el docente del establecimiento de menor puntaje en el cargo.

A igual puntaje, el que posea menor puntaje de títulos. Si subsistiera la paridad correspondería la disponibilidad al que posea menor antigüedad en la docencia.

Si alguno de los docentes no acreditara asignación de puntaje por ser de reciente designación como titular, será éste quien quedará en disponibilidad. Si en dicha situación se encontraran más de un docente corresponderá la disponibilidad al de menor antigüedad en la designación como titular, en caso de igualdad quedará en disponibilidad el de menor puntaje en el listado de ingreso a la docencia.

En caso de no existir listado de ingreso a la docencia como titular, quedará en disponibilidad el de menor antigüedad en la docencia.

El orden de excedencia precedente podrá ser alterado siempre que existieren en el servicio un docente de mayor mérito que se ofreciere a desplazarse en forma voluntaria. Si hubiere más de un postulante, tendrá prioridad el de mayor puntaje.

a.2) Para docentes de EGB3, Polimodal con o sin TTP o TAP. Se cerrará la última sección, según orden numérico o de abecedario, quedando disponibles los docentes que se desempeñaren en ella.

b) Si a un establecimiento se le asignara una categoría superior, el personal jerárquico del mismo no será considerado en situación de disponibilidad, sino que su categoría será reajustada a la del servicio.

Producida esta situación, la Junta de Clasificación respectiva propiciará el dictado del acto resolutivo correspondiente, el que deberá ser comunicado a las áreas administrativas docentes correspondientes.

- d) Si a un establecimiento se le asignare una categoría inferior, su personal jerárquico permanecerá en el mismo establecimiento hasta el tratamiento de la Planta Orgánico Funcional. Si en este término el servicio no hubiere recuperado su categoría, el personal jerárquico podrá optar por permanecer en el mismo servicio, debiendo renunciar a la categoría anterior. Producida esta situación el personal no será considerado en disponibilidad, debiendo la Junta de Clasificación respectiva propiciar el acto resolutorio de reajuste de categoría. Si el personal antes dicho optara por mantener su categoría quedará en situación de disponibilidad. En caso de pasar a disponibilidad la reubicación sólo se efectivizará en establecimientos de la misma especialidad y/o modalidad. Si no pudiere ser reubicado por no existir vacantes en la misma localidad o región según lo estipulado por el docente podrá permanecer en el establecimiento de origen por un lapso máximo, de un (1) año hasta tanto se produjeran vacantes. Si en este periodo no se produjeran vacantes, el docente deberá renunciar a la categoría.

3. Procedimientos de reubicación del personal en disponibilidad.

- a) El docente declarado en disponibilidad deberá presentar a la Superioridad dentro de los diez (10) hábiles de ser declarado en disponibilidad, una nota en la que indique los establecimientos de la localidad, donde prestaba servicio si lo hubiere, o de otras localidades en las que desee ser reubicado, en el mismo u otro Espacio Curricular, cargo y turno, de acuerdo con sus títulos y antecedentes. Esta nota será elevada a la Superioridad correspondiente quién deberá darle curso en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguiendo la vía jerárquica.
- b) Reubicación transitoria. Todo docente en situación de disponibilidad deberá ser reubicado transitoriamente en cargos vacantes o en reemplazo de docentes en uso de licencias, en el establecimiento donde prestaba servicios o en otros establecimientos de la misma localidad, hasta tanto se produzca una vacante en las condiciones solicitadas por el docente . El acto de toma de posesión en el destino transitorio deberá efectivizarse el primer día de prestación de servicio después de haber sido notificado el docente por el superior jerárquico.

A los efectos de los cómputos de los períodos no trabajados la disponibilidad en el cargo u horas cátedras del personal docente se suspenderá ante la prestación de servicio por reubicación transitoria.

Si la reubicación fuera en el destino definitivo asignado por dictamen de la Junta de Clasificación, mediante acto administrativo, la disponibilidad cesará automáticamente.

En caso de que con posterioridad a la reubicación definitiva el mismo docente se viera afectado por una nueva situación de disponibilidad, comenzará a correr nuevamente el período de dos (2) años establecidos en el Estatuto Docente.

c) Reubicación definitiva. La Junta de Clasificación ofrecerá previo al movimiento anual docente, las vacantes disponibles para la reubicación definitiva, al personal docente disponible en la misma rama y de acuerdo con las siguientes pautas y prioridades:

I) Cargos Jerárquicos

- En igual cargo en la misma localidad.
- En igual cargo en otra localidad de la misma Región de Cultura y Educación.
- En igual cargo en un Establecimiento de otra Región de Cultura y Educación.
- Ante la imposibilidad de reubicar al docente en cargo de igual jerarquía, éste podrá solicitar reubicación en otro cargo de jerarquía inferior, debiendo en este caso renunciar a la categoría anterior.
- Para los cargos de Directores, Vice directores y Regentes, la reubicación solo se efectivizará en establecimientos de la misma especialidad y/o modalidad.

II) Cargos de Base

- En igual cargo en la misma localidad.
- En igual cargo en otra localidad en la misma Región de Cultura y Educación, previo consentimiento del interesado.
- En igual cargo en un establecimiento de otra Región de Cultura y Educación, previo consentimiento del interesado.

III) Horas Cátedra

- En el mismo Espacio Curricular y localidad o en otro Espacio Curricular de la misma área de incumbencia de título.
 - En el mismo Espacio Curricular de otra localidad de la misma Región de Cultura y Educación, previo consentimiento, o en otro Espacio Curricular de la misma área de incumbencia de título.
4. En todos los casos en que un docente fuera reubicado en una localidad o rama distinta a aquellos en los que revistaba, éste deberá dar conformidad y en ningún caso se deberá lesionar intereses de otros docentes disponibles de la localidad o ramas de destino.
5. Para la reubicación transitoria o definitiva en cargo u horas cátedra diferentes a las que revistaba el docente deberá poseer los títulos docentes y/o habilitantes para el ingreso a la docencia al momento de la reubicación.
6. En primer término se reubicarán los docentes con mayor antigüedad en la disponibilidad y dentro de éstos se tomará en cuenta el puntaje docente. A igualdad de puntajes accederá a la reubicación el de mayor puntaje de títulos. De persistir la paridad el de mayor antigüedad en la docencia.
- a) El personal docente sujeto a disponibilidad en los términos del Art. 26° deberá cumplir horario en el establecimiento en tareas de apoyo institucional o desarrollar cualquier tarea de carácter docente.

Durante todo el año y cada treinta (30) días la Junta de Clasificación correspondiente considerará la situación de los docentes en disponibilidad y emitirá dictamen el Subprograma Gestión Estratégica u organismo que lo reemplace, citará a los docentes disponibles para ofrecerles los cargos existentes de igual jerarquía presupuestaria y escalafonaria. La disconformidad fundada a ocupar el cargo que se le ofreciere deberá hacerla el docente por escrito. La Junta de Clasificación dictaminará sobre la validez de la causal.

CAPITULO X - DE LA CALIFICACION DEL PERSONAL DOCENTE

ART. 27. – De cada docente titular, interino o suplente la Dirección del Establecimiento o el superior jerárquico, llevará un legajo personal de actuación profesional en el cual se registrará la información necesaria para su calificación. El interesado tendrá derecho a conocer toda la

documentación que figura en dicho legajo, impugnarlo en caso de requerir que se le complete, si advierte omisión o alteración.

Art. 27°.-

Su Reglamentación:

1. El legajo profesional del docente a cargo de la Dirección del Establecimiento constará de un cuaderno de actuación donde figure:
 - a) Copia certificada de los conceptos de actuación profesional anuales.
 - b) Informe del personal jerárquico del establecimiento.
 - c) Informes de los supervisores de cada área de la educación que visiten la escuela.
 - d) Las sanciones disciplinarias.
 - e) Iniciativas que el docente haya presentado a la superioridad y las respuestas a las mismas.
 - f) Antecedentes útiles para la calificación.
 - g) Prestaciones de servicios originales o fotocopias certificadas, donde consten las altas, las bajas del desempeño laboral en cada establecimiento que hubiere prestado.
2. En la Junta de Clasificación respectiva, deberá obrar un legajo de actuación profesional de cada docente en el cual constará: ficha de inscripciones como aspirantes a interinatos o suplencias, título de nivel medio y/o polimodal, título profesional para la especialidad y/o nivel, partida de nacimiento, fotocopia de documento de identidad con domicilio actualizado. Formulario de declaración jurada de cargos cuando cambia la situación de revista o se acceda a otros cargos u horas cátedra. Prestaciones de servicios con altas y bajas, perfeccionamiento realizado, concepto de actividad profesional, original, obtenido en cada año de servicio, otros antecedentes.

ART. 28. – La calificación será anual, apreciará las condiciones y aptitudes del docente, se basará en las constancias objetivas del legajo y se ajustará a una escala de conceptos y su correlativa valoración numérica. En caso de disconformidad, el interesado podrá entablar recurso de revocatoria con el de jerárquico en subsidio, por ante el superior jerárquico respectivo, dentro de los diez días de notificado. La síntesis de la documentación a que se refiere este Capítulo y en su caso los datos complementarios que sean requeridos, se elevarán anualmente ante la Junta de Clasificación.

Art. 28°.-

Su Reglamentación:

I. El Ministerio del Progreso, o Consejo de Educación, u Organismo Competente, proveerá de un instrumento adecuado a las distintas ramas de la jerarquía de enseñanza a los efectos de la calificación numérica y conceptual de los docentes. El concepto se ajustará a la siguiente escala. Distinguido o Sobresaliente o Excelente, Muy Bueno, Bueno, Regular, Deficiente o Insuficiente.

Con respecto a asistencia y puntualidad se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento. Se determinará el porcentaje de inasistencia y el puntaje se otorgará de acuerdo a la siguiente escala:

0 % de inasistencia	100% del puntaje
Más del 0% y hasta el 2% de inasistencias	80% del puntaje
Más del 2% y hasta el 4% de inasistencias	60% del puntaje
Más del 4% de inasistencias	40% del puntaje

Para la determinación del porcentaje de inasistencias no se computarán las inasistencias por licencias contempladas en el Estatuto Docente.

Para que el docente pueda obtener el concepto profesional deberá cumplir con un mínimo de sesenta (60) días de trabajo efectivo.

II. La calificación y el Concepto surgirá de la autoevaluación del docente y de la evaluación del superior jerárquico.

En entrevista personal ambas propuestas serán analizadas por el docente y el superior jerárquico, procurando la total coincidencia.

De surgir discrepancias y mantenerse la misma, el superior jerárquico deberá dejar expresado los fundamentos ya que es responsable final de la calificación y el concepto, y se notificará en este acto al docente de la posibilidad de interponer los recursos administrativos y judiciales pertinentes.

III. Los informes escritos que emitan los supervisores serán tenidos en cuenta para la formulación del concepto.

El personal adscrito o en Comisión de Servicio en funciones docentes dentro del ámbito provincial, será calificado por el personal superior respectivo de acuerdo con las pautas del Instrumento Provincial.

El equipo Directivo de cada escuela será evaluado por el personal docente de la misma, mediante instrumento que proporcionará el organismo competente. La información obtenida será relevante para la conformación del concepto final,

realizado por el Superior Jerárquico.

IV. El personal docente titular, interino o suplente será calificado en las tareas que haya desempeñado cuando estas tengan una duración no menor de sesenta (60) días continuos y discontinuos.

En caso de no alcanzar el plazo señalado durante el año para el desempeño de su función, se le otorgará certificaciones de servicios que deberá adjuntar a su legajo.

V. El personal jerárquico formulará los conceptos obligatoriamente y los remitirá (como máximo) a la finalización del período escolar. La no formulación o la no remisión en tiempo, será considerada falta a los efectos del Art. 122º de la Junta de Disciplina.

VI. Se confeccionará tres (3) ejemplares de instrumentos conceptuales, uno (1) con destino a la Junta de Clasificación, otro para el legajo personal que se encuentra en la institución y el restante para el docente.

VII. Las sanciones que se apliquen al docente, según las prescripciones del Estatuto Docente, tendrán incidencia en el concepto que corresponda al año en que quedaron aplicadas.

VIII. El uso de licencia contempladas en la Ley Nº 5648 serán tenidas en cuenta en el concepto según la reglamentación prevista en las grillas del mencionado instrumento y se tendrán en cuenta las inasistencias injustificadas.

ART. 29. – La oficina de Personal y Estadística, dependiente de la Junta de Clasificación, llevará un legajo de actuación profesional de cada docente en el cual se registrará la información referente a concepto profesional, licencias, notas de estímulo, sanciones disciplinarias, presentaciones a concurso y otros antecedentes.

Art. 29º.-

Remitirse a Reglamentación de la Junta de Clasificación, Art. 11º.

CAPITULO XI - DEL PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

ART. 30. – Las autoridades escolares estimularán y facilitarán la superación técnica y profesional del personal en ejercicio, mediante perfeccionamiento permanente y becas de estudio e investigaciones en el país o en el extranjero con carácter educacional.

Art. 30º.-

Su Reglamentación:

Los organismos competentes estimularán y facilitarán la superación cultural, técnico-profesional y la capacitación del personal docente y aspirante en todos los niveles y modalidades mediante:

- a) Funcionamiento de Institutos o Centros para la actualización y capacitación docente
- b) Asignación de becas en el país y en el extranjero que se efectuarán conforme a las siguientes pautas:

Becas internas

Para realizar estudios en establecimientos de Educación Superior, dependiente del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y organismos correspondientes.

Los organismos de educación provinciales estimularán y facilitarán la superación cultural, técnico profesional y la capacitación del personal docente y aspirante en todos los niveles y modalidades mediante:

- a) Funcionamiento de Institutos o Centros para la actualización y capacitación docente.
- b) Asignación de becas en el país y en el extranjero que se efectuarán conforme a las siguientes pautas:

b.1. Beca interna: para realizar estudios en establecimientos de educación superior dependientes del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y por los organismos educativos provinciales correspondientes.

b.1.1. Todos los aspirantes a becas internas -docentes titulares del Sistema- deberán presentar a la Secretaría del Instituto respectivo, la siguiente documentación:

b.1.1.1. Una solicitud por escrito con los siguientes datos: filiación, domicilio, edad, fecha de nacimiento, establecimiento donde presta servicios, número de legajo, título docente, estudios cursados, trabajos realizados, becas anteriores y actuales (con detalle de horario y remuneración) estado civil y razones por las cuales solicita la beca.

b.1.1.2. Un informe del director del establecimiento donde es docente titular y/o del supervisor de la región con los antecedentes profesionales y el concepto merecido.

b.1.1.3. Un certificado de buena salud expedido por autoridad médica

provincial, que lo habilite para el desempeño de la especialidad profesional, motivo de la beca.

b.1.2. Anualmente y, de acuerdo con las necesidades del personal docente y técnico y las posibilidades financieras del Ministerio Provincial correspondiente, determinará el número de becas y las regiones para las cuales cada Instituto abrirá el concurso.

b.1.3. La Junta de Clasificación realizará la selección de los becarios y propondrá una reglamentación para la sustanciación de dicha selección.

b.1.4. La Junta de Clasificación elevará la nómina de los becarios seleccionados al Ministerio respectivo a fin de propiciar el dictado de los correspondientes actos resolutivos.

b.1.5. Se concederá licencia con goce íntegro de haberes por el término de duración total del respectivo plan de estudios, en todos los cargos y horas cátedra que desempeñe en la docencia oficial de la Provincia de San Luis, con carácter titular e interino, en éste último caso mientras dure su situación de revista como tal.

b.1.6. La prestación de servicios consistirá en la asistencia a clase, quedando el becario bajo el régimen de licencias docentes, siempre que estas no colisionen con los porcentajes exigidos para la aprobación del curso por la respectiva reglamentación.

b.1.7. A partir del primero (1º) de marzo de cada año, los becarios deberán concurrir obligatoriamente a la entidad que otorgue la beca, para cumplir tareas vinculadas a sus estudios. La Dirección de dicha entidad remitirá al área docente de Recursos Humanos la prestación de servicio y los formularios de justificación de inasistencias, quien deberá remitir la información pertinente a cada establecimiento donde se desempeña el docente.

b.1.8. Los becarios que incurran en cinco (5) inasistencias injustificadas será considerado en situación de abandono del cargo y le serán aplicadas las normas reglamentarias que rijan en la materia para el docente en ejercicio. Las actuaciones las iniciará el Director del Instituto donde curse el becario.

b.1.9. Las becas internas concedidas implica:

b.1.9.1. Que los becarios internos no podrán renunciar a las mismas. Consecuentemente todo becario adquiere la obligación de terminar sus estudios. Solo serán procedentes las renunciaciones fundadas en razones de salud debidamente justificadas por autoridad médica provincial, o por causas especiales válidas a juicio

de la respectiva Junta de Clasificación, la que deberá expedirse al respecto.

b.1.9.2. La incompatibilidad del uso simultáneo de otras becas, cualquiera fuera la Jurisdicción en que se otorguen.

b.1.9.3. Que sin perjuicio del régimen de calificación y promoción aplicable a todo el alumnado del Instituto, las autoridades de éstos producirán dos (2) informes anuales sobre los becarios: uno (1) en la primera quincena de julio y el otro en la primera quincena de marzo. En estos informes harán constar el detalle de la actuación del becario; las calificaciones obtenidas y un dictamen sobre la procedencia o la improcedencia de la continuidad de la beca basada en los datos anteriores. Estos informes individuales serán elevados, en duplicado, a la respectiva Junta de Clasificación.

b.1.9.4. La obligación de rendir por lo menos, dos (2) Espacios Curriculares de cada curso en el turno de exámenes de diciembre y los restantes en los dos (2) turnos de exámenes siguientes.

b.1.9.5. Que cada docente tendrá derecho de gozar del beneficio de una (1) sola beca de éste carácter en el transcurso de su carrera.

b.1.9.6. Ser calificados anualmente como docentes de acuerdo con lo establecido en la reglamentación del Art. 28° del Estatuto Docente. En caso de que la beca no le permita al docente cumplir con los sesenta (60) días reglamentarios para acceder al concepto anual, la Junta de Clasificación respectiva justificará la omisión de la misma con la sola presentación de la certificación correspondiente.

b.1.9.7. Gozar de vacaciones anuales iguales a las que correspondan como docente en ejercicio.

b.1.10. Se producirá la cancelación automática de la beca.

b.1.10.1. Por renuncia fundada en las razones dadas en el apartado b.1.9.1.

b.1.10.2. Por la obtención de más de dos (2) notas inferiores a las utilizadas como notas mínimas en cualquier examen de promoción.

b.1.10.3. Por la obtención de una evaluación desfavorable en algunos de los informes a las que alude el apartado b.1.9.3.

b.1.10.4. Por no haber rendido en el turno de exámenes de diciembre dos (2) de las materias del curso, con una nota promedio igual o superior a la nota media de la escala que la institución tenga establecida.

b.1.10.5. Por no completar el curso en los dos (2) turnos consecutivos con una nota promedio igual o superior a la nota media de la escala que la institución tenga

establecida.

b.1.10.6. Por incumplimiento del presente Reglamento o por manifestar una conducta incompatible con la condición de becario que esta última circunstancia debidamente documentada por la dirección del instituto, sea resuelta por la Junta de Disciplina respectiva.

b.1.10.7. Por incurrir en diez (10) o más inasistencias injustificadas continuadas o alternadas durante un (1) año.

b.1.10.8 Por perder la condición de alumno regular de acuerdo con la reglamentación del Instituto en el cual cursa.

b.1.11. Los becarios adquieren la obligación, una vez egresados del curso, de permanecer en jurisdicción del organismo educacional correspondiente, por un período no inferior al doble del número de tiempo que estuvo becado. El incumplimiento de este compromiso facultaría al organismo educacional provincial correspondiente a efectuar cargo deudor por los haberes abonados durante la realización del curso.

b.1.12. Los becarios internos firmarán una conformidad declarando conocer la presente reglamentación en todos sus términos.

b.2. Se establece el siguiente sistema de becas de perfeccionamiento docente que constará en tres (3) niveles:

b.2.1. Nivel provincial

b.2.2. Nivel nacional

b.2.3. En el extranjero

b.3. Becas de capacitación laboral: a solicitud de las entidades gremiales con personería gremial o con el mayor número de cotizantes el organismo educacional provincial correspondiente otorgará hasta cinco (5) becas anuales destinadas a capacitación laboral que contemple intereses comunes, cuya cantidad de días, no podrá exceder, el número de jornadas hábiles del ciclo lectivo correspondiente. La entidad gremial solicitante determinará los mecanismos de adjudicación.

Condiciones Generales

1. Los postulantes deberán revistar en situación de servicio activo en el momento de solicitar la beca.
2. Los cargos de becarios se otorgarán a los postulantes que posean los títulos docentes, habilitantes o aquellos que en conjunción con título docente,

satisfacen los requisitos establecidos en el artículo del Estatuto del Docente del ingreso a la docencia.

3. Acreditar en el momento de solicitar la beca la antigüedad mínima como titular en la docencia en gestión pública de la Provincia de San Luis.

Para el nivel provincial, tres (3) años

Para el nivel nacional, siete (7) años

En el extranjero, diez (10) años

4. Todas las becas serán adjudicadas mediante concurso de méritos y antecedentes.
5. Los postulantes deberán presentar una solicitud de inscripción dirigida a la Supervisora correspondiente quien remitirá la misma a la respectiva Junta de Clasificación.
6. En la adjudicación de las becas de perfeccionamiento docente, la Junta de Clasificación respectiva será asesorada por Comisiones de Especialistas designadas a tal fin conforme lo establecido en el Art. 11° del Estatuto del Docente. Estas comisiones estarán formadas por no menos de tres (3), ni más de cinco (5) personas de conocida trayectoria en el ámbito sobre el cual deban emitir criterio.
7. La Junta de Clasificación respectiva determinará, anualmente, el número máximo de becas que ha de otorgar en cada uno de los niveles establecidos precedentemente. Este número máximo contemplará las directivas que emanen del organismo educacional provincial correspondiente.
8. La apertura de los concursos se hará anualmente durante la primera quincena de diciembre, por un lapso de quince (15) días corridos. Una vez cerrada la inscripción los supervisores girarán todas las actuaciones a las respectivas Juntas de Clasificación, quienes las derivarán a las comisiones de especialistas correspondientes, las cuales deberán expedirse en un plazo no mayor a los treinta (30) días corridos.
9. Las conclusiones a que arriben estas comisiones serán elevadas a la Junta de Clasificación respectiva, quien basándose en dichas conclusiones remitirá al organismo educacional provincial correspondiente, el orden de mérito de los postulantes a cada nivel de perfeccionamiento, en un lapso no mayor a los quince (15) días corridos de su recepción.
10. El organismo educacional provincial correspondiente, previa opinión del

Consejo de Educación, será quien en definitiva y en forma inapelable otorgará las becas en cada uno de los niveles, comunicando a los postulantes favorecidos su condición de becarios antes del treinta (30) de marzo de cada año.

11. La duración de las becas será establecida en cada caso en función de lo solicitado por los postulantes y de la importancia del estudio de perfeccionamiento al que aspire. Para los casos de b.2.1. y b.2.2. no podrá ser mayor de un (1) año calendario y para el caso de b.2.3. de dos (2) años calendario.

A solicitud de los becarios y por razones fundadas, podrán ser prorrogadas por un (1) año más, siendo el trámite de solicitud de prórroga igual al de solicitud de beca.

12. Los aspirantes deberán presentar una relación de sus antecedentes y en especial de los cursos o trabajos de perfeccionamiento que hubiesen realizado, acompañando certificaciones o copias autenticadas de los mismos.
13. Para la adjudicación de las becas de perfeccionamiento se considerará principalmente:

La capacidad puesta de manifiesto por el candidato a través de los cursos o trabajos realizados. La calidad de éstos, su grado de originalidad y la información que los mismos revelan.

Los antecedentes del candidato en sus estudios superiores y en otras actividades de carácter cultural.

Las perspectivas que ofrece el candidato respecto a su futura contribución al desarrollo pedagógico del país.

14. A los postulantes que accedan a las becas se les otorgará licencia con goce íntegro de haberes en todos los cargos y horas cátedra que desempeñen en la docencia oficial de la Provincia de San Luis con carácter titular e interino, en este último caso, mientras dure su situación de revista como tal.
15. Quienes se presenten a concurso de becas de perfeccionamiento docente en cualquiera de sus niveles deberán conocer esta reglamentación y aceptar todas las obligaciones que impone.

En caso de incumplimiento el organismo educacional provincial correspondiente se reserva el derecho de limitar las condiciones de becario, previo informe evaluativo de la situación realizado por la comisión de

especialistas.

16. Son obligaciones de los becarios:

Dedicación plena. En caso de poseer en otras jurisdicciones cargos docentes u horas cátedra, deberán solicitar licencia por igual período al de duración de la beca.

Presentar un informe preliminar sobre el desarrollo de su labor al cumplirse seis (6) meses del otorgamiento de la beca y/o informe final dentro de los noventa (90) días de finalizado el cargo. En aquellos casos en que la duración de la beca sea de dos (2) años (beca en el extranjero) los informes preliminares serán tres (3), es decir un informe de avance de sus estudios cada seis (6) meses y el informe final. La Junta de Clasificación respectiva se reserva el derecho de solicitar informes parciales cuando lo considere oportuno.

En caso de concederse prórroga en el cargo según lo previsto en el Apartado 11, se deberá continuar presentando informes en la forma indicada anteriormente.

Mantener el plan de trabajo establecido, cualquier cambio deberá ser autorizado por la Junta de Clasificación respectiva.

Representar a la rama de la que dependan, en eventos técnicos o en comisiones de estudio que estén relacionados con las tareas que desarrollan. Esta representación será en todos los casos autorizada por la Junta de Clasificación respectiva informando a la superioridad de lo actuado.

Los becarios adquieren la obligación una vez finalizada la beca de permanecer en jurisdicción del organismo educacional, provincial correspondiente por un período no inferior al doble del número de años en que estuvo becado. El incumplimiento de este compromiso facultará al organismo educacional provincial correspondiente a efectuar cargo deudor por los haberes abonados durante la realización del curso.

17. Son derechos de los becarios

Publicar sus temas de estudio luego de que fueran aprobados por la comisión de especialistas y por la Junta de Clasificación respectiva.

Concurrir a cursos especiales de corta duración, previa autorización de la

Junta de Clasificación respectiva, la que contemplará la no interferencia de éstos en el normal desarrollo de la tarea específica del becario.

Gozar de vacaciones anuales iguales a las que correspondan como docentes en ejercicio.

- a) Organización de congresos, seminarios, cursos, cursillos, conferencias, exposiciones, jornadas, etc.

a.1. En todos los casos para el otorgamiento del correspondiente puntaje, cada evento antes mencionado deberá estar avalado y aprobado con la debida resolución ministerial de la Provincia de San Luis.

a.2. El organismo educacional provincial correspondiente atenderá el perfeccionamiento docente a través de actividades obligatorias para el personal docente de conducción durante el año de la toma de posesión de cada cargo al que acceden como titulares y posteriormente cada tres (3) años sin excepción, sin perjuicio del acceso voluntario a dichas actividades para todo el personal docente de conducción en forma anual. Dichas actividades se realizarán durante el ciclo lectivo, sin relevo de funciones, los que tendrán un puntaje que determinará la Junta de Clasificación respectiva.

- b) La Junta de Clasificación respectiva anualmente determinará la cantidad de licencias a otorgar de acuerdo con las directivas que emanen del organismo educacional provincial correspondiente. Dicho organismo previa opinión del Consejo de Educación será quien en definitiva y en forma inapelable otorgará las licencias comunicándolas a los aspirantes favorecidos antes del treinta (30) de marzo de cada año.

- c) El organismo educacional provincial correspondiente garantizará la capacitación en servicio del personal docente afectando la cantidad de horas y el horario de trabajo que correspondiere al docente. El tiempo que dicho organismo destine a la capacitación en servicio no podrá ser menor que el equivalente a una jornada laboral del régimen que incluya al docente con una periodicidad mensual.

Así también y fundamentalmente promoverá las acciones que en el marco de la capacitación en servicio garanticen la articulación interna y el protagonismo del sector docente en la determinación de los contenidos de su perfeccionamiento, en su seguimiento y evaluación, privilegiando el ámbito

institucional como ámbito de excelencia para el perfeccionamiento total integrando al espacio laboral educativo.

- d) El organismo educacional provincial correspondiente organizará cursos de ascenso con relevo de funciones, en las condiciones y con las obligaciones que la misma establezca.
- e) El calendario del perfeccionamiento y capacitación docente, será establecido anualmente por el organismo educacional provincial correspondiente.

CAPITULO XII - DE LOS ASCENSOS

ART. 31. – Los ascensos serán:

- a) De ubicación: los que determinan el traslado de un docente a un establecimiento mejor ubicado o localidad más favorable.
- b) De categoría: los que promuevan al personal en el mismo grado de escalafón a un establecimiento de categoría superior.
- c) De jerarquía: los que promuevan a un grado superior.

Art. 31°.-

Su Reglamentación:

El concurso de ascensos se hará por Región concordante con la Junta de Clasificación, una vez publicados los cargos para los cuales se concursa. Los aspirantes deberán inscribirse siempre que reúnan los siguientes requisitos:

- a) No registre en los últimos cinco (5) años sanciones disciplinarias.
- b) Que no se encuentre con el trámite jubilatorio iniciado y en etapa resolutive.
- c) El cese de funciones en el cargo anterior al ascenso será automático.

A. De ubicación:

A.1. Los concursos de ascensos de ubicación deberán ser resueltos juntamente con los pedidos de traslado, a cuyo efecto las Juntas de Clasificación adoptarán las providencias necesarias.

A.2. Para ascensos de ubicación se acrecentarán los antecedentes de los interesados del modo siguiente:

A.2.1. Por cada año de servicio prestado en el establecimiento de ubicación inhóspita: 1,50 puntos (uno punto cincuenta centésimos).

A.2.2. Por cada año de servicio prestado en establecimiento de ubicación muy desfavorable: 1,20 punto (un punto veinte centésimos).

A.2.3. Por cada año de servicio prestado en establecimiento de ubicación desfavorable: 0,90 punto (cero noventa centésimos de punto).

A.2.4. Por cada año de servicio prestado en escuelas de riesgo: 0,60 puntos (cero sesenta centésimos de punto).

A.2.5. Por cada año de servicio en escuelas de ubicación suburbanas: 0,30 puntos (cero treinta centésimos de punto).

A.2.6. Por cada año de servicio en escuelas de ubicación urbanas: 0,15 puntos (cero quince centésimos de punto).

A.2.7. En la solicitud para concurso de ascensos de ubicación, el interesado indicará destinos o establecimientos por orden de preferencia.

B. De categoría:

B.1. Cuando un establecimiento sea elevado de categoría, el personal que corresponda será promovido automáticamente a ella.

B.2. Si el establecimiento fuese rebajado de categoría, el personal afectado deberá ser trasladado a otro de la misma categoría en que revistaba, salvo que expresamente renunciare a ello. En dicho traslado se tratará de respetar el grupo del establecimiento al que pertenecía y se tendrán en cuenta razones de distancia y ubicación.

B.3. Cuando los organismos respectivos no puedan trasladar de inmediato a los afectados, éstos seguirán revistando hasta que sean definitivamente ubicados, en la categoría que había alcanzado el establecimiento.

C. De jerarquía

Para los ascensos de jerarquía a partir de los cargos de vice director, director, regentes y coordinadores de TTP o TAP de la primera y segunda categoría y de supervisión, se implementarán concursos de antecedentes, méritos y oposición.

C.1. Del orden de mérito definitivo y de la elección de las vacantes.

a) En caso de empate entre dos (2) o más candidatos la prioridad se determinará en la forma excluyente que sigue:

1. El mayor puntaje total de la prueba de oposición.
2. El mayor puntaje en el rubro otros títulos y cursos.

3. El mayor puntaje en el rubro antecedentes culturales y pedagógicos.
 4. El de mayor antigüedad en el escalafón del nivel de la educación a la que corresponde el concurso.
 5. El de mayor antigüedad en la docencia de las escuelas públicas.
- A. La Junta de Clasificación notificará a cada participante el puntaje final obtenido en cada instancia.
 - B. Los aspirantes ganadores tendrán derecho, de acuerdo con el orden de mérito, a elegir la vacante en que desearan ser propuestos.
Podrán hacerlo por sí o por intermedio de otra persona debidamente autorizada. La falta de concurrencia en fecha y hora a este acto del aspirante ganador o de su autorizado, motivará la pérdida de su prioridad en la elección y el aspirante pasará al final del listado de ganadores con derecho a cargo. Agotado el mismo se citará a los aspirantes que continúen en el listado para adjudicarles, por orden de mérito, las vacantes disponibles hasta cubrirlas en su totalidad. La no concurrencia de estos o de sus autorizados en fecha y hora, salvo causa debidamente justificada ante la Junta, motivará su exclusión.
 - d) Aquellos docentes que aspiren a concursar deberán someterse a examen psicofísico como medida previa. Ganado el concurso deberá reiterar dicho examen cada cinco (5) años.
 - A. El personal docente que hubiera obtenido el puntaje mínimo requerido (Artículo 41º) y no hubiera sido promovido por falta de vacantes, tendrá derecho al ascenso antes del próximo concurso.
 - B. Todo docente que ocupando un cargo jerárquico como interino o suplente no se presentase al próximo llamado a concurso para ascender con carácter titular, o si en éste obtuviese una calificación menor a la requerida, deberá reintegrarse al cargo u horas cátedra titulares.
 - C. Si agotada todas las instancias del concurso el cargo se mantuviese vacante, los docentes que se hallaren desempeñando el cargo jerárquico en forma transitoria y reuniesen las condiciones exigidas por el Estatuto Docente y su reglamentación, podrán continuar desempeñando dichas funciones transitorias.
 - D. En caso de disconformidad o controversia los concursantes podrán interponer

recursos ante el jurado de apelación.

C.2: De los ascensos provisorios.

C.2.1 En caso de producirse la vacancia o ausencia transitoria de un docente en cargo jerárquico, ya sea éste supervisor, director, vicedirector, regente, secretario, director general, jefe o coordinador de área; se dispondrá la designación en carácter de interino o suplente, teniendo en cuenta la compulsa de antecedentes actualizada, según el escalafón correspondiente en cada establecimiento, confeccionada por Junta de Clasificación. Esta establecerá la valoración del personal del establecimiento en condiciones de ser promovido; dispondrá del o los cargos vacantes por el o los docentes de mayor puntaje siguiendo el orden de mérito y dictaminará sobre los criterios para tener en cuenta para la cobertura de cargos.

C.2.2. En caso que el docente a ser promovido no aceptare el ascenso provisorio, se continuará con el ofrecimiento según el orden de mérito establecido.

C.2.3. Los docentes de Nivel Inicial, de Educación Especial o Maestros de Materias Especiales con carácter titular y en situación activa, que posean título de Maestro Normal Nacional, Regional, Provincial o Profesor de Enseñanza Primaria o equivalentes y que se hayan desempeñado tres (3) años como maestro frente a grado, como mínimo y que cumplan con el requisito de antigüedad exigido en el Estatuto Docente, podrán integrar la compulsa del establecimiento y acceder a cargos jerárquicos en carácter interino o suplente, conforme al orden allí establecido.

C.3. Los cargos de Maestro, Secretario y Director Unipersonal, serán cubiertos por concurso de títulos y antecedentes.

C.4. Todo personal que revista en funciones pasivas (Ley N° 5648, Art. 3, Inc. b) con licencia sin goce de haberes o personal docente que se encuentre en actividad fuera de los cargos del escalafón no tendrán derecho a intervenir en la compulsa de antecedentes y por consiguiente intervenir en la compulsa de antecedentes y por consiguientes intervenir en concurso. Para tener este derecho deberá estar nuevamente en funciones activas.

C.5. Todo personal que revista en comisión de servicio adscrito, como miembro de Junta de Clasificación, Junta de Disciplina o Consejo de

Educación, tendrá derecho a intervenir en Concursos de Ascenso de Jerarquía, renunciando a su situación con treinta (30) días de anticipación a la fecha de inscripción del concurso.

ART. 32. – Es condición sine quanon haber ocupado los cargos inmediatos anteriores para acceder a la posibilidad de concursar por un cargo de mayor jerarquía.

No podrá aspirar a dicho concurso quien no haya cumplimentado de manera íntegra, la totalidad de los cargos anteriores de la carrera docente, según el escalafón vigente.

En cuanto a los títulos se tendrá en cuenta:

Título de grado Superior o Universitario (Docentes, Profesor, Licenciado, Doctor, Magíster, etc.)

Título otorgado por los Institutos de Formación Docente con validez oficial.

Otros antecedentes relevantes y condicentes con la función que se meritúa.

Todos los títulos a que se hace referencia, homologados por el Ministerio de Educación de la Nación.

REQUISITOS. A efectos de poder intervenir en los procedimientos concursales, los aspirantes deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos reglamentariamente establecidos en relación a:

- a) Antigüedad.
- b) Titulación.
- c) Situación de Revista: Titular en situación activa.
- d) Concepto.
- e) Perfeccionamiento obligatorio.
- f) Disciplina.

Art. 32°.-

Su Reglamentación:

El puntaje adicional que será computado a los docentes que desempeñen funciones en las diferentes zonas será el normado en el punto 2 de la Reglamentación del Art. 31°.

El personal docente tendrá derecho a los ascensos de jerarquía siempre que revista en situación activa y que haya cumplido los requisitos estatutarios para el ingreso a la docencia como titular del cargo inmediato anterior, con una antigüedad mínima de tres (3) en este cargo o de siete (7) en el precedente. Este requisito de antigüedad no será aplicable a los cargos correspondientes a establecimiento ubicados en zonas desfavorables, de riesgo, muy desfavorables o inhóspitas.

Disposición transitoria: Por esta única vez, durante el año 2005, debido a la interrupción de la carrera docente y a partir de la vigencia de la Ley N° 5648, queda establecido como normativa de disposición transitoria, para este primer llamado a concurso, que no será requisito indispensable haber desempeñado cargos jerárquicos anteriores respetándose el resto de los requisitos del Estatuto Docente.

ART. 33. – ANTECEDENTES VALORACION. A efectos de determinar el puntaje numérico asignable a cada aspirante en el Concurso de Antecedentes la Junta de Clasificación deberá valorar:

a) Concepto obtenido en cada año de servicio.

b) Títulos.

c) Bonificación por asistencia perfecta.

d) Cargos jerárquicos desempeñados.

e) A los docentes que cumplan funciones en zona inhóspita les será computado tres (3) años de antigüedad por cada dos (2) años de servicio efectivo; los que actúen en zona muy desfavorable, dos y medio ($2\frac{1}{2}$) por cada dos (2) años de servicio efectivo.

Art. 33°.- ANTECEDENTES VALORACION.

Su Reglamentación:

La discriminación del puntaje se hará de la siguiente manera:

CONCEPTO OBTENIDO EN CADA AÑO DE SERVICIO:

Se valorarán los Conceptos profesionales de servicio docente prestados en escuelas Nacionales, Provinciales, Municipales y Privadas incorporadas a la enseñanza oficial, en carácter de Titular, Interino o Suplente, siempre que hubiera una prestación de servicio efectiva de por lo menos tres (3) meses.

El puntaje se obtendrá con el promedio de los últimos cinco(5) años, el que no podrá ser inferior a bueno.

Cuando se presenten dos (2) o más conceptos del mismo año, se valorará el de mayor puntaje.

ART. 34. – BONIFICACION DE MERITOS POR ZONA. Los docentes que desempeñen funciones en zona desfavorable, se les computará un puntaje adicional en razón de haber cumplido funciones en la Localidad, debiendo ser fijado proporcionalmente por la reglamentación.

Art. 34°.- BONIFICACION DE MERITOS POR ZONA.

Sin Reglamentación:

ART. 35. - VALORACION MERITOS. En el Concurso de Méritos, la Junta de Clasificación valorará las acciones acreditadas en el ámbito pedagógico, cultural y social.

Art. 35°.- VALORACION MERITOS.

Sin Reglamentación

ART. 36. – OPOSICION: INSTANCIAS DE EVALUACION. El Concurso de Oposición comprenderá dos instancias de evaluación:

- a) La primera de carácter teórico práctico y excluyente.
- b) La segunda de carácter práctico, integral y excluyente.

Las modalidades de capacitación de los postulantes serán determinadas por el Consejo de Educación, procurando cumplir con los principios de calidad, idoneidad, diversidad y operatividad.

Art. 36°.- OPOSICION: INSTANCIAS DE EVALUACION.

Su Reglamentación:

De la oposición:

- a) La oposición se realizará en el establecimiento, día y hora que fije la Junta de Clasificación. Consistirá en una prueba práctica escrita que será calificada dentro de los cinco (5) días hábiles inmediatos posteriores a su realización, salvo las causales previstas en el punto siete (7) del presente artículo, y una prueba oral consistente en un coloquio que será tomada dentro de los cinco(5) posteriores a la calificación de la prueba práctica con la misma salvedad anterior.
- b) Cada una de las partes de la prueba de oposición será calificada de cero (0) a cien (100) puntos y tendrá carácter eliminatorio, siendo requisito indispensable para su aprobación obtener no menos de setenta (70) puntos en cada una de ellas. El promedio de las dos será la calificación definitiva de la oposición.
- c) El participante que no asista a alguna de las dos partes de la prueba de oposición, cualquiera sea la causa que lo motive, quedará eliminado del concurso.
- d) A los docentes que participen de la prueba de oposición y que por esta razón, no puedan asistir a sus obligaciones, no se les computará inasistencias durante los días que deban rendir. Las Juntas extenderán los comprobantes que certifiquen las fechas de examen.
- e) Durante la realización de toda prueba, la Junta asesorará en lo que se refiere a normas de procedimientos. Además pondrá a disposición del Jurado todos los elementos necesarios para la realización de las partes de la prueba.
- f) La prueba práctica consistirá en la redacción de dos (2) informes: uno acerca de los distintos aspectos del cargo concursado; y otro de la observación y crítica de cinco (5) jornadas escolares en instituciones a elegir por los aspirantes.
- g) La calificación obtenida en la prueba práctica será puesta en conocimiento de los concursantes antes de rendir la prueba oral.
- h) Los docentes que hayan aprobado la parte práctica deberán rendir la prueba oral, que estará a cargo del mismo Jurado y para ello serán convocados en orden alfabético. La prueba oral será pública. Los miembros del Jurado se abstendrán de manifestar su aprobación o reprobación con respecto a las exposiciones durante el desarrollo del coloquio.
- i) En el coloquio el Jurado evaluará la capacidad creativa para el desempeño de

la función y la iniciativa para resolver las situaciones especiales planteadas.

Otros aspectos a evaluar serán:

- 1- Funciones al cargo a que aspira y su relación con la comunidad.
- 2- Legislación escolar.
- 3- Organización y administración escolar.

Finalizado el coloquio el Jurado hará saber a cada concursante la calificación obtenida en esta prueba oral.

Disposición transitoria: Por esta única vez, durante el año 2005, el concurso de oposición se hará en dos instancias escritas: a) evaluación teórica (excluyente) consistente en una prueba escrita individual referida a los conceptos desarrollados en la capacitación; b) evaluación teórico- práctico integral (excluyente) consistente en la resolución de casos vinculados con problemáticas escolares.

ART. 37. – GRADOS DEL ESCALAFON. Se podrá optar a un cargo jerárquico superior, respetando los grados del escalafón, en la forma siguiente:

- a) Para Supervisor, los docentes con doce (12) años en la docencia activa en la provincia, con tres (3) años continuos o discontinuos, como Director o Vice Director o Regente Titular en el nivel, modalidad o régimen para el cual concurra.
- b) Para Supervisor de Especialidades: Podrán presentarse desde el cargo de maestro y / o profesor titular de especialidades (artística, educación física, tecnología o agropecuaria, otras), siempre que hubieren dictado la materia a que alude el llamado a concurso cumpliendo con los doce (12) años de docencia activa.
- c) Para Directores, Vice-directores y Regentes de Escuelas de cualquier nivel, modalidad, categoría o turno, los docentes titulares frente a alumnos.
- d) Para cargos Directivos de Escuelas de Educación Especial, los maestros titulares que se desempeñen en ese régimen.
- e) En los cargos de los Incisos a), b), c) y d) se exigirá perfeccionamiento obligatorio.

Art. 37°.- GRADOS DEL ESCALAFON.

Su Reglamentación:

a) Para acceder al cargo de Supervisor General deberán acreditarse los tres (3) últimos años calendarios al año de la convocatoria, como supervisor titular en el Nivel del Régimen de Educación Común.

a.1. Remitirse a disposición transitoria Art. 32°.

b) Para acceder al cargo de Supervisor de Especialidades del Régimen de Educación Común, será de doce (12) años con los tres (3) últimos años anteriores a la Convocatoria, en la misma especialidad en el cargo al que aspira.

c) Deberá cumplir los mismos requisitos según el Art. 32° del Estatuto Docente.

d) Para acceder a cargos directivos de escuelas de educación especial los docentes que desempeñen en esta área cumpliendo una antigüedad de diez (10) años en el área del cargo para el que se concurre.

ART. 38. – EXIGENCIA DE TITULOS. Las exigencias de títulos docentes para poder acceder a los distintos cargos en los establecimientos educativos y los otros niveles determinados en el escalafón, serán fijadas reglamentariamente.

Art. 38°.- EXIGENCIA DE TITULOS.

Su Reglamentación:

En los establecimientos con TTP, Itinerarios formativos y/o TAP no serán excluidos los agentes con título habilitante, siempre que cumplan con las demás exigencias estatutarias.

ART. 39. – ANTIGÜEDAD DOCENTE. Para la presentación a concurso se requiere un mínimo de antigüedad en la docencia según el cuadro siguiente:

Cargos Zona/ Ant. Zona/ Ant. Zona/ Ant. Zona/ Ant

Urbana Suburbana Favorable Desfavorable

Inhóspita

Direc. De P.U. 0 años

Direc. De 3 7 años 5 años 3 años 2 años

Direc. y Vice de 2 8 años 6 años 4 años 4 años

Direc. y Vice de 1 10 años 8 años 7 años 7 años

Art. 39°.- ANTIGÜEDAD DOCENTE.

Sin Reglamentación.

ART. 40. – ACUMULACION DE VACANTES. REDUCCION DE REQUISITOS. En caso de no haber aspirantes con las exigencias establecidas para los diferentes cargos de ascenso, se acumularán las vacantes al concurso siguiente y de persistir la situación, disminuirán los requisitos, conforme lo establezca la reglamentación

Art. 40°.- ACUMULACION DE VACANTES. REDUCCION DE REQUISITOS.

Su Reglamentación:

En caso de no existir titulares del cargo inmediato anterior de acuerdo a lo normado en el Estatuto Docente que reúnan la antigüedad indicada, o que no fueren suficientes para cubrir la totalidad de los cargos concursados, serán convocados docentes titulares del cargo precedente al mismo y así sucesivamente en el orden del escalafón respectivo, hasta lograrse la cobertura del cargo mencionado observándose el criterio ya expuesto con relación a la condición estatutaria y de antigüedad.

ART. 41. – ANTECEDENTES MERITOS Y OPOSICION: PUNTAJE MINIMO. Los aspirantes que opten a cargos directivos, cargos de supervisión, deberán obtener un puntaje mínimo de aprobación en el concurso de antecedentes, méritos y oposición, determinado por el respectivo decreto reglamentario.

Art. 41°.- ANTECEDENTES MERITOS Y OPOSICION: PUNTAJE MINIMO.

Su Reglamentación:

En el Concurso de Antecedentes, Méritos y Oposición del total asignado cien (100) puntos, los aspirantes a cargos de ascenso deberán acreditar un puntaje mínimo de aprobación según la siguiente escala:

- a) Para directivo: setenta (70) puntos.
- b) Para supervisor: ochenta (80) puntos.
- c) Para supervisor general: noventa (90) puntos.

ART. 42. – UNICO ASPIRANTE: OPOSICION OBLIGATORIA. PUNTAJE MINIMO. El procedimiento de oposición, será obligatorio en todos los casos, aún en aquellos en que se presente un solo aspirante y deberá alcanzar un puntaje mínimo de aprobación establecido en la reglamentación.

Art. 42°.- UNICO ASPIRANTE: OPOSICION OBLIGATORIA. PUNTAJE MINIMO.

Su Reglamentación:

El puntaje mínimo de oposición será el determinado en la reglamentación del Art. N° 36 del Estatuto Docente.

ART. 43. – COMPUTO DE SANCIONES. Las sanciones disciplinarias firmes administrativamente aplicadas al docente se valorarán numéricamente de acuerdo a su tipo y grado, restándose del puntaje total asignado por antecedentes, mérito y oposición.

Art. 43°.- COMPUTO DE SANCIONES.

Su Reglamentación:

El puntaje a restar por sanciones disciplinarias será acumulable y se aplicará sobre puntaje correspondiente a Méritos, según la escala que determinará la Junta de Disciplina.

ART. 44. – DISMINUCION DE PUNTAJE: ALCANCE. En caso que el aspirante acceda al cargo que concurra, la disminución establecida en el Artículo anterior se agotará en esa instancia, debiendo computarse desde allí las sanciones aplicadas en el nuevo cargo para su cómputo en los nuevos concursos a cargos de mayor categoría o jerarquía en que intervenga.

Art. 44°.- DISMINUCION DE PUNTAJE: ALCANCE

Sin Reglamentación

ART. 45. – SANCIONES GRAVES: INHABILITACION. Las sanciones graves firmes administrativamente, inhabilitarán para la presentación a concurso por el plazo que fije la reglamentación.

Art. 45°.- SANCIONES GRAVES: INHABILITACION

Sin Reglamentación

ART. 46. – JURADOS DE OPOSICION: REQUISITOS. Los Jurados que intervengan en el concurso de oposición estarán integrados por los docentes que acrediten doce (12) años de antigüedad en la docencia activa en la provincia con jerarquía superior al concursado. Se constituirán en un número proporcional a la cantidad de aspirantes en condiciones de ser evaluados.

La designación para constituir Jurado será considerada carga pública e irrenunciable, salvo causa de fuerza mayor debidamente comprobada.

Art. 46°.- JURADOS DE OPOSICION: REQUISITOS.

Su Reglamentación:

Los Jurados de Evaluación que intervengan en el Concurso de Oposición serán designados por la Junta de Clasificación según lo establece la Ley 5648 (Estatuto Docente en el Cap. V, Art. 11, punto IV, inc. E).

Los concursantes con derecho a intervenir en la oposición elegirán dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al de su notificación, dos (2) de los tres (3) docentes que integrarán el Jurado que entenderá en la prueba de oposición. Con este fin la Junta de Clasificación respectiva les hará conocer una lista de ocho (8) a diez (10) docentes que reúnan las siguientes condiciones:

1) Deberán acreditar además de la antigüedad requerida el siguiente perfil:

- a) Ser titular en situación activa en cargo de igual o mayor jerarquía de los concursados en el mismo nivel de la educación.
- b) Poseer concepto no inferior a “Muy Bueno” en los cuatro (4) últimos años en que hubiere sido calificado.
- c) Poseer título docente de nivel superior (terciario o universitario).
- d) No registrar sanciones disciplinarias graves en los últimos cinco (5) años de su actuación.

2) En caso de que no haya cantidad suficiente de docentes que reúnan las condiciones indicadas, los Jurados podrán completarse con personal titular del Nivel que no reúna las condiciones citadas en los incisos a) y b) del apartado anterior, o con personal de otra áreas, nivel de la educación, jubilados prestigiosos del mismo escalafón o con docentes de versación y relevancia ajenos al ámbito del Ministerio del área de educación.

3) Los docentes que integren el Jurado serán relevados de sus funciones por el

tiempo que demande su actuación.

4) La elección de Jurado será realizada mediante voto personal, secreto y obligatorio, por simple mayoría. El escrutinio será público y de todo lo actuado se redactará un acta que firmarán los miembros de la Junta y al menos dos (2) de los concursantes presentes, si los hubiera. Los dos candidatos con mayor número de votos serán titulares y los restantes suplentes, en el orden obtenido en la votación. En caso de empate se procederá a sorteo ante los concursantes presentes. La Junta de Clasificación designará el tercer integrante del Jurado que será su representante en el mismo. Si los concursantes notificados votaran en blanco en su totalidad para la elección del Jurado, éste será designado totalmente por la Junta y sus dos (2) nombres extraídos de la lista que se hizo conocer a los concursantes.

La ausencia del concursante al acto de la elección de Jurado deberá ser justificada por el mismo por nota presentada ante la Junta de Clasificación, la que evaluará las causales.

5) La constitución del Jurado deberá ser conocida por los participantes con no menos de cinco (5) días corridos anteriores a la prueba de oposición, a los efectos de la recusación con causa, si lo hubiera.

6) El Jurado deberá estar integrado permanentemente por todos sus miembros, y en su reunión constitutiva elegirá un presidente y un secretario. Dos (2) ausencias injustificadas de un (1) miembro del Jurado, provocarán su separación automática y se considerará falta a los efectos de la aplicación del Art. 150° del Estatuto Docente.

7) Los Jurados deberán expedirse dentro de los treinta (30) días corridos a partir de la fecha en que tomó la primera prueba de oposición y sólo por razones excepcionales o por la magnitud del número de concursantes podrá prolongarse el período de actuación del Jurado por el plazo que determine la superioridad.

8) Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la calificación de la última parte de la oposición, el Jurado elevará a la Junta de Clasificación todas las actuaciones producidas, acompañadas de un Acta final, firmada por todos sus miembros y donde se especificará la calificación obtenida por los concursantes en cada una de las partes y su promedio.

De las obligaciones de los Jurados:

- a) Realizar la corrección de las evaluaciones de cada concursante.
- b) Evaluar los coloquios integradores.

- c) Publicar los resultados de las evaluaciones.
- d) Resolver los recursos de reconsideración interpuestos.
- e) Comunicar los resultados finales obtenidos de cada concursante.
- f) Demás funciones que el Jurado estime pertinente a efectos de precisar y cumplir el Concurso de Ascenso.
- g) Los miembros del Jurado deberán abstenerse de intervenir en las evaluaciones de docentes con parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad, de los que sean acreedores o deudores, de aquellos en que exista amistad o enemistad manifiesta, que haya sido denunciado o denunciante en actuaciones administrativas o judiciales o cualquier otra causal que influya éticamente en la objetividad para la evaluación. El ocultamiento o falsedad de los motivos enunciados será pasible de medidas disciplinarias en relación a la gravedad de la falta cometida y los perjuicios provocados.
- h) Toda otra que determine la Junta de Clasificación.

ART. 47. – TITULACION DE JURADOS: PRIORIDAD. En la constitución de Jurados se priorizará a los docentes con título en Ciencias de la Educación, Filosofía y Pedagogía, Psicología y Psicopedagogía.

Art. 47°.- TITULACION DE JURADOS: PRIORIDAD
Sin Reglamentación

ART. 48. – JURADOS DE APELACION: INTEGRACION. REQUISITOS. RECUSACION. Los Jurados de cargo jerárquico del concurso de oposición estarán integrados por siete (7) miembros: cuatro (4) designados por el Consejo de Educación uno (1) elegido por los aspirantes y dos (2) designados o elegidos por el Gremio Docente de mayor representatividad en el Sistema Educativo Público Provincial. Todos ellos deberán acreditar superior jerarquía al cargo que se concursa. Los cuales podrán ser recusados en caso de existir causales que así lo justifiquen; cuestión que será merituada y resuelta vía jerárquica por la máxima autoridad ministerial, resolución que será inapelable.

Art. 48°.-.

Su Reglamentación:

Los integrantes del Jurado de Apelación serán docentes en actividad y/o jubilados. Deberá acreditar además de la antigüedad requerida, el siguiente perfil:

- a. Poseer título docente del Nivel Superior (Terciario o Universitario).
- b. No registrar sanciones disciplinarias graves.
- c. Poseer concepto “Muy Bueno” en los tres (3) últimos años del ejercicio docente.
- d. Los docentes ajenos a la dependencia directa del Programa Educación, Deporte y Juventud, deberán acreditar actuación de excelencia académica.

De las obligaciones:

- a. Receptar las solicitudes de apelación presentadas por los concursantes dentro de los tiempos estipulados para tal efecto.
- b. Decidir sobre la pertinencia de la apelación.
- c. Expedirse en forma escrita sobre el proceso efectuado sobre cada una de las solicitudes.
- d. Expedirse en forma escrita y fundamentada sobre posibles problemáticas que pueden suscitarse durante la evaluación o en la asignación de puntaje efectuado por el Jurado de Oposición.
- e. Notificar la decisión del Jurado de Apelación al apelante.
- f. Los miembros del jurado deberán abstenerse de intervenir en las evaluaciones de docentes con parentesco dentro del cuarto grado de consaguinidad o afinidad, de los que sean acreedores o deudores, de aquellos en que exista amistad o enemistad manifiesta, que haya sido denunciado o denunciante en actuaciones administrativas o judiciales o cualquier otro causal que influya éticamente en la objetividad necesaria para la evaluación. El ocultamiento o falsedad de los motivos enunciados será pasible de la aplicación de medidas disciplinarias, en relación a la gravedad de la falta cometida y de los perjuicios provocados.

g. Y toda otra que determine la Junta de Clasificación.

El Jurado de Apelación unificará criterios de valoración con el Jurado de Oposición debiendo cumplir todas las funciones que el Jurado estime pertinente a efectos de precisar y cumplir el Concurso de Ascenso.

Los concursantes tendrán derecho a la recusación del Jurado de Apelación:

- a. El aspirante deberá conocer con no menos de diez (10) días hábiles de anticipación la constitución del Jurado, a efectos de recusación con causa, si lo hubiere.
- b. La recusación a miembros de Jurado podrá hacerse hasta dos (2) días hábiles antes de la constitución formal del mismo y será formulada por escrito directamente a la Junta de Clasificación. En caso de hacerse lugar a la recusación, será reemplazado por el suplente. La resolución será inapelable.
- c. Para ser tratado, el pedido de recusación o apelación deberá fundamentarse en forma concreta y de acuerdo a las causales previstas en el Código de Procedimiento Civil de la Provincia.

La apelación deberá realizarse hasta tres (3) días hábiles después de la notificación del puntaje. Se fundamentará en razones que justifiquen el Recurso interpuesto, para lo cual, la Junta de Clasificación en el Concurso de Antecedentes y Méritos y el Jurado de Oposición, deberán facilitar al concursante la información correspondiente.

ART. 49. – Los cargos de directores de escuelas de Personal Único se cubrirán por concurso de antecedentes.

Art. 49°.-

Sin Reglamentación

ART. 50. – Los ascensos a partir de los cargos de vice-director, director de la segunda categoría y de supervisión, se harán por concurso de antecedentes, méritos y oposición con intervención de la Junta de Clasificación. Los que se refieren a Director de tercera categoría, lo harán por concurso de títulos antecedentes y méritos.

Art. 50°.-

Su Reglamentación:

1. De las formas de los ascensos: remitirse a la reglamentación del Art. 31° inciso

c) de Jerarquía primer párrafo.

2. Demás cargos jerárquicos lo harán por concursos de títulos, antecedentes y méritos.

CAPITULO XIII - DE LAS PERMUTAS Y TRASLADOS

ART. 51. – El personal docente en la situación activa o pasiva, excepto en disponibilidad tiene derecho a solicitar por permuta su cambio de destino, el cual podrá hacerse efectivo en cualquier época del año, menos en los dos últimos meses del curso escolar.

Se entiende por permuta el cambio de destino en cargos de igual jerarquía, denominación o categoría entre dos o más miembros del personal. También podrán permutarse en las mismas condiciones con los docentes de aquellas provincias con la que la nuestra haya firmado convenio en tal sentido.

Art. 51º.-

Su Reglamentación:

Las permutas solo podrán ser solicitadas por docentes titulares confirmados dentro de cada inciso escalafonario.

En caso de horas cátedra la permuta se podrá realizar en igual cantidad de horas cátedra titulares de la misma área de incumbencia de títulos.

En el momento de solicitar la permuta, el docente no deberá hallarse suspendido por sanción recaída en actuaciones disciplinarias o proceso judicial.

La dirección del establecimiento donde fue presentada la solicitud de permuta la remitirá, siguiendo el trámite que corresponda, por vía jerárquica respectiva, con el informe de las pertinentes direcciones.

La Junta de Clasificación dictaminará dentro de los siete (7) días hábiles de recibida la solicitud y elevará las actuaciones a la autoridad que deba resolver en definitiva. Podrá dejarse sin efecto el pedido de permuta o la permuta acordada, cuando ambos interesados presten su conformidad para ello y siempre que no hubieren tomado posesión en el cargo, excepto en los casos en que las Juntas de Clasificación, consideren debidamente justificado un desistimiento unilateral.

Los cargos Directivos no podrán llenarse por traslado o permuta excepto en los casos en que se realice con directivos del mismo nivel y en iguales condiciones dentro del ámbito profesional.

Las Juntas de Clasificación abrirán un registro donde se anotarán los pedidos individuales de permuta del personal. Los interesados elevarán una nota a la dirección los datos siguientes:

- a) Nombre apellido y documento de identidad
- b) Título
- c) Establecimiento donde actúa
- d) Antigüedad en la docencia y en el establecimiento
- e) Cargo u horas cátedra con especificación del Espacio Curricular, año o turno que desea permutar
- f) Localidad, establecimiento y turno en el que desea la permuta

Las permutas y los traslados del personal de supervisión serán resueltos por el Consejo de Educación.

ART. 52. – Las permutas quedarán sin efecto cuando dentro de los dieciocho meses una de las permutantes renuncie o se retire voluntariamente por jubilación.

Art. 52°.-

Sin Reglamentación

ART. 53. – El docente podrá solicitar acreditando una antigüedad de dos años calendario lectivo inmediato anterior al año lectivo de la presentación de la solicitud de traslado, en la época, plazo y condiciones que fije la normativa legal vigente, en el último cargo y establecimiento en que el solicitante es titular; debiendo fundamentar y acreditar:

A) Causales de salud;

B) Integración del núcleo familiar.

a) Los traslados por causales de salud lo serán en los casos que por su naturaleza se consideren que puedan afectar la salud del docente, circunstancia por la cual necesite atención médica especial y continuada por más de dos (2) años. Dicha solicitud de traslado, deberá someterse a intervención de Reconocimientos Médicos, quien procederá a la aprobación o rechazo de la causal invocada. Para tales efectos la Junta Médica requerirá al docente adjunte estudio y lo que estime pertinente, a fin de evaluar la causal de enfermedad.

b) Los traslados por integración del núcleo familiar serán concedidos teniendo en cuenta las siguientes causales:

1) Cuando por razones de distancia el docente se encuentre impedido de cohabitar con su grupo familiar, grupo que por alguna razón varió su domicilio real.

2) Cuando se acredite fehacientemente en forma documentada que el docente tiene a su cuidado uno o más integrantes del grupo familiar al cual deba prestar asistencia personal y por razones de distancia, no pudiera integrarse al hogar diariamente.

3) Cuando esté acreditado fehacientemente en forma documentada que el docente tiene a su cuidado uno o más integrantes del grupo familiar y que por razones de salud le deba prestar asistencia personal. En todos los casos deberá requerirse intervención de Reconocimientos Médicos a fin de verificar la causal invocada.

Art. 53°.-

Su Reglamentación:

Todo personal docente que revista en funciones pasivas o con licencia sin goce de haberes, no tendrá derecho a intervenir en los traslados. Para tener este derecho deberá estar nuevamente en funciones activas por lo menos un (1) año antes.

Todo personal docente que revista en comisión de servicio, como miembro de Junta de Clasificación, Junta de Disciplina, Consejo de Educación tendrá derecho a intervenir en los traslados, renunciando a su situación con treinta (30) días de anticipación a la fecha de inscripción a los traslados.

Los traslados podrán ser:

Internos: cuando se efectivicen dentro de la provincia de San Luis. Pudiendo ser de carácter definitivo o transitorio.

Traslados definitivos:

- Las Juntas de Clasificación darán la más amplia difusión, por los medios televisivos, radiales y periodísticos, y a las escuelas especialmente a través de circulares, sobre los siguientes aspectos:

a) Fecha de apertura y cierre de inscripción.

b) Cargos, número y denominación del establecimiento y Región de Cultura y Educación al que pertenece, categoría, zona y ubicación, donde se halla clasificado y origen de la vacante.

c) Condiciones y requisitos que deben reunir los docentes que solicitan el traslado.

- La fecha de apertura al traslado deberá fijarse con la anticipación de treinta (30) días como mínimo para que pueda ser conocida en todos los establecimientos de la Provincia afectados a traslado y el plazo para la presentación de solicitud de traslado será de veinte (20) días hábiles para permitir que los docentes puedan hacer efectivo el derecho a traslado.
- El llamado de traslado se efectuará por Regiones de Cultura y Educación. La presentación de la solicitud de traslado se efectuará en la dirección del establecimiento quien la elevará a su autoridad inmediata superior, siguiendo la vía jerárquica.
- Los docentes podrán inscribirse personalmente, por carta certificada (se tendrá en cuenta la fecha del sello, fechador del sobre), o por interpósita persona debidamente autorizada, en la dirección de la escuela en que revista como titular.
- Los datos consignados en la solicitud de traslado tendrán carácter de declaración jurada. Toda falsedad impondrá la descalificación del solicitante.
- Toda la documentación requerida para el traslado deberá presentarse dentro del plazo establecido para la inscripción, una vez concluido el período de inscripción no podrá agregarse por ninguna causa documentación alguna.
- El docente no podrá inscribirse en más de una Región de Cultura y Educación. Los cargos vacantes a cubrir por traslado se llenarán por clasificación de las causales invocadas de títulos y antecedentes.
- La clasificación de las causales invocadas, títulos, servicios y antecedentes de los aspirantes, será realizada por la Junta de Clasificación respectiva.
- La Junta de Clasificación respectiva confeccionará las listas por separado de acuerdo al escalafón (Art. 10° del Estatuto Docente), y por Región de Cultura y Educación estableciendo un orden de méritos resultantes del total de puntos que cada interesado acredite en la valoración de las causales invocadas, de títulos, servicios y antecedentes.
- Para solicitar traslado definitivo el docente debe reunir las siguientes condiciones:
 1. Revistar en situación activa.
 2. Ser docente titular.
 3. Poseer concepto no inferior a “Bueno”.

4. Poseer título docente o título habilitante con cinco (5) años de servicio, o título supletorio con diez (10) años de servicio.

5. No estar bajo sumario, ni sanción disciplinaria.

Esta documentación no es devuelta; se archiva en el organismo educacional provincial correspondiente, de lo cual se desprende la necesidad de presentar, en algunos casos, fotocopias debidamente autenticadas.

- Cada solicitud de traslado comprenderá:
 - a) Solicitud.
 - b) Prestación de servicios extendida por el organismo educacional provincial correspondiente en la que figurará: cargo, categoría y zona.
 - c) Concepto profesional correspondiente a los tres últimos años expedidos. Si el docente hubiere estado de licencia sin goce de haberes o no hubiere alcanzado el mínimo necesario para su conceptuación en el año, se hará el porcentaje con los conceptos que presenta.
 - d) Certificados o comprobantes que avalen las razones de solicitud de traslado, extendido por la autoridad que en cada caso corresponda.

En caso de que el postulante no cumpla con todos los requisitos establecidos para la inscripción será anulada la misma por la Junta de Clasificación respectiva.

- Podrán trasladarse los docentes a escuelas de igual modalidad sin tener en cuenta la ubicación y categoría de la escuela de origen. Los directores de primera, segunda y tercera Categoría y Unipersonales tendrán derecho a ser trasladados a escuela de la misma modalidad y categoría sin considerar ubicación.
- Podrán solicitar traslado los docentes a escuelas de distinta modalidad y categoría de la escuela de origen, aceptando los horarios y retribución correspondiente a la escuela del nuevo destino.

A solicitud del interesado se considerará rebaja de jerarquía sin tener en cuenta la ubicación.

Las Juntas de Clasificación en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles administrativos, a partir del cierre de inscripción de traslado efectuarán la valoración de títulos, servicios y antecedentes culturales, confeccionarán las listas por orden de mérito de los aspirantes y las mismas serán publicadas inmediatamente por los medios adecuados.

Los aspirantes inscriptos tendrán un plazo de diez (10) días hábiles administrativos

a partir de la fecha de publicidad de las listas para efectuar reclamos y pedidos de reconsideración a la Junta de Clasificación respectiva, no debiendo darse curso a las que se presentan fuera de término. Las Juntas de Clasificación deberán expedirse sobre los reclamos efectuados en término, con un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles administrativos. El dictamen de las Juntas de Clasificación podrá apelarse ante el superior organismo educacional provincial correspondiente dentro de los tres (3) días hábiles administrativos posteriores a la notificación por parte del interesado, de esa resolución.

En cada una de las Regiones de Cultura y Educación, la Junta, el representante del Equipo de Supervisores y el representante del área de Recursos Humanos ofrecerá en acto público los cargos a los aspirantes ganadores de acuerdo al orden de mérito que surja de la valoración de causales, títulos, servicios y antecedentes.

En caso de resultar puntajes iguales en dos (2) o más docentes que soliciten el traslado definitivo, la prioridad se determinará en la forma excluyente que sigue:

- a) El de mayor antigüedad en la docencia de gestión estatal
- b) El de mayor puntaje de títulos
- c) El de mayor puntaje de los tres (3) últimos conceptos otorgados en escuelas de gestión estatal

El docente que se haya inscripto para traslado y con posterioridad, por cualquier circunstancia desee desistir del mismo, deberá comunicarlo inmediatamente a la Junta de Clasificación antes de la publicación de la lista de aspirantes.

El personal docente podrá solicitar traslado por razones de salud, necesidad de integración del grupo familiar u otro motivo debidamente justificado. De no mediar tales razones, solo podrán hacerlo cuando hayan transcurrido dos (2) años desde el último cambio de ubicación a su pedido.

Los docentes deberán ser incluidos en la compulsa interna de la escuela a la cual fueron trasladados, inmediatamente de haberse efectivizado el mismo, a efectos de tener derecho a los ascensos de cargos jerárquicos.

Para los traslados la Junta de Clasificación correspondiente asignará valor a las causales, los títulos, servicios y antecedentes y aplicará las disposiciones necesarias.

ART. 54. – El personal docente que se haya desempeñado durante tres años en escuelas de ubicación desfavorable, muy desfavorable o inhóspita, tendrá prioridad, por orden de antigüedad, para traslados a escuelas de mejor ubicación, excepto cuando el interesado con

concepto no inferior a "Bueno", renuncie a ese derecho. Si el interesado no posee las condiciones de título, antigüedad o antecedentes exigidos, para el cargo al que pide traslado o permuta, éste se realizará a cargo de menor jerarquía o categoría.

Art. 54°.-

Su Reglamentación:

Los docentes podrán solicitar traslado a una escuela que está cerca de su domicilio real siempre y cuando cumplan con los requisitos expresados en la reglamentación del Art. 53° del presente Reglamento, presentando certificado de domicilio expedido por la autoridad competente.

ART. 55. – Los traslados, excepto los encuadrados en las disposiciones del Artículo 53, se efectuarán una vez por año, con antelación a la fecha que se establezca para los nombramientos. En caso de urgencia y únicamente por razones de salud podrán disponerse traslados provisorios durante el año escolar.

Art. 55°.-

Su Reglamentación:

Los docentes podrán solicitar traslado provisorio por las siguientes causales:

- b) razones de salud del agente
- c) integración del núcleo familiar

Este traslado cuya renovación se solicitará anualmente, alcanzará un periodo máximo de tres (3) años, con una prórroga de excepción de uno (1) más, dentro del cual el agente volverá a su destino de origen o tramitará el traslado definitivo.

Los docentes que soliciten traslado provisorio deberán presentar los siguientes requisitos:

Razones de salud:

- a) acreditar la causal mediante certificado médico autorizado por el organismo competente de la Región de Cultura y Educación a la que pertenece el agente
- b) en el mismo deberá consignarse el diagnóstico y aconsejar si la causal justifica el traslado provisorio

Integración del Núcleo Familiar:

- a) certificado de domicilio del solicitante y cónyuge o conviviente
- b) certificado de convivencia extendido por la policía o Juez de Paz del lugar

- c) certificado de trabajo del cónyuge o conviviente legalizado por el Juez de Paz o policía del lugar

Para solicitar traslado provisorio, el agente deberá tener como mínimo dos (2) años de ejercicio efectivo del cargo en el cual ingresó como titular.

ART. 56. – El personal sin título habilitante solo podrá solicitar traslado a establecimientos de ubicación más favorable, después de diez años de servicios, siempre que su concepto no sea inferior a "Bueno" en los dos últimos años.

Art. 56°.-

Sin Reglamentación

CAPITULO XIV - DE LAS REINCORPORACIONES

ART. 57. –El docente que solicite su reintegro a servicio activo podrá ser reincorporado siempre que hubiese ejercido por lo menos cinco años, con concepto no inferior a "Bueno" y conserve las condiciones físicas, ético-profesionales e intelectuales inherentes a la función que aspira. Este beneficio no alcanza a quienes hayan obtenido la jubilación ordinaria y a quienes lo soliciten cumplida la edad establecida por leyes para el retiro definitivo.

Art. 57°.-

Sin Reglamentación.

ART. 58. – El plazo para solicitar la reincorporación no podrá exceder de ocho (8) años a contar de la fecha de baja. La reincorporación se efectuará en cargos similares al que desempeñaba al retirarse del servicio. Si la reincorporación fuera denegada, no podrá intentarse nuevamente dentro del año.

Art. 58°.-

Sin Reglamentación

CAPITULO XV - DESTINO DE LAS VACANTES

ART. 59. – Disponer que el Consejo de Educación remitirá a las Juntas de Clasificación respectivas, nóminas de vacantes que se produzcan anualmente en los establecimientos de

enseñanza a su cargo, hasta el 31 de diciembre del año inmediato anterior a las respectivas convocatorias para los siguientes efectos:

- a) Disponibilidad;
- b) Traslados Preferenciales y Ordinarios;
- c) Ingreso, acrecentamiento de Horas Cátedras e incremento de Cargos;
- d) Reincorporaciones.

La distribución de las vacantes será la siguiente:

- a) Todas para disponibilidades, traslados y reincorporaciones por su orden;
- b) El remanente para ingreso y acrecentamiento de Horas Cátedras en partes iguales para cada proceso estatutario (50% para ingreso y 50% para acrecentamiento);
- c) Para incremento, del total de cargos el 5% o cuando este no alcanzara, un cargo como mínimo.

Para los efectos mencionados precedentemente se indicarán las Horas Cátedra y cargos con especificación de establecimientos, turnos, año y división, y carga horaria para el segundo caso.

Art. 59°.-

Su Reglamentación:

Se considera vacante el cargo no ocupado por un titular. Para horas cátedra la vacante está referida al conjunto indivisible de horas que constituye la carga horaria de un Espacio Curricular no ocupado por un titular.

CAPITULO XVI - DE LAS REMUNERACIONES

ART. 60- La retribución mensual del personal docente en actividad se compone:

- a) Asignación básica por estado docente;
- b) Asignación por el cargo que desempeña;

c) Las bonificaciones por antigüedad;

d) Las bonificaciones por ubicación, función diferenciada y prolongación habitual de jornada;

e) Las bonificaciones de los incisos (c) y (d) se harán sobre la asignación correspondiente al cargo desempeñado.

Art. 60°.-

Sin Reglamentación

ART. 61. – Los diferentes cargos de cada escalafón tendrán una asignación por grado jerárquico.

Art. 61°.-

Sin Reglamentación

ART. 62. – El personal docente en actividad, cualquiera que sea el grado o categoría que reviste, percibirá bonificaciones por años de servicio, de acuerdo con el porcentaje que se determina en la siguiente escala:

a) Personal directivo de supervisión, y gabinete psicopedagógico:

Al año de antigüedad el 10%

A los 2 el 15%

A los 5 el 30%

A los 7 el 40%

A los 10 el 50%

A los 12 el 60%

A los 15 el 70%

A los 17 el 80%

A los 20 el 100%

A los 22 el 110%

A los 24 o más el 120%

b) Personal al frente de alumnos, auxiliares:

Al año de antigüedad el 10%

A los 2 el 15%

A los 5 el 30%

A los 7 el 40%

A los 10 el 50%

A los 12 el 60%

A los 15 el 70%

A los 17 el 80%

A los 20 el 100%

A los 22 el 110 %

A los 24 o más el 120%

Estas bonificaciones se determinarán teniendo en cuenta la antigüedad total en la docencia y regirán a partir del mes siguiente a la fecha en que se cumplan los términos fijados para cada período.

Art. 62°.-

Su Reglamentación:

Toda bonificación por ubicación se calculará sobre el sueldo básico, el que no podrá ser inferior al salario mínimo vital y móvil.

1. Establézcase que la percepción del beneficio por antigüedad que determina el Artículo 62° del Estatuto Docente son aplicables en los siguientes casos:

- a) Al personal en actividad.
 - b) Al personal en actividad que acumulen dos (2) o más cargos, que hubiere obtenido jubilación ordinaria, parcial en cualquiera de ellos, indistintamente, siempre que cuenten en el cargo acumulado, cinco (5) años de antigüedad como mínimo. Podrán continuar en el otro cargo o en hasta doce (12) horas de clase semanales o cargo equivalente, sin que en el resto de su actividad docente puedan obtener ascensos, ni aumentar el número de clases semanales.
 - c) Al personal jubilado que se reintegre al servicio activo, siempre que dicho reintegro produzca el cese de la percepción de su haber jubilatorio.
2. Se consideran acumulables a los efectos de las bonificaciones por antigüedad, todos los servicios no simultáneos de carácter docente, conforme con la definición del Artículo 2º del Estatuto Docente, debidamente certificados, prestados en jurisdicción nacional, provincial o municipal, o en establecimientos adscriptos a la enseñanza oficial.
3. Declárese computable a los fines de las bonificaciones por años de servicios que establece la Ley 5648, los períodos en que el personal estatuto separado del cargo, cuando tal separación hubiere respondido a cesantías sin sumario previo, posteriormente dejada sin efecto, o a suspensiones al margen de las normas legales y reglamentarias.
4. A los efectos de acumulación de servicios prestados “ad honorem” en cargos docentes integrantes de las nóminas respectivas de las Juntas de Clasificación correspondiente, para acrecentar antigüedad a fin de determinar el beneficio acordado por el Artículo 62º del Estatuto Docente, el área de Recursos Humanos exigirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:
- a) Que la antigüedad que se pretende acreditar provenga de servicios computables conforme con lo determinado en el apartado 2) de la reglamentación del Artículo 62º.
 - b) Que el establecimiento expida la correspondiente certificación de servicio en la que constará: nombre y apellido del agente y datos de identidad; fechas entre las cuales tuvo lugar la prestación de servicios; cargo.
 - c) En caso en que en el establecimiento no exista documentación probatoria de la real prestación de servicios y se ofreciera acreditarla mediante prueba testimonial, se exigirá la aprobación por autoridad judicial competente.
5. Los secretarios de establecimiento de enseñanza, de las distintas ramas, estarán

comprendidos en las bonificaciones por antigüedad determinadas en el inciso a) del apartado 1) de esta reglamentación.

6. En los niveles EGB1 y EGB2, el personal directivo a cargo de sección percibirá las bonificaciones por antigüedad determinadas en el inciso a) del apartado 1) de esta reglamentación.

7. Al personal que se desempeñe en un cargo docente comprendido en las tablas de remuneración del Estatuto Docente se le computará, a efecto de la bonificación por antigüedad, todos los servicios prestados en organismos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y análogos de las provincias.

8. Las licencias y la disponibilidad con goce de sueldo, las licencias sin goce otorgadas para perfeccionamiento por ejercicio del mandato legislativo o gremial, no interrumpen la continuidad en el computo de los servicios.

9. Considerar computables, los servicios docentes prestados en establecimientos universitarios privados, a partir de la fecha que el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto correspondiente, hubiere autorizado su funcionamiento.

ART. 63. – Las bonificaciones por ubicación, aplicadas sobre el cargo, se determinarán según la siguiente escala:

Escuelas urbanas 10%

Escuelas sub-urbanas 20%

Escuelas de riesgo 40%

Escuelas de ubicación desfavorable 60%

Escuelas de ubicación muy desfavorable 80%

Escuelas de ubicación inhóspita 100%

Art. 63°.-

Su Reglamentación:

Toda bonificación por su ubicación se calculará sobre el sueldo básico, el que no podrá ser inferior al salario mínimo, vital y móvil.

ART. 64. – DE LOS INDICES DE REMUNERACIONES.

Las remuneraciones mensuales del personal se harán de acuerdo a los índices siguientes:

ESCALA DOCENTE

Función Puntos del Valor Nuevo

Cargo Nuevo Puntaje

Índice

0486 Maestro/a Especial Dpto. Aplicación 151 1.6637 171

0312 Maestro/a Especial 165 1.6637 181

0423 Maestro/a Especial Jardín 169 1.6637 183

0466 Ayudante de taller 168 1.6637 183

0465 Maestro/a Especial Sección 173 1.6637 187

0427 Maestro/a Especial Jornada Completa 184 1.6637 194

0313 Ayudante de Cátedra 184 1.6637 195

0359 Ayud. de Clases Práctica 184 1.6637 195

0337 Maestro/a de Enseñanza Práctica J F 193 1.6637 202

0418 Ayudante de taller 203 1.6637 209

0438 Maestro/a Especial Escuela Especial 205 1.6637 210

0311 Maestro/a de Taller 205 1.6637 211

0754 Ayudante de Secretaría 205 1.6637 211

0424 Maestro/a Grado Especial Escuela Asistencial 208 1.6637 212

0469 Preceptor/a 208 1.6637 213

0463 Jefe/a de Trabajo Práctica 209 1.6637 214

0372 Subjefe/a de Preceptor 210 1.6637 215

0326 Prosecretario/a de Segunda 212 1.6637 216

0327 Ayud. Técnico Trabajos Práctica Laboral 212 1.6637 216

0481 Secretario/a de 3ra Sección 212 1.6637 216

0765 Secretario de Centro. Secundario 212 1.6637 216

0419 Auxiliar Docente 215 1.6637 217

0340 Maestro/a Ayudante de Enseñanza. Práctica 215 1.6637 218

0482 Bibliotecario/a 217 1.6637 220

0315 Jefe de Preceptores Primera 222 1.6637 224

0322 Maestro/a Cultura Rural 222 1.6637 224

0345 Bedel 222 1.6637 224

0349 Ayudante Trabajos Prácticos 222 1.6637 224

0461 Prosecretario/a de Primera 222 1.6637 224

0480 Secretario/a de Sección 222 1.6637 224

0381 Secretario/a Escuela Común 226 1.6637 226

0415 Maestro/a de Grado 226 1.6637 226

0355 Jefe/a Trab. Practica. de Laboratorio 226 1.6637 227

0464 Maestro/a de Enseñanza Practica 226 1.6637 227

0489 Maestro/a Auxiliar de grado 226 1.6637 227

0770 Jefe/a de Laboratorio 226 1.6637 227

0774 Maestro/a Especial. en Tecnología 226 1.6637 227

0397 Maestro/a Jardín Infantes 229 1.6637 228

0386 Mtro/a Secret Jardín Sección 230 1.6637 229

0420 Maestro/a de Jardín 230 1.6637 229

0347 Jefe/a Trabaj. Prácticos 236 1.6637 234

0395 Maestra. Grado Dto. Aplicación Lenguas Vivas 240 1.6637 236

0460 Mtro. Enseñanza Práctica Jefe Sección 240 1.6637 237

0752 Secretario/a de Primera 257 1.6637 250

0433 Maestro/a Actividades Prácticas 262 1.6637 253

0401 Mtro/a de Taller Escuela Especial 263 1.6637 253

0402 Auxiliar Docente 265 1.6637 255

0432 Maestro/ de Grado Escuela Especial 269 1.6637 258

0403 Maestro/a Gabinetista 270 1.6637 258

0429 Maestro/a Celador 271 1.6637 259

0338 Secretario/a 273 1.6637 262

0494 Secretario de Enseñanza Superior 273 1.6637 262

0425 Maestro/a Grado Hogar Jornada Completa 280 1.6637 266

0436 Maestro/a Grado Escuela Asistencial 280 1.6637 266

0385 Mtro/a Secretario Escuela Asistencial 288 1.6637 272

0437 Mstro/a Grado Especial Escuela Asistencial 288 1.6637 272

0321 Jefe General de Práctica de Primera 304 1.6637 285

0417 Fonoaudiólogo/a 317 1.6637 294

0468 Jefe/a de Enseñanza Práctica Primera 320 1.6637 297

0354 Instructor/a Jornada Completa 343 1.6637 314

0383 Mtro/a Secret. Escuela Jornada Completa 362 1.6637 327

0426 Mtro/a de Grado Jornada Completa 362 1.6637 327

0462 Maetro/a Grado Dpto. Aplicación 362 1.6637 328

0353 Jefe/a Sección de Actividades Productivas 393 1.6637 351

0788 Jefe/a Sec. Enseñanza Práctica. Jornada Completa 393 1.6637 351

0351 Coordinador/a General Area/Actividades Produc. 439 1.6637 385

0783 Coordinador Gral. de Actividades Prácticas 464 1.6637 404

0476 Asesor/a Pedagógico 481 1.6637 417

0361 Analista Auxiliar Técnico. Docente 522 1.6637 495

0406 Inspector Técnico de Sección 588 1.6637 495

0360 Analista Mayor Técnico Docente 624 1.6637 522

0452 Inspectora de Enseñanza 642 1.6637 537

1167 Hora Secundaria 1.6637 15

1171 Hora Terciaria 1.6637 19

0870 Director 1.6637 270

0871 Vice Director 1.6637 270

0872 Regente 1.6637 270

0300 Supervisor General Regional 1.6637 718

Los haberes continuaran siendo liquidados según la normativa vigente al momento de la sanción de la presente Ley.

La creación y provisión de nuevos cargos será dispuesta por decreto del Poder Ejecutivo a solicitud del órgano pertinente. El Poder Ejecutivo actualizará el valor índice empleado para el calculo de los distintos cargos del sistema educativo provincial, en el ámbito de paritarias. En ningún caso podrán disminuirse los haberes que percibieran a la fecha de la sanción de la presente Ley.

Art. 64°.-

Sin Reglamentación

CAPITULO XVII - DEL RÉGIMEN DE COMPATIBILIDAD DOCENTE

ART. 65. – Se establece un régimen especial de compatibilidad para el personal docente dentro del marco de la Constitución Provincial según expresa el Artículo 23 de la misma.

- a) La acumulación exclusiva de hasta cuarenta (40) horas cátedra para los profesores de Educación General Básica 3 Ciclo, Polimodal y Superior No Universitarias;
- b) Para los cargos directivos de todos los niveles un cargo y doce (12) horas cátedra que deberán cumplirse fuera del establecimiento donde ejerce la función directiva;
- c) Dos (2) cargos de maestros de grado;
- d) Un (1) cargo administrativo y un (1) cargo de maestro de grado;
- e) Un (1) cargo de maestro de grado y veinte (20) horas cátedra;
- f) Un (1) cargo administrativo y quince (15) horas cátedra;

- g) El cargo administrativo que se menciona en el Inciso d) y f) de este artículo se refiere a la administración pública, nacional, provincial, municipal o privada;
- h) El Docente de materias especiales o de taller podrá acumular hasta cuarenta (40) horas, ya sean estas en cargo o en horas cátedra;
- i) Los cargos de Supervisores de todos los niveles del Sistema Educativo Provincial, serán de dedicación exclusiva (full time).

Art. 65°.-

Su Reglamentación:

La acumulación de horas a que se hace referencia comprende a todas las instituciones educativas reconocidas oficialmente, cualquiera sea la modalidad de gestión, nivel o especialidad, incluidas en la clasificación de establecimientos según el Art. 8° de la Ley 5648.

ART. 66. – En todos los casos en que exista compatibilidad, conforme lo dispone el Artículo 65, su vigencia estará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:

- a) Respetar el Artículo 23 de la Constitución Provincial;
- b) Que no exista superposición horaria;
- c) Que se cumplan íntegramente los horarios correspondientes a cada empleo, quedando prohibido el otorgamiento de horarios especiales que alteren los horarios docentes o administrativos;
- d) Que en ningún caso el docente deba trabajar más de ocho (8) horas cátedras diarias;
- e) Que el desempeño de cargos compatibles no signifique la disminución de los requerimientos funcionales de cada empleo;
- f) Serán considerados incompatibles, a los efectos del presente Estatuto, las jubilaciones o pensiones de cualquier Caja del sistema Previsional, salvo derechos adquiridos.

Art. 66°.-

Su Reglamentación:

a), b) y c) Sin Reglamentar

d) Cuando el directivo fundamente la imposibilidad de compatibilizar las diferentes cargas horarias de los agentes a sus cargos, podrá extenderse la carga horaria a un máximo de diez (10) horas cátedra en no más de dos (2) jornadas semanales, previa aceptación del docente afectado.

e) Entiéndase por disminución de los requerimientos funcionales a la merma en la calidad del desempeño docente o al no cumplimiento de las obligaciones profesionales dentro del horario habitual de trabajo.

f) Se considerarán incompatibles a los fines de la aplicación del presente artículo, y en lo referido a pensiones aquellos agentes que superen los cuarenta (40) años.

ART. 67. – Los docentes que cumplan funciones en cualquiera de los niveles y modalidades de la enseñanza oficial y/o privada, deberán presentar antes de tomar efectiva posesión del cargo, cualquiera sea su naturaleza, una declaración jurada de cargos con especificación de:

a) Establecimiento educativo donde presta servicio.

b) Cantidad de horas cátedra, con detalle de horario de prestación de servicios,

c) Cargos docentes que desempeña, con detalle de horario de prestación. El establecimiento escolar donde prestará servicios el docente designado, deberá verificar que dicha declaración jurada se encuentre debidamente certificada por el/los director/es de los establecimientos donde presta servicios, constando la fecha de su emisión. La dirección del establecimiento escolar, no deberá poner en posesión del cargo al docente que de acuerdo a la declaración jurada se encuentre en situación de incompatibilidad, de la manera en que lo determina el Artículo 65 del presente;

d) Cualquier caso de falsedad, adulteración u omisión fehacientemente comprobada de lo enunciado en los Incisos a), b) y c), se considerará falta grave y se procederá de inmediato al cese de la función mediante el sumario pertinente.

Art. 67°.-

Su Reglamentación:

En caso de comprobarse alguna de las situaciones de incompatibilidad, el docente será emplazado fehacientemente por el área de Recursos Humanos por el término

de dos (2) días, para que opte por el cargo u horas cátedra que desee conservar.

CAPITULO XVIII REGIMEN DE LICENCIA

ART. 68. – Definición y Alcances

Fíjase el presente Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias, para el Personal Docente de Gestión Estatal y Privada, titular, interino y suplente, integrante del Sistema Educativo Público Provincial.

Art. 68°.-

Sin Reglamentación

ART. 69. – Derechos

El personal docente cualquiera sea su carácter o situación de revista tendrá derecho a las licencias, justificaciones y franquicias previstas en la presente Ley, a partir de la fecha de su incorporación, y en la forma que esta lo estipula.

Art. 69°.-

Sin Reglamentación

ART. 70. – Vencimiento Por Cese

Las Licencias, Justificaciones y Franquicias a que tiene derecho el personal docente, caducarán automáticamente al cesar en sus funciones. La caducidad comprende las Licencias no utilizadas o las que se estuvieren utilizando al momento de producirse el referido supuesto, con excepción de las utilizadas por maternidad.

Art. 70°.-

Sin Reglamentación

ART. 71. – Beneficios Previstos

Los docentes tendrán derecho a las Licencias, Justificaciones y Franquicias que se enuncian a continuación, con arreglo a las normas que para cada caso se establecen en los siguientes apartados: I) Licencia Anual Ordinaria y Receso Escolar de Invierno; II) Licencias Por enfermedad; III) Licencias por maternidad; IV) Franquicias; V) Licencias extraordinarias.

Art. 71°.-

Su Reglamentación:

Una vez operado el cese de la licencia, el organismo donde presta servicio deberá comunicarlo en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas al área de Recursos Humanos a los efectos de no afectar su normal percepción de haberes.

APARTADO I: LICENCIA ANUAL ORDINARIA Y RECESO ESCOLAR DE INVIERNO

ART. 72. – Requisitos para su Concesión

La Licencia Anual Ordinaria se concederá por año vencido, con goce integro de haberes, por sesenta (60) días corridos para los docentes de todos los niveles, jerarquías y modalidades, siendo obligatoria su concesión y utilización dentro del período establecido por la presente norma legal.-

El Trabajador Docente no podrá solicitar reconocimiento de días del período de receso escolar por uso de licencia de cualquier naturaleza ni trasladarlo por las mismas motivaciones fuera de la vigencia del mismo.

Art. 72°.-

Sin Reglamentación

ART. 73. – Fecha de utilización: A los efectos del goce de esta licencia, la misma deberá usufrutuarse a partir del 01 de enero del año siguiente al que esta licencia corresponde.

Art. 73°.-

Sin Reglamentación

ART. 74. – Receso escolar de invierno: Será de quince (15) días corridos con goce integro de haberes conforme al calendario escolar vigente. Podrá extenderse su término por resolución de la Autoridad Educativa.-

Art. 74°.-

Sin Reglamentación

APARTADO II: LICENCIAS POR ENFERMEDAD

ART. 75. – Las licencias por razones de salud comprenderán todas las funciones en que se desempeñe el Trabajador Docente y se consideran simultáneamente en todos los cargos en que revista su situación (titular, interino y suplente. El Trabajador Docente queda obligado a realizar el tratamiento que le fije la autoridad médica, bajo pena de la pérdida de los derechos que acuerda el presente régimen.

Art. 75°.-

Su Reglamentación:

En el caso de revistar el docente en más de un establecimiento formulará el pedido en el que registre mayor antigüedad. Dicho establecimiento comunicará a los demás estas circunstancias y el pedido de licencia que se acuerde.

Entiéndase por autoridad médica a todo profesional médico reconocido oficialmente.

La Junta Médica podrá supervisar el tratamiento fijado. Para la concesión de licencias por enfermedad y/o accidentes de trabajo, y cuando el agente se halle imposibilitado de deambular, se realizarán controles a domicilio dentro del plazo de dos (2) días de haberse requerido la licencia.

En caso de llegar a la medida extrema de pérdida de derechos, antes de determinarse deberá convocarse a una Junta Médica con representación del Ministerio correspondiente, de la representación gremial del trabajador y del Ministerio del Trabajo.

Cuando por motivos circunstanciales el agente enfermara y/o accidentara fuera de la jurisdicción en el que presta servicio, previo aviso por telegrama o fax, deberá presentar a su regreso una certificación con diagnóstico y términos de días, expedidas por profesionales médicos pertenecientes a reparticiones nacionales, provinciales, o municipales. Si ocurriere en el extranjero, la certificación oficial deberá ser presentada traducida en castellano. En todos los casos se deberá adjuntar a la solicitud de licencia una (1) nota explicativa en la que se consignará el domicilio accidental, la que se presentará con toda la documentación mencionada, en el párrafo anterior, a Reconocimientos Médicos, previa notificación a la dependencia en la que el agente presta servicios. Completado el trámite la dirección del establecimiento elevará la documentación resultante al área correspondiente.

ART. 76. – Para el tratamiento de afecciones que inhabiliten para el desempeño de sus tareas habituales, el Trabajador Docente, tendrá derecho a gozar anualmente de hasta sesenta (60) días de licencia corridos continuos o discontinuos, con percepción integra de haberes. Al término de los sesenta (60) días se realizará una Junta Médica, la que constatará el estado de salud y evolución del Trabajador Docente. El lapso de sesenta (60) días podrá ser prolongado hasta la finalización del año calendario, cuando la Junta Médica así lo aconseje de acuerdo a la afección o grado de evolución de la enfermedad, en este caso se otorgarán treinta (30) días continuos o discontinuos con percepción de haberes y el resto sin goce de haberes.

Art. 76°.-

Su Reglamentación:

Lo normado en el presente artículo se refiere al tratamiento de afecciones comunes. Cuando el agente haya faltado al desempeño de sus funciones hasta finalizar el curso escolar y continúe inasistiendo al iniciarse el inmediato posterior, la licencia correspondiente se considerará interrumpida por la licencia anual ordinaria a los efectos de los términos y haberes que determina la Ley 5648 y su reglamentación. La licencia sin goce de haberes se otorga a los efectos de la retención del cargo.

ART. 77. – Transcurrido el lapso de noventa (90) días se realizará una Junta Médica, la que determinará el grado de incapacidad del Trabajador Docente. Si la incapacidad fuere Parcial-Transitoria o Permanente se adecuarán las tareas del Trabajador Docente acorde a su patología y el trabajo al individuo, todo ello conforme al dictamen expreso de la Junta Médica; debiendo cumplir las mismas concentradas en un solo Establecimiento Educacional. Si la incapacidad fuera total y permanente, se aplicará el régimen Previsional correspondiente, en cuyo caso las licencias a otorgar por un período no superior a los tres (3) meses de haberse producido el dictamen de la Junta Médica, serán con goce de haberes.

Art. 77°.-

Su Reglamentación:

I. En caso de intervenciones quirúrgicas de alta complejidad, ablación de órganos, amputación de miembros y/o enfermedades que produzcan incapacidad laboral total transitoria por tiempo prolongado de recuperación, de conformidad con lo determinado por la Junta Médica correspondiente, se otorgará licencia, independientemente de los plazos establecidos en el Art. 76° del Estatuto Docente, bajo las siguientes condiciones:

a) Personal titular con no menos de cinco (5) años de antigüedad

Hasta setecientos veinticinco (725) días corridos en forma continua o alternada en las siguientes condiciones:

- a.1) Los primeros trescientos sesenta y cinco (365) días con percepción íntegra de haberes.
- a.2) Los ciento ochenta (180) días siguientes con percepción del setenta y cinco por ciento (75%) de los haberes.
- a.3) Los ciento ochenta (180) días restantes sin percepción de haberes.

b) Personal titular con cinco (5) o más años de antigüedad

Hasta mil noventa y cinco (1095) días corridos en forma continua o alternada en las siguientes condiciones:

- b.1) Los primeros trescientos sesenta y cinco (365) días con percepción íntegra de haberes.
- b.2) Los trescientos sesenta y cinco (365) días siguientes con percepción del setenta y cinco por ciento (75%) de los haberes.
- b.3) Los trescientos sesenta y cinco (365) días restantes sin percepción de los haberes.
- b.4) Por el período completo, sólo se podrá utilizar esta licencia una vez en la carrera docente.
- b.5) El personal docente que antes de cumplir cinco (5) años de antigüedad hubiere utilizado el período de setecientos veinticinco (725) días en forma completa, sólo podrá tener acceso a la diferencia de trescientos sesenta (360) días, luego de haber adquirido la antigüedad mínima de los citados cinco (5) años.

A dicha cantidad de días de licencia se accederá de la siguiente manera :

- b.5.1. Los primeros ciento ochenta (180) días con percepción del setenta y cinco por ciento (75%) de los haberes.
- b.5.2. Los ciento ochenta (180) días restantes sin percepción de haberes .
- b.6) En caso de que el personal alcance la antigüedad docente de cinco (5) años mientras se encuentra utilizando la licencia, podrá continuar y utilizar un período completo de mil noventa y cinco (1095) días corridos, con la siguiente aclaración para el cómputo de los días:
 - b.6.1- Si se encuentra gozando de los primeros trescientos sesenta y cinco (365) días, con percepción íntegra de haberes, el cómputo hasta completar los mil noventa y cinco (1095) días continuará normalmente.

b.6.2- Si se encuentra gozando de cualquiera de las fracciones de ciento ochenta (180) días, con el setenta y cinco por ciento (75%) de los haberes o sin goce de los mismos, se realizará la siguiente operación: $DEL = 1095 - TDU$

Donde:

DLE: días de licencia efectiva que le quedan para utilizar, a partir del día en que adquiera la antigüedad de cinco (5) años.

TDU: Total de días utilizados

c) Personal Interino

En igual condiciones que el personal titular

d) Personal suplente

Gozará de este beneficio a partir de los cinco (5) años de antigüedad docente. En los casos en que el agente contrajera enfermedades infecto contagiosas en el lugar de trabajo, situación que siempre deberá ser certificada y/o avalada por la Unidad de Reconocimientos Médicos o entidad de que la reemplace, se otorgará licencia en las mismas condiciones que el personal titular.

Cada uno de los períodos de esta licencia será acumulable durante toda la carrera docente a los efectos del cómputo total de la misma cualquiera sea la situación de revista del agente.

II. En el caso del docente que se encuentre incapacitado para cumplir funciones frente a alumnos, dictaminado por la Junta Médica, tendrá derecho a cumplir funciones pasivas, debiendo adecuarse sus tareas según lo determinado por la Junta Médica, las cuales serán concentradas en uno (1) solo de los establecimientos donde se desempeñare, cumpliendo la carga horaria y respetando el turno habitual, salvo expreso consentimiento del agente para ser destinado a otra institución educativa o cambio de turno.

El docente con función pasiva deberá someterse a una Junta Médica cada seis (6) meses, la cual emitirá dictamen sobre la continuidad o no de las mismas.

ART. 78. – El Trabajador Docente en uso de licencia por enfermedad está obligado a:

- 1) Someterse a tratamiento médico;
- 2) Someterse a control médico que fije la Junta Médica;

3) No desarrollar actividad laboral alguna de carácter oficial o privado, dentro del término que dure su licencia;

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas, se dispondrá el cese inmediato de la licencia que gozaba.

Art. 78°.-

Sin Reglamentación

ART. 79. – Los Trabajadores Docentes en uso de licencia por enfermedad podrán ausentarse de la Provincia con autorización de la Unidad de Reconocimientos Médicos y conocimiento del Establecimiento Educacional en que presta servicios.

Art. 79°.-

Sin Reglamentación

ART. 80. – La presunción diagnóstica, suficientemente fundada de una enfermedad contagiosa y/o terminal, justificará el otorgamiento de licencias hasta tanto se determine el estado de salud del Trabajador Docente. El diagnóstico definitivo deberá producirse en el menor tiempo posible con intervención de la Unidad de Reconocimientos Médicos.

Art. 80°.-

Su Reglamentación:

Hasta tanto se determine el estado de salud del trabajador docente, se le otorgará licencia con percepción de haberes.

En caso que el diagnóstico definitivo producido con intervención de Reconocimientos Médicos de como resultado la incapacidad total transitoria del agente, se aplicará la reglamentación correspondiente al Art. 77° del Estatuto Docente. En este caso los días de licencia otorgados hasta producido el diagnóstico definitivo serán restado de los periodos establecidos en la reglamentación del referido artículo.

Constatada definitivamente una enfermedad terminal el agente será reubicado en tareas acordes al grado de inhabilitación que sufriera. Deberá iniciar los trámites a fin obtener el beneficio jubilatorio por invalidez.

ART. 81. – En todos los casos en que se realice Junta Médica, los facultativos intervinientes deberán informar a la Unidad de Reconocimientos Médicos exhaustivamente sobre todos los antecedentes, historia clínica y toda otra contingencia que haga al diagnóstico.

Art. 81°.-

Sin Reglamentación

ART. 82. – En caso de enfermedad profesional contraída en acto de servicio o accidente de trabajo, será de aplicación lo establecido en la legislación vigente.

Art. 82°.-

Sin Reglamentación

APARTADO III: LICENCIA POR MATERNIDAD

ART. 83. – El derecho a esta licencia se adquiere previa acreditación médica ante la Unidad de Reconocimientos Médicos y rige para todas las Trabajadoras Docentes comprendidas en este Régimen, por el término de noventa (90) días corridos.

Art. 83°.-

Sin Reglamentación

ART. 84. – Esta licencia se acordará: 1) Desde cuarenta y cinco (45) días antes del parto hasta cuarenta y cinco (45) días posteriores al mismo. 2) A opción de la interesada y con visto bueno de la Junta Médica, la licencia anterior al parto, puede reducirse hasta treinta (30) días, en cuyo caso la posterior será de sesenta (60) días.

Art. 84°.-

Su Reglamentación:

- a) En caso de embarazo de alto riesgo, trastorno de embarazo o amenaza de aborto, el personal gozará de licencia por el plazo que determine la Junta Médica dispuesto por Reconocimiento Médico, con goce íntegro de haberes.
- b) En el caso de adelantarse el alumbramiento los días no utilizados se acumularán a la licencia post parto.
- c) Cuando el alumbramiento se produzca con posterioridad al periodo post parto, los días que excedan serán justificados como “licencia especial por maternidad”.

d) En el caso de nacimiento de niño/s o niña/s con capacidades diferentes se duplicará licencia post parto conforme lo establece la Ley Nacional N° 22431 y concordantes.

ART. 85. – La Trabajadora Docente, conservará su empleo durante los períodos indicados y se le abonarán las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social.

Art. 85°.-

Sin Reglamentación

ART. 86. – La Trabajadora docente, deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación por el empleador.

Art. 86°.-

Su Reglamentación:

a) Si en el ámbito de trabajo se declararan casos de conocida probabilidad teratogénica (rubéola, hepatitis, sarampión, etc.) existiendo posibilidad de contagio, las agentes que se encuentren en el primer cuatrimestre de embarazo se hallarán eximidas de prestar servicio, hasta tanto se disponga con carácter transitorio su cambio de destino a otro ámbito en el cual no exista dicha situación y mientras persistan los riesgos de contagio en el lugar de trabajo de origen.

b) Las docentes de educación especial, en estado de gravidez, que deban realizar esfuerzos físicos con los alumnos, ya sean que se desempeñen como titulares, interinas y/o suplentes podrán solicitar un cambio transitorio de función, el que se extenderá hasta la iniciación de la licencia reglamentaria por maternidad manteniendo la misma obligación horaria de su cargo de origen durante el tiempo que dure el cambio de funciones.

El superior jerárquico autorizará en forma inmediata, con intervención de la supervisión, el cambio transitorio de funciones, ad referendum del acto administrativo correspondiente.

ART. 87. – En caso de nacimiento prematuro, definiéndose a todo aquel niño que al momento de nacer tenga menos de 2.550 grs. o menos de treinta y seis (36) semanas de gestación, se otorgarán ciento cinco (105) días de licencia.

Art. 87°.-

Su Reglamentación:

Ver reglamentación Art. 88° de la Ley 5648.

ART. 88. – En caso de nacimiento múltiple se otorgarán ciento cinco (105) días. Si el nacimiento múltiple fuese prematuro, se otorgarán ciento veinte (120) días.

Art. 88°.-

Su Reglamentación:

Cuando se produzcan nacimientos múltiples y/o prematuros entre el sexto (6to.) mes y el séptimo y medio (7mo. y medio) mes de gestación se adicionarán a los ciento cinco días (105) de licencia por maternidad tantos días corridos como corresponden al periodo comprendido entre la fecha de nacimiento y la de cumplimiento del séptimo y medio (7mo. y medio) mes de gestación.

ART. 89. – En caso de fallecimiento del hijo se otorgarán: a) Muerte fetal: diez (10) días por restitución ad-integrum de los órganos de la concepción. b) Pos-parto: Diez (10) días por el concepto definido en el Inciso a) más la cantidad de días por duelo previstos en el Artículo 93 Inciso 2) los que serán usufructuados a partir del vencimiento de aquellos.

Art. 89°.-

Su Reglamentación:

En caso de aborto espontáneo la docente gozará del mismo régimen de licencia que la correspondiente al inciso a) de este artículo.

ART. 90. – Toda docente madre de lactante tendrá derecho a optar: 1) Disminuir una (1) hora de su jornada de trabajo, ya sea iniciando su labor una (1) hora después del horario de entrada o finalizando una (1) hora antes. 2) Disponer de una (1) hora en el transcurso de la jornada de trabajo. Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable a las docentes cuya jornada de trabajo sea inferior a cuatro horas diarias. La docente con horas cátedra tendrá este beneficio en forma alternada, a fin de no dificultar su función, debiendo presentar una Declaración Jurada con anticipación sobre horas y días alternados en que se tomará esta licencia, con copia a todos los establecimientos donde presta servicios. El beneficio se otorgará hasta que el niño cumpla un (1) año.

Art. 90°.-

Sin Reglamentación

ART. 91. – Licencia por atención de familiar enfermo. Para la atención de familiares que habiten el mismo domicilio del Trabajador Docente o que hayan sido declarados integrantes de dicho grupo familiar y que no pueda valerse por sus propios medios o que el estado del mismo revista extrema gravedad, el agente tendrá derecho a solicitar hasta diez (10) días hábiles, continuos o discontinuos por año calendario, con goce de haberes. Este beneficio se extenderá a parientes consanguíneos, cónyuge, afines de segundo grado y de la persona que estuviese unido en aparente matrimonio, previa declaración jurada anual. El trabajador docente con hijos con capacidades diferentes, gozará de una licencia extraordinaria de sesenta (60) días continuos o discontinuos.

Art. 91°.-

Su Reglamentación:

Para la atención de familiares cuando se trate de hijos a cargo del agente corresponderá diez (10) días hábiles por hijo con un tope máximo de treinta (30) días por año calendario, con goce de haberes. Esta licencia podrá ampliarse hasta en noventa (90) días hábiles más sin goce de haberes.

La presente disposición es al solo efecto de la retención del cargo.

La licencia extraordinaria para el docente con uno (1) o más hijos con capacidades diferentes será de sesenta (60) días con goce íntegro de haberes

ART. 92. – Licencia por tenencia con fines de adopción. La Trabajadora Docente que acredite por Resolución Judicial o Administrativa, que se le ha otorgado la guarda de uno o más niños de hasta cinco (5) años de edad con fines de adopción, se le concederá sesenta (60) días corridos de licencia con percepción de haberes a partir del día hábil siguiente al de haberse dispuesto la misma. Esta licencia se otorgará a ambos cónyuges si son trabajadores de la educación.

Art. 92°.-

Su Reglamentación:

Se contemplará la Ley Nacional de Adopción N° 24779.

En el caso que la guarda sea de un menor de más de cinco (5) años, el agente tendrá derecho a gozar de sesenta (60) días corridos de licencia sin percepción de haberes.

Se extiende el beneficio de licencia por adopción a los casos en que por autoridad judicial o administrativa competente le sea otorgada al docente la guarda de un menor con vista a la protección de su integridad física o moral concedida de

inmediato a partir del momento en que acredite fehacientemente el otorgamiento de la guarda.

APARTADO IV: FRANQUICIAS

ART. 93. – Desde el ingreso el Trabajador Docente, tendrá derecho a usar de las siguientes franquicias, con goce de haberes y por el término de días establecidos en los siguientes casos: 1) Matrimonio del Trabajador Docente: doce (12) días corridos. 2) Por fallecimiento de cónyuge, hijos, hijastros y de la persona que estuviere unido en aparente matrimonio, de padres, hermanos, padrastros, hermanastros, de suegros, abuelos, nietos: cuatro (4) días corridos. Las licencias por fallecimiento serán ampliadas cuando el agente deba trasladarse a más de 100 Km de su residencia, en un (1) día más, lo cual acreditará con la constancia otorgada por la autoridad policial del lugar al que se trasladó. 3) Por nacimiento de hijos del agente varón: tres (3) días corridos. 4) Por razones particulares: cinco (5) días al año, previa solicitud con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación y con autorización de la autoridad del área; la cual deberá expedirse dentro de las veinticuatro (24) horas de solicitud, caso contrario se considerará autorizada. Se otorgará una (1) por mes. 5) Por citación judicial, administrativa y/o Previsional: se otorgará el día o las horas necesarias, según conste en la citación.

Art. 93°.-

Su Reglamentación:

- 1.a. Por examen médico prematrimonial se concederá un (1) día hábil con goce de haberes. El agente que invoque esta causal deberá presentar ante su superior jerárquico el certificado del organismo oficial interviniente.
- 1.b. El docente titular y/o interino tendrá derecho a un (1) día hábil de licencia con goce de haberes, con motivo de matrimonio de sus hijos.
- 1.c. La justificación de estas inasistencias se realizará con la presentación del certificado de matrimonio expedido por autoridad competente.
- 2.a. En todos los casos la justificación de la licencia se realizará con la presentación del certificado de defunción o aviso fúnebre.
- 2.b. Podrá iniciarse esta licencia el día del fallecimiento o el siguiente a elección del agente y se le otorgará a la sola manifestación del docente sobre la fecha de fallecimiento y parentesco, sin perjuicio de la presentación del comprobante respectivo al reintegrarse al servicio.
3. La solicitud con cuarenta y ocho (48) horas de antelación podrá obviarse cuando

razones de fuerza mayor o fenómeno meteorológico de carácter excepcional perfectamente comprobados, le impidan al agente la concurrencia al trabajo.

APARTADO V: LICENCIAS EXTRAORDINARIAS

LICENCIA POR EXAMEN

ART. 94. – El Trabajador Docente que cursare estudios en Establecimientos de Enseñanza Oficial y/o Privada, reconocidos por el Estado, tendrá derecho a licencia para rendir examen, con goce de haberes y por el tiempo que se establece, cualquiera sea su antigüedad: 1) Carreras Universitarias, Terciarias y de Pos-grado: veinte (20) días hábiles por año calendario, en forma discontinua y por períodos que no excedan cinco (5) días corridos. 2) Cursos preparatorios de ingreso a carreras universitarias o terciarias: el o los días de examen.

Art. 94°.-

Su Reglamentación:

Los estudios cursados podrán serlo en establecimientos nacionales, provinciales o municipales y en calidad de alumnos regulares o libres.

ART. 95. – El Trabajador Docente, al solicitar la constancia que acredite aquella, expedida por el establecimiento educativo ante el cual rindiera examen. Si el Trabajador Docente no rindiese examen por causas que no le fuesen imputables, se anulará la licencia y las inasistencias serán justificadas; excepto que éstas sean por razones de salud, atención de un familiar enfermo o duelo, lo cual corresponderá el aviso inmediato para otorgar la licencia respectiva. A estos efectos, se consideran exámenes tanto los generales de la asignatura como los parciales.

Art. 95°.-

Sin Reglamentación

LICENCIA PARA REALIZAR ESTUDIOS O INVESTIGACIONES

ART. 96. – Podrá otorgarse licencia para realizar estudios o investigaciones científicas, técnicas o culturales, en el país o en el extranjero, cuando por su naturaleza resulten de interés para la Administración Pública y sean afines a las funciones que cumple el Trabajador Docente o las que podría cumplir al reintegrarse al cargo. Para el otorgamiento de esta licencia, será necesario dictamen previo favorable del Organismo Nacional o Extranjero de los cuales forme parte el

País. Se concederá con goce de haberes. Su duración no podrá exceder los dos (2) años. El Trabajador Docente a quien se le otorgue este beneficio quedará obligado a permanecer en su cargo por un período igual al doble del lapso otorgado cuando éste supere los tres (3) meses. Al término de la licencia otorgada, deberá presentar ante la Autoridad Superior Educativa al que pertenece, un trabajo relativo a las investigaciones o estudios realizados. El Trabajador de la educación que no cumpliera el término de la permanencia obligatoria deberá reintegrar el importe de los haberes correspondientes al periodo de la licencia usufrutuada. Para tener derecho a esta licencia, el trabajador docente deberá contar con una antigüedad mínima de tres (3) años en forma ininterrumpida en la docencia, en los casos en que el periodo sea superior a los tres (3) meses de licencia.

Para un periodo de tres (3) meses de licencia o inferior a este, el trabajador docente deberá contar con una antigüedad mínima de un año, en forma ininterrumpida en la docencia, en el periodo anterior inmediato a la fecha en que formulase el pedido respectivo.

Art. 96°.-

Sin Reglamentación

ASISTENCIA A CONGRESOS, CONFERENCIAS, CURSOS, JORNADAS, SIMPOSIOS

ART. 97. – Podrá otorgarse licencia con goce de haberes al trabajador Docente que deba participar en el país en Conferencias, Congresos, Simposios, etc., de carácter científico, técnico y/o culturales y por el término que demande el evento, previa autorización de la autoridad del organismo donde preste servicios, siempre y cuando decida la Provincia enviarlo y que sea de interés provincial y que la misma lo justifique. Para los fines de la concesión de esta licencia, el trabajador docente deberá presentar con una antelación de tres (3) días hábiles, la documentación respectiva que acredite su participación ante el organismo donde preste servicios. Al término de la misma deberá justificar su concurrencia con la certificación de asistencia al mismo.

Art. 97°.-

Sin Reglamentación

LICENCIA DEPORTIVA

ART. 98. – El Trabajador Docente que sea deportista aficionado y que como consecuencia de su actividad fuese designado para intervenir en campeonatos regionales selectivos, dispuesto por los organismos competentes de su deporte, en los campeonatos argentinos o para integrar delegaciones que figuren regular o habitualmente en el calendario de las organizaciones internacionales, podrá gozar de licencia especial deportiva para su preparación y/o participación en las mismas, con o sin goce de haberes.

Art. 98°.-

Su Reglamentación:

En caso de que la actividad deportiva sea considerada amateur la Licencia Deportiva para el trabajador docente será con goce de haberes y se dará en el marco de la Ley Nacional N° 20596 (Licencia Especial Deportiva).

Cuando la actividad deportiva sea profesional se otorgará la licencia en los mismos términos, exceptuando el goce de haberes.

LICENCIA PARA EJERCICIO DE CARGOS ELECTIVOS

ART. 99. – El Trabajador Docente que fuera designado para ejercer cargos de representación política en el orden nacional, provincial o municipal o cuando resulte electo miembro del Poder Ejecutivo o Legislativo de la Nación, de la Provincia y/o de las Municipalidades, queda obligado a solicitar licencia sin percepción de haberes, mientras dure su mandato. Toda licencia se inicia el día de la toma de posesión en el cargo para el que fuere elegido o designado y finaliza con el término del mandato. A los fines del uso de esta licencia, el Trabajador de la educación deberá acompañar a su pedido las constancias que acrediten la causal invocada, certificada por autoridad competente.

Art. 99°.-

Su Reglamentación:

1. Se concederá licencia sin goce de haberes a quienes resulten electos para ocupar cargos de conducción en los partidos políticos reconocidos en jurisdicción nacional, provincial y/o municipal.
2. Se concederá sin goce de haberes por el término del desempeño y siempre que se trate de cargos sin estabilidad a aquellos docentes cuya designación dependa de un funcionario político.

LICENCIA POR CARGOS DE MAYOR JERARQUIA

ART. 100. – El Trabajador Docente que fuera designado para integrar la Junta de Disciplina, el Consejo de Educación o cargo de mayor jerarquía se le otorgará licencia sin goce de haberes en el o los cargos en que fuere titular mientras dure en el mismo. Este beneficio alcanzará también para aquellos cargos sin estabilidad en los que fuere designado en el orden nacional provincial y/o municipal. En todos los casos acreditará tal condición con el acto de designación, previéndose su presentación ante la autoridad inmediata superior.

Art. 100°.-

Sin Reglamentación

LICENCIA GREMIAL

ART. 101. – El Trabajador Docente que fuera designado para ocupar cargos selectivos en asociación sindical con personería gremial o en su defecto en caso de no existir asociación con personería gremial, de la asociación con mayor cantidad de docentes cotizantes. Podrá dejar de prestar servicios y tener derechos a gozar de licencia con goce de haberes, a la reserva del puesto y a ser reincorporado a sus tareas habituales, dentro de los treinta (30) días posteriores a la finalización del mandato. En este caso, y a solicitud de la entidad gremial podrán continuar efectuando los aportes de obra social y previsionales, por exclusiva cuenta de la entidad y comprendiendo tanto los correspondientes al agente en cuanto a los patronales respectivos.

Art. 101°.-

Su Reglamentación:

- a) La licencia gremial será concedida de acuerdo a lo que determinen las leyes nacionales vigentes.
- b) El docente en uso de licencia gremial no perderá el derecho al ascenso ni a la antigüedad por el usufructo a la misma.
- c) A los docentes delegados de organizaciones o asociaciones gremiales se les otorgará un (1) día de licencia por mes calendario con goce de haberes para asistir a reuniones de carácter gremial a tal efecto, la organización o asociación gremial comunicará a las direcciones escolares la nómina de los delegados.
- d) Cuando las organizaciones o asociaciones gremiales mencionadas convoquen a asambleas y/o congresos de carácter ordinario o extraordinario, los delegados de

esos organismos tendrán derecho a licencia con goce de haberes por los días que duren los mismos.

e) Los delegados docentes que hagan uso de las licencias previstas en los incisos c) y d) deberán justificar las mismas presentando las constancias de participación en los eventos gremiales.

f) Las organizaciones o asociaciones gremiales elevarán al área de Recursos Humanos o su equivalente la nómina completa de los miembros de la conducción del gremio o asociación y de los delegados docentes, una vez celebrados los actos eleccionarios respectivos mediante documentación que acredite las designaciones. Asimismo comunicará toda modificación que se produzca en dicha nómina.

LICENCIA ESPECIAL SIN GOCE DE HABERES

ART. 102. – En el transcurso de cada decenio, el Trabajador Docente podrá usar licencia sin remuneración, por el término de doce (12) meses, fraccionables en dos períodos. El término de la licencia no utilizada en un decenio no puede ser acumulado en los decenios subsiguientes. Para tener derecho a esta licencia en distintos decenios, deberá transcurrir un plazo mínimo de dos (2) años entre la terminación de una y la iniciación de la otra. El Trabajador Docente deberá tener una antigüedad mínima de seis (6) meses.

Art. 102°.-

Su Reglamentación:

Las solicitudes de licencias sin goce de haberes y la de limitaciones de esta licencia deberá presentarse con no menos de treinta (30) días de anticipación y serán usufructuadas a partir de la fecha solicitada.

ART. 103. – El Trabajador de la educación podrá solicitar licencia sin goce de haberes para integrar comisiones o equipos de trabajo o investigaciones afines con su función docente, cuando sea convocado por algún organismo administrativo de educación.

Art. 103°.-

Su Reglamentación:

La licencia del trabajador docente afectado para integrar comisiones o equipos de trabajo o investigaciones afines con su función docente será sin goce de haberes siempre y cuando perciba remuneración por los servicios prestados durante el

relevo de funciones. En caso contrario se le otorgará licencia con goce de haberes.

LICENCIA PARA INTEGRAR JUNTA DE CLASIFICACION

ART. 104. – Los docentes que sean electos o designados miembros de las Juntas de Clasificación, están obligados a solicitar licencia, con goce de haberes en las funciones que desempeñen, conforme lo establece este Estatuto.

Art. 104°.-

Sin Reglamentación

INJUSTIFICACION DE INASISTENCIAS

ART. 105. – Cuando el Trabajador Docente sin causa justificada, no asistiera a sus tareas habituales, mesas de exámenes o reuniones convocadas para las que ha sido citado, se le computará como inasistencia injustificada al organismo.

Art. 105°.-

Su Reglamentación:

a) El personal docente que incurra en cinco (5) inasistencias consecutivas injustificadas, será considerado incurso en presunto abandono de cargo y emplazado fehacientemente para que en el término de dos (2) días retome su puesto y presente nota de descargo debidamente fundamentada.

a.1- Cuando exista presunto abandono de cargo el agente será inmediatamente emplazado por el Director del establecimiento o el Superior Jerárquico del organismo en el que presta servicios, mediante los medios de notificación pertinentes, en el último domicilio declarado por el docente.

a.2- Al vencimiento del término del emplazamiento contado en días hábiles, comenzando con el siguiente al de la recepción del mismo. El superior jerárquico que lo realizó deberá labrar un acta en la que dejará constancia de la comparecencia o no del docente, a la que agregará nota de descargo y cualquier otra documentación que el interesado haya presentado. En todos los casos, las actuaciones promovidas serán remitidas a la autoridad del área de recursos Humanos, dentro de los dos (2) días posteriores al vencimiento del emplazamiento, la que las elevará dentro de un término igual, a las autoridades centrales, para su dictamen.

a.3- Si el docente retomara sus funciones dentro del emplazamiento le serán

aplicables las normas sobre inasistencias injustificadas.

a.4- Si el docente no retomase sus funciones se dispondrá su cese.

b) En ocasión de realizarse actos o jornadas escolares, el docente que ejerza en más de un establecimiento deberá concurrir a uno (1) de ellos, debiendo presentar en los otros la correspondiente constancia de asistencia.

c) Cuando actividades escolares o citación de autoridad competente interfieran las actividades de aquellos docentes a cargo de alumnos, los responsables de las instituciones escolares observarán el siguiente orden de prioridades:

c.1- Citación de autoridad competente.

c.2- Integración de mesas examinadoras.

c.3.- Dictado de clases

c.4- Asistencias a actos o jornadas escolares.

c.5- Asistencia a reuniones de personal: éstas serán injustificadas siempre y cuando el docente no haya cumplido en el día sus tareas conforme al horario habitual.

d) Incurrir en falta grave quien invoque causa falsa o inexistente para solicitar licencia o justificar inasistencia o quien en el curso de un año calendario incurra en diez (10) inasistencias que sean declaradas injustificadas siendo por ello pasible de la aplicación de las sanciones disciplinarias correspondientes.

LICENCIA PARA INTEGRACION DE MESAS EXAMINADORAS

ART. 106. – Procederá la justificación pertinente del docente que haya denunciado el ejercicio de las tareas docentes que le impone la obligación de concurrencia a mesas examinadoras y siempre que dicha obligación determine una superposición horaria con las otras funciones que desempeña. A su reintegro presentará el comprobante correspondiente.

Art. 106°.-

Su Reglamentación:

Los directores de los establecimientos educacionales deberán respetar el turno y la carga horaria de los docentes integrantes de mesas examinadoras. La carga horaria cumplimentada en el examen determinará que el docente deba cumplir con sus tareas habituales o sea eximido de ellas.

LICENCIA POR ADAPTACION BINOMIO MADRE HIJO

ART. 107. – A solicitud de la Trabajadora Docente que ha usufructuado el término de la licencia por maternidad reglada por el Artículo 83 del presente Estatuto, gozará de una licencia de adaptación, que incluye la atención, cuidado y demás recaudos a adoptar por la madre respecto a su hijo, la que se extenderá hasta que el niño cumpla los cuatro meses y medio y se otorgará a partir del día siguiente de finalizada la licencia por maternidad. El presente Artículo regirá también para las madres adoptivas.

Art. 107°.-

Su Reglamentación:

La licencia por adaptación binomio madre-hijo es una continuación de la licencia por maternidad para favorecer el vínculo que toda madre debe fortalecer con su hijo en esta primera etapa de vida juntos a través de la atención, cuidado y demás recaudos a adoptar por la madre. Consecuentemente tiene el derecho a esta licencia todas las docentes que hayan cumplimentado la licencia por maternidad, cualquiera sea su situación de revista.

ART. 108. – Cuando se produzca fallecimiento del hijo durante el período de licencia reglada por el Artículo 89, se producirá automáticamente la caducidad de esta licencia, debiendo comunicar el hecho ante el Establecimiento Educativo donde presta servicios en el plazo de veinticuatro (24) horas posteriores, acompañando acta de defunción. Procederá en este caso el otorgamiento de licencia por duelo. Cuando se produjera nacimiento múltiple y falleciera alguno de los hijos, durante la vigencia de la licencia reglada por el Artículo 107, este hecho no generará el corte de la licencia en las condiciones establecidas por el párrafo primero del presente Artículo.

Art. 108°.-

Sin Reglamentación

ART. 109. – Para todos los casos reglados precedentemente, cuando se produzca el fallecimiento de la agente y en el supuesto que el cónyuge supérstite perteneciera a la Administración Pública Provincial, se otorgarán al mismo los beneficios previstos.

Art. 109°.-

Sin Reglamentación

ART. 110. – Las licencias regladas por el presente Estatuto, serán concedidas por el Programa Capital Humano y Gestión Previsional, Área Docente o el organismo que lo reemplace.

Art. 110°.-

Sin Reglamentación

ART. 111. – Las solicitudes de licencias se formularán por intermedio de la Repartición u Organismos o dependencias en que el Trabajador Docente preste servicios.

Art. 111°.-

Sin Reglamentación

ART. 112. – Todos los casos en que se susciten dudas por aplicación del presente Régimen de Licencias, serán resueltas por el Programa Capital Humano y Gestión Previsional, Área docencia o el organismo que lo reemplace, solicitando previamente los dictámenes, de ser necesario de la Junta Médica o de Fiscalía de Estado, según corresponda.

Art. 112°.-

Sin Reglamentación

ART. 113. – Todos los Trabajadores Docentes deberán ser sometidos a un examen Psico-físico completo, cuyos resultados se consignarán en los legajos personales. Los costos de estos exámenes serán a cargo del Estado Provincial.

Art. 113°.-

Su Reglamentación:

- a) Al inscribirse para ingresar al Sistema deberá tramitar el Psico-físico que lo habilitará para el ejercicio de las funciones docentes.
- b) El servicio de reconocimientos médicos deberá comunicar a la Junta de Clasificación el resultado del examen practicado al docente. En caso de que el resultado del mismo fuese negativo, la Junta dejará constancia de la inhabilitación en el listado de méritos para la designación de cargos titulares, interinos o suplentes, en que el agente fuera aspirante.
- c) El servicio de reconocimiento médico efectuará controles de psicofísico a los docentes en ejercicio a petición fundada de las autoridades educativas.

DE LAS LICENCIAS DEL PERSONAL SUPLENTE

ART. 114. – El Personal suplente sólo podrá justificar su ausencia, con goce de sueldo, hasta un máximo de treinta (30) días continuos o no, en un mismo período lectivo. Si la ausencia fuera mayor, al desaparecer la causa que provocó la interrupción, tendrá derecho a reanudar sus tareas. En el caso de licencias por maternidad registrará lo establecido en el apartado tres (3) del Capítulo XVIII de este Estatuto.

Art. 114°.-

Su Reglamentación:

Remitirse al Art. 68° y Art. 69° de la Ley N° 5648.

En caso de accidente de trabajo remitirse al Art. 82° del Estatuto Docente y su reglamentación.

En el caso de licencia por maternidad registrará lo establecido en el Apartado III del Capítulo XVIII del Estatuto Docente y su reglamentación.

De la misma manera, para la licencia por adaptación madre-hijo registrará lo que establece el Art. 107° del Apartado V del Estatuto Docente y la correspondiente reglamentación.

En caso de intervenciones quirúrgicas de alta complejidad, ablación de órganos, amputación de miembros y/o enfermedades que produzcan incapacidad laboral total transitoria con tiempo prolongado de recuperación registrará lo establecido en la reglamentación del Art. 77°, Apartado I, inciso d, del Estatuto Docente.

Agotado el término de la licencia con goce de haberes, el docente tendrá derecho a licencia sin percepción de haberes al solo efecto de la conservación del cargo.

ART. 115. – Las licencias y la disponibilidad con goce de haberes, las licencias sin haberes otorgadas para perfeccionamiento y por el ejercicio de mandato legislativo no interrumpen la continuidad en el cómputo de los servicios.

Art. 115°.-

Sin Reglamentación

CAPITULO XIX - DE LOS INTERINATOS Y SUPLENCIAS

ART. 116. – Para el desempeño de interinatos y suplencias será necesario acreditar las mismas condiciones establecidas para la designación de titulares. El personal interino y suplente será designado dentro de los cinco días hábiles de producida la necesidad de su designación y cesará automáticamente por presentación del titular. En todos los casos tienen el derecho a percibir el total de los haberes correspondientes al período de vacaciones reglamentario cuando hubieren trabajado más de seis (6) meses del periodo escolar. En el caso de que el periodo trabajado fuere inferior a los seis meses corresponderá una suma proporcional de acuerdo al mecanismo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo.

El personal comprendido en el presente Capítulo gozará de los beneficios previstos en la ley de D.O.S.E.P al ingresar en relación de dependencia con el Estado Provincial. Al momento de extinguirse dicha relación mantendrá dicho beneficio por 60 días más.

Art. 116°.-

Su Reglamentación:

a) Se considerará interino al docente que se designe para cubrir un cargo u horas cátedra vacantes por:

1- Traslado sin supresión de cargos u horas cátedra, ascenso, renuncia, cesantía, exoneración o fallecimiento de un titular.

2- Creación o desdoblamiento de grados, secciones, turnos, divisiones o establecimientos.

b) Se considerará suplente al docente que reemplace a un titular o interino ausente. Se designarán suplentes en las siguientes situaciones:

b.1- En caso de presunto abandono de cargo al sobrepasar los cinco (5) días hábiles de ausencia sin justificar.

b.2- Cuando la ausencia de un docente que sea a la vez director y único docente, determina la clausura de un establecimiento, la función deberá ser cubierta de inmediato, sin consideración de la causa, ni duración de la licencia o inasistencia.

b.3- La inscripción para el concurso de interinatos y suplencias se realizará por resolución del Organismo Educacional Provincial correspondiente en las sedes de las sedes de las Regiones de Cultura y Educación y/o Junta de Clasificación respectiva.

Del primero al treinta y uno de marzo de cada año, se abrirá una inscripción complementaria, únicamente, para quienes hayan obtenido su título en el curso

escolar precedente o para quienes hayan recibido su título entre los meses de septiembre a marzo inmediatos anteriores a la fecha de inscripción.

b.4- Una vez cerrado el período de inscripción, no se aceptará la inclusión de ningún documento en el legajo.

b.5. Cada aspirante para interinatos y suplencias podrá inscribirse en una región educativa, eligiendo cualquiera de las siguientes formas que se establecen:

I. Por Región

II. Por localidad dentro de una Región

III. Especificando escuelas en hasta tres localidades

IV. Especificando escuelas y turnos en esa Región o localidad

b.6. Las Juntas de Clasificación determinarán la documentación que se deberá presentar para la inscripción a interinatos y suplencias. Cuando dicha documentación no fuera original, ésta debe ser legalizada por: Escribano Público, Juez de Paz, Presidente de la Junta de Clasificación, Supervisores, o entidad que emite los certificados, caso contrario carecerá de validez a los efectos de la valoración de antecedentes realizada por la Junta de Clasificación.

b.7. La Junta de Clasificación correspondiente extenderá un certificado de inscripción a los aspirantes a interinatos y suplencias en el momento de su inscripción.

b.8. La Junta de Clasificación se reserva el derecho de exigir en cualquier momento los originales de la documentación presentada en fotocopia, pudiéndose invalidar la designación en el cargo que el aspirante pudiera haberse hecho acreedor, en caso de constatare alguna irregularidad en las mismas o no presentar los originales correspondientes, al ser estos solicitados, en un término no mayor de diez (10) días hábiles a contar desde el momento de su notificación.

Las licencias mayores de cinco (5) y menores de treinta y un (31) días deberán cubrirse estatutariamente en un término máximo de setenta y dos (72) horas. Para la instrumentación de la cobertura se habilitarán mecanismos legales especiales.

ART. 117. – La actuación de los interinos y suplentes que no sean docentes del establecimiento y cuya labor exceda de 30 días consecutivos, será calificada por las direcciones, previo conocimiento de los interesados e informe didáctico, figurará como antecedente en los legajos respectivos. La Junta de Clasificación preparará anualmente las listas de aspirantes a suplencias

por orden de mérito en que se determinará con los elementos de juicio ingresados para el ingreso a la carrera. A estas listas se les dará la más amplia publicidad.

Art. 117°.-

Su Reglamentación:

El personal docente interino y suplente será calificado en las tareas que haya desempeñado cuando estas tengan una duración no menor de treinta (30) días corridos por el superior jerárquico docente que corresponda.

La no calificación de un docente será considerado falta pasible de sanción para quien debió calificar y para el encargado de supervisar la misma, salvo las siguientes causales:

A) Son causales para no ser calificados:

- a) Encontrarse bajo investigación o sumario sin resolución, posponiéndose la calificación hasta la finalización del mismo.
- b) Haberse desempeñado durante un período inferior a treinta (30) días.

B) Son causales de inhibición para calificar:

- a) Encontrarse bajo investigación o sumario sin resolución posponiéndose la calificación hasta la finalización del mismo.
- b) El parentesco por consanguinidad o afinidad en cualquier grado con el calificado.
- c) Un desempeño menor de treinta (30) días corridos en el cargo que habilita para calificar.
- d) Enemistad notoria.
- e) Amistad íntima.

El agente calificador que resolviere excusarse deberá elevar las actuaciones al superior jerárquico, quien considerará su procedencia o improcedencia. En el primer caso designará el sustituto o resolverá por sí, en el segundo caso remitirá las actuaciones al agente calificador natural para que continúe entendiendo.

La Junta de Clasificación correspondiente realizará el estudio de antecedentes de los aspirantes sobre la base de las constancias obrantes en cada legajo y de acuerdo al régimen de valoración vigente.

Para la designación del personal interino y suplente en cargos de base y horas cátedra de todas las ramas de la enseñanza en todos los niveles, las Juntas de Clasificación respectiva, confeccionarán los listados correspondientes de la

siguiente manera:

I –Aspirante con título docente

II – Aspirante con título habilitante

III – Aspirante con título supletorio

1. La Junta de Clasificación elaborará las listas de los aspirantes a interinatos y suplencias por orden de puntaje, procediendo a exhibirlas en lugar visible a efectos de la consulta de los interesados. Las Juntas comunicarán por los medios masivos las fechas de inicio y finalización del período de exhibición de listas. El período de exhibición deberá realizarse durante el ciclo lectivo.
2. Los aspirante inscriptos tendrán un plazo de diez (10) días hábiles a partir de la fecha de publicación de las listas, para efectuar reclamos y pedidos de reconsideración a las respectivas Juntas de Clasificación, no dándose curso a los que se presenten fuera de término. Los reclamos llegados por correo se considerarán según la fecha del sello fechador del sobre. La Junta de Clasificación deberá expedirse sobre los reclamos efectuados en término, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles. En caso de disconformidad con lo resuelto por la Junta de Clasificación, el docente podrá interponer recurso de revocatoria ante la misma y jerárquico en subsidio ante la autoridad superior, de acuerdo en lo preceptuado en el Art. 12º del Estatuto Docente.
3. Superado el período de recusación y habiéndose resuelto sobre los reclamos interpuestos, las Juntas de Clasificación emitirán las listas definitivas que serán enviadas al Ministerio correspondiente, a las Delegaciones de las Regiones de Cultura y Educación y a cada establecimiento.
4. La cobertura de cargos de base u horas cátedra se realizará mediante la convocatoria a acto público efectuada por la correspondiente Junta de Clasificación. Los cargos serán adjudicados a elección de los aspirantes por orden de puntaje de las listas confeccionadas por las respectivas Juntas de Clasificación.
5. Las vacantes serán exhibidas oficialmente antes de cada acto público, el que será presidido por el presidente de la Junta de Clasificación correspondiente o quien lo reemplace. El desarrollo del acto público deberá constar en un Acta en el correspondiente libro foliado.
6. El docente que no pudiese asistir podrá ser representado por la persona que designe, quien deberá presentar la correspondiente autorización.
7. Las designaciones se realizarán por estricto orden de listado.

A todo docente se entregará constancia de su designación, la que deberá ser suscripta por quien hubiera presidido el acto público.

8. Los docentes designados en cargos u horas cátedra, interinos o suplentes deberán tomar posesión de manera inmediata.

9. Cada acto público deberá comenzar la oferta de cargos por el principio de la lista, no pudiendo el aspirante renunciar a un cargo para aspirar a otro, salvo el caso de renunciar a una suplencia para acceder a un interinato.

10. Cuando el docente presentare renuncia para acogerse a los beneficios jubilatorios o hiciere abandono de cargo será excluido de los listados correspondientes.

11. El docente designado interino o suplente que renunciare al cargo por otras causas que la mencionada en el inciso 9) del presente artículo de esta reglamentación, durante el ciclo lectivo de su designación pasará a ocupar el último lugar en el listado correspondiente a dicho ciclo lectivo.

12. Cuando la postulante se encuentre en estado de embarazo a término (siete meses y medio) deberá comunicar tal circunstancia al organismo responsable de la designación adjuntando la certificación médica correspondiente, a los efectos de posponer su designación para cuando se encuentre en condiciones de ejercer sus tareas docentes. Para ser designada la agente en esta situación deberá presentar certificado de alta con posterioridad a los cuarenta y cinco (45) días de haberse producido el parto.

13. El aspirante a un cargo u horas cátedra al ser designado deberá expresar su aceptación en el mismo acto público.

14. El docente suplente adquirirá el carácter de docente interino al quedar vacante el cargo u horas cátedra que ocupa. El responsable del establecimiento educativo comunicará a la autoridad competente, en el plazo de dos (2) días, a los efectos que se dicte el Decreto correspondiente.

15. El personal docente interino cesará:

a) Al cubrirse el cargo u horas cátedra por un titular.

b) Al cubrirse la vacante con un docente titular con reubicación transitoria o definitiva.

c) Cuando hubiere más de un docente interino designado en igual cargo y/u horas cátedra, el cese se efectivizará de acuerdo con el siguiente orden excluyente:

c.1. El cese corresponderá al docente de menor puntaje del listado vigente en el

momento del cese.

c.2. En caso de igual puntaje, cesará el que hubiera ingresado en último término a la docencia.

c.3. En caso de persistir la paridad, cesará el que hubiera ingresado en último término en el establecimiento educativo.

16. El personal suplente cesará al reintegrarse el titular o interino ausente.

ART. 118. – En la adjudicación de interinatos y suplencias se propenderá a que puedan desempeñarse el mayor número de aspirantes sin que ello impida que, por razones de conveniencia escolar, las suplencias de un mismo grado, curso o sección, recaigan, durante el curso escolar, en el mismo suplente.

Art. 118°.-

Sin Reglamentación

ART. 119. – El personal interino de las escuelas unipersonales y escuelas de tercera categoría inhóspita, cesara en sus funciones cuando se designe, por traslado, personal titular que lo reemplace.

Deberán ser confirmados como titulares en el cargo, cuando revistan una antigüedad mínima de dos (2) años como interinos, y con concepto no inferior a Bueno.

Art. 119°.-

Sin Reglamentación

CAPITULO XX - DE LAS JUBILACIONES y SEGURIDAD SOCIAL

ART. 120. – Las jubilaciones del personal docente comprendido en este Estatuto se regirán por las disposiciones de la Normativa vigente en la materia.

Art. 120°.-

Sin Reglamentación

ART. 121. – El personal docente gozará asimismo de las asignaciones familiares en igualdad de condiciones que el personal de la administración pública provincial.

Art. 121°.-

Sin Reglamentación

CAPITULO XXI - DISCIPLINA

ART. 122. – FALTAS. MEDIDAS DISCIPLINARIAS. El personal docente que incurra en faltas, será pasible de las siguientes medidas disciplinarias, según sea el carácter y gravedad de las mismas que se establecerá reglamentariamente:

1) Faltas leves:

a) Observaciones en privado;

b) Llamado de atención con notificación en el registro correspondiente;

c) Apercibimiento, con constancia en su foja de servicios.

2) Faltas graves:

a) Suspensión;

b) Postergación de ascenso;

c) Disminución de categoría;

d) Cesantía;

e) Exoneración.

Art. 122°.- FALTAS. MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Su Reglamentación:

La elaboración de la reglamentación del presente artículo es atribución de la Junta de Disciplina.

ART. 123. – DISMINUCION DE CONCEPTO PROFESIONAL. La aplicación de sanciones disciplinarias determinará la disminución de puntaje en el concepto profesional, según lo establezca la reglamentación respectiva.

Art. 123°.-

Sin Reglamentación

ART. 124. – FALTAS LEVES. ORGANO COMPETENTE. Las sanciones por faltas leves, podrán ser aplicadas por el superior jerárquico del establecimiento u organismo técnico.

Art. 124°.-

Sin Reglamentación

ART. 125. – FALTAS GRAVES. ORGANO COMPETENTE. Las sanciones por faltas graves solo podrán ser aplicadas por la Junta de Disciplina previo sumario instruido de acuerdo a las normas establecidas. En caso de disconformidad con las resoluciones de la Junta de Disciplina el afectado podrá interponer recurso de Revocatoria ante la misma y Jerárquico en subsidio ante la Autoridad Superior. El recurso de Revocatoria lleva implícito el jerárquico en subsidio únicamente en los casos de las decisiones referidas en el Artículo 46 de la Ley N 5540. Podrá igualmente hacer uso del derecho de recusación con causa en la forma que determine la reglamentación de la Ley.

a) Los recursos de Revocatoria, como el Jerárquico en subsidio deberán ejercerse dentro de los cinco (5) días hábiles desde la notificación a los interesados. Vencido ese plazo la resolución quedará firme;

b) La junta deberá expedirse dentro de los diez (10) días hábiles de la presentación del docente que ejerza el recurso de Revocatoria, el cual deberá resolverse sin sustanciación por el órgano que produjo el acto, salvo medidas para mejor proveer y concederá el Jerárquico en subsidio ante la superioridad si aquel fuere denegado.

Concedido el recurso Jerárquico el mismo será elevado de inmediato y de oficio al Ministerio en cuya jurisdicción actúe el órgano emisor del acto para su sustanciación. Será resuelto por el Poder Ejecutivo en forma definitiva y tal decisión causará estado. El plazo para hacer uso de este derecho será de cinco (5) días y correrá simultáneamente para todas las partes.

Art. 125°.-

Sin Reglamentación

ART. 126. – Las providencias de trámite se notificarán conforme lo establece la Normativa de Procedimiento Administrativo Provincial.

Salvo norma expresa en contrario, los recursos deducidos en este ámbito se regirán por las Normativas generales del Procedimiento Administrativo Provincial.

Art. 126.-

Sin Reglamentación

ART. 127. – REVISION DEL CASO. REAPERTURA DEL SUMARIO. El docente afectado por la sanción mencionada, podrá solicitar dentro del año por una sola vez, la revisión de su caso. La autoridad que la aplicó dispondrá la reapertura del sumario siempre que el recurrente aporte nuevos elementos de juicio.

Art. 127°.-

Sin Reglamentación

CAPITULO XXII - DE LA JUNTA DE DISCIPLINA

ART. 128. – A los efectos de lo dispuesto en el capítulo anterior, se constituirá un organismo permanente denominado Junta de Disciplina integrado por cinco miembros:

- a) Un Supervisor como Presidente y nombrado por el Consejo de Educación;
- b) Director, Vice-Director y un docente elegido por votación secreta y obligatoria de los docentes de sus respectivas categorías;
- c) Un representante de la Asociación Gremial de vida efectiva y permanente con personería gremial o en su defecto la de mayor cantidad de docentes cotizantes.

Art. 128°.-

Su Reglamentación:

Para ser miembro de la Junta de Disciplina se requerirán los títulos indicados en el Art. 15°.

La elección de las Juntas de Disciplina se hará simultáneamente con las Juntas de Clasificación.

La totalidad del proceso electoral correspondiente a la Junta de Disciplina para el

Personal Docente, será competencia de la Junta Electoral.

- a) Sin Reglamentación.
- b) 1) Son aplicables a la elección de estos representantes, las disposiciones de la reglamentación del Art. 13° de la presente Ley, que a continuación se consignan; 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19, 20, 21 22, 23, 24 y 25.
2) Para presentar una lista en el acto eleccionario se requerirá el auspicio de, por lo menos, el diez por ciento (10%) de los docentes que figuren en el padrón de la correspondiente representación. A tal efecto la Junta Electoral proveerá el modelo de formulario para presentar los avales correspondientes: en este formulario además de la firma deberán incluirse todos los datos que figuren en el padrón. Ningún docente podrá avalar más de una lista. Las listas deberán presentarse con no menos de sesenta (60) días corridos anteriores a las fechas fijadas para la elección. Durante los diez (10) días hábiles posteriores a la presentación de las listas la Junta Electoral examinará si los candidatos que figuren en éstas, reúnen los requisitos necesarios, dispondrá la inmediata publicación de las listas por cinco (5) días hábiles, considerará las impugnaciones que se hubieren formulado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al del último día de la publicación y las aprobará o rechazará por resolución fundada, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles desde la fecha de recepción. Los candidatos no podrán integrar más de una lista. Las listas deberán ser una, conformada por cinco (5) candidatos directores, otra conformada por (5) cinco candidatos vice-directores y la última conformada por cinco (5) candidatos docentes de base. Resueltas las impugnaciones, las listas serán válidas cuando queden integradas con por lo menos tres (3) candidatos.
3) Serán requisitos para integrar estas listas, revistar en la categoría respectiva como docentes titular en situación activa.
4) Poseer doce (12) años en el ejercicio efectivo de la docencia en el Sistema Educativo Provincial, con concepto no inferior a bueno en los dos (2) últimos años en la Provincia.
5) Poseer título docente para el ejercicio de los espacios curriculares o cargos.
6) Serán funciones de esta Junta:
6.a. Procurar la mediación, antes de la aplicación de medidas disciplinarias.

6.b. Cumplidas todas las instancias la Junta dictaminará las medidas disciplinarias que correspondan en cada caso, según lo establece el Estatuto Docente.

6.c. Observar las fallas ocurridas en el sumario en el transcurso de su instrucción y proponer las medidas para su saneamiento.

6.d. Recabar de los órganos públicos pertinentes informes sobre antecedentes o actuaciones sumariales que fueran instruidas al personal.

6.e. Fundamentar los dictámenes que produzca de conformidad al Estatuto Docente.

3. Deberes

A) Cumplir el Reglamento Interno de este Organismo.

B) Responder a los pedidos de informe que solicite el docente o su representante legal.

C) Llevar un registro de sumariados y sancionados, según las constancias pertinentes.

D) Remitir a la Junta de Clasificación el informe del personal que se encuentre sumariado o sancionado.

ART. 129. – En cada elección deberá elegir los suplentes para el caso de ausencia o vacancia del titular. Los miembros electos de la Junta de Disciplina durarán dos años en sus funciones, no pudiendo ser reelegidos en el período siguiente.

Art. 129°.-

Sin Reglamentación.

ART. 130. – En caso de sumario a un Supervisor, la Junta de Disciplina será presidida por un miembro del Consejo de Educación.

Art. 130°.-

Su Reglamentación:

El miembro del Consejo de Educación que presida la Junta de Disciplina será electo entre los integrantes docentes de dicho Consejo.

ART. 131. – Los miembros de la Junta podrán ser recusados con causa por los sumariados. La reglamentación proveerá la forma en que se constituirá la Junta en los casos de recusación de sus miembros o de impedimentos circunstanciales al integrarlo.

Art. 131°.-

Su Reglamentación:

- 1) La Junta de Disciplina deberá dictar su reglamento interno, en el que se establecerá las siguientes disposiciones:
 - a) Las decisiones de la Junta de Disciplina se formará por simple mayoría de la totalidad de sus miembros. Las disidencias deberán ser fundadas y se harán constar en el dictamen y en el Acta respectiva.
 - b) El quórum lo formarán tres (3) miembros en cuyo caso las decisiones serán tomadas por unanimidad.
- 2) Los dictámenes serán firmados por el Presidente y por el Secretario y en ellos se hará constar que la decisión se ajustó a los incisos a) ó b) de la reglamentación de este artículo.
- 3) Las Juntas fijarán el horario a cumplir que será de treinta y cinco (35) horas reloj semanales y realizarán como mínimo, una (1) sesión semanal, común a todos los miembros, para el tratamiento y resolución de los asuntos planteados.
- 4) Los miembros de la Junta de Disciplina asistirán a la sede que les asigne la Superioridad y cumplirán, diariamente, el horario estipulado.
- 5) La Junta de Disciplina deberá expedirse en el término de quince (15) días hábiles de recibidas las actuaciones establecidas en el Art. 122°, punto 2.
- 6) La Junta de Disciplina consignará sus actuaciones en los libros de Registros siguientes:
 - a) Libro de Actas de reuniones.
 - b) Libro copiador foliado de los dictámenes.
 - c) Fichero de los asuntos tratados y despachados.
- 7) Responder a los pedidos de informes que solicite el docente o su representante legal.
- 8) Llevar un registro de sumariados y sancionados, según las constancias pertinentes.
- 9) Remitir a las Juntas de Clasificación el informe del personal que se encuentre sumariado o sancionado a los efectos de lo dispuesto en el Art. 32° inc. f.

ART. 132. – Los docentes que integren la Junta de Disciplina serán relevados temporariamente de sus funciones específicas en los cargos docentes que desempeñan cuando así lo exijan sus funciones en esta gestión. Asimismo se les abonará el viático y la movilidad correspondiente durante los días que deban cumplir aquellas tareas, siempre que fueren miembros domiciliados fuera de la ciudad, sede de este organismo.

Art. 132°.-

Su reglamentación:

Los docentes que integren la Junta de Disciplina que deberán solicitar licencia con goce de sueldo en los cargos docentes que desempeñen, serán compensados con una suma fija mensual equivalente a cuatro (4) veces el índice que el presente Estatuto fija para el estado docente. Esta compensación será computable a los efectos de la jubilación.

ART. 133. – En caso de elección si no se presentara lista alguna, el Consejo de Educación, designará de entre los docentes en actividad a la Junta de Disciplina, siendo irrenunciable la designación.

Art. 133°.-

Sin Reglamentación

CAPITULO XXIII - DE LOS INDICES DE LAS REMUNERACIONES

ART. 134. – Las remuneraciones mensuales del personal mencionado en la presente Ley, se harán de acuerdo a los índices que se establezcan en las Paritarias que se realicen al efecto y en su defecto a los que establezca el Poder Ejecutivo de la Provincia.

Art. 134°.-

Sin Reglamentación

ART. 135. – Las retribuciones del personal docente comprendido en la presente ley se liquidarán de acuerdo a los nuevos índices de asignación por el cargo que desempeña y asignación por dedicación exclusiva correspondientes a cada una de las funciones señaladas en el Estatuto del Docente, en la forma y valores que se establezcan de conformidad al Artículo 96 de la presente.

Las retribuciones serán actualizadas conforme, por lo menos, a las modificaciones que experimente el del orden nacional.

Art. 135°.-

Sin Reglamentación

TITULO II - DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

CAPITULO I - DEL PERSONAL Y LA SITUACION DE REVISTA

ART. 136- El presente Estatuto ampara al personal que realiza tareas de carácter administrativo en las oficinas dependientes del Programa de Cultura, del Consejo de Educación de la Provincia.

Art. 136°.-

Sin Reglamentación

ART. 137. – El estado administrativo se adquiere desde el momento que el agente se hace cargo de la función para la cual es designado por nombramientos de autoridad competente ajustada a formalidades prescriptas por la presente Ley y puede encontrarse en las siguientes situaciones:

a) **ACTIVA:** corresponde al personal que se desempeña en las funciones específicas del cargo para al cual fue designado y al que se hallare en uso de licencia o disponibilidad con goce de haberes;

b) **PASIVA:** corresponde al personal en uso de licencia o en disponibilidad sin goce de sueldo; al que pasa a desempeñar funciones auxiliares por pérdida de sus condiciones para las funciones que le están asignadas; el que desempeña transitoriamente cargos electivos y los empleados suspendidos en virtud de sumario administrativo o proceso judicial;

c) **EN RETIRO:** corresponde al personal jubilado.

El tiempo transcurrido en situación pasiva no es computable a los efectos del ascenso y las bonificaciones por antigüedad de servicio.

Art. 137°.-

Sin Reglamentación

CAPITULO II - DE LOS HABERES Y DERECHOS DEL PERSONAL

ART. 138. – El personal mencionado en el Artículo 136, adquiere los derechos deberes y obligaciones establecidas por este Estatuto, desde que ingresa como empleado en la Repartición mediante nombramiento expedido por autoridad competente conforme a los requisitos previstos en esta Ley y su Reglamentación, y los pierde cuando cesa en sus funciones por las causas siguientes:

- a) Por renuncia aceptada;
- b) Por cesantía;
- c) Por exoneración.

La cesantía o exoneración deberá ajustarse a las disposiciones respectivas del presente Estatuto, fundarse en causa debidamente justificada y probada, previo sumario que asegure la más amplia defensa del imputado.

Art. 138°.-

Sin Reglamentación

ART. 139. – Son deberes y obligaciones del personal:

- a) Desempeñar con puntualidad y eficiencia las tareas correspondientes a su cargo conforme a las normas legales que regulan el trabajo en las oficinas respectivas;
- b) Conducirse correctamente dentro y fuera de las oficinas y no desempeñar actividad incompatible con la moral, dignidad y su condición de empleado público remunerado por el Estado;
- c) Guardar el respeto y la consideración debida a sus superiores jerárquicos, compañeros de trabajo, personas extrañas que concurran a las oficinas por gestiones que le competen;
- d) Respetar la jurisdicción administrativa y disciplinaria así como la vía jerárquica;
- e) Propender al perfeccionamiento de su capacidad funcional y ampliar su cultura;

- f) Trabajar con espíritu constructivo y sentido de responsabilidad y prestar con lealtad el asesoramiento que se le requiera;
- g) Recusar dádivas, obsequios, recompensas y cualquier otra ventaja con motivo de sus funciones;
- h) Mantener dentro de la oficina la más absoluta neutralidad en materia de ideas políticas, religiosas, de cualquier índole;
- i) Abstenerse de divulgar asuntos o resoluciones antes de habersele dado estado público oficialmente y guardar secreto de todo asunto en que su actuación pueda originar interpretaciones de parcialidad y/o concurran causales de incompatibilidad moral;
- j) Promover las acciones judiciales que correspondan cuando fuere objeto de imputación delictuosa;
- k) Abstenerse de patrocinar trámites o gestiones administrativas de terceros ante cualquiera de las oficinas o autoridades de la repartición;
- l) Encuadrarse en las disposiciones legales y reglamentarias sobre incompatibilidad y acumulación de cargos;
- ll) Permanecer en el cargo en el caso de renuncia por el término de treinta días si antes no fuera aceptada por causas justificadas.

Art. 139°.-

Sin Reglamentación

ART. 140. – Son derechos del personal:

- a) La estabilidad en el cargo, categoría, jerarquía y ubicación lo que no podrá modificarse mientras dure su buena conducta y eficaz desempeño; de acuerdo a las disposiciones de este Estatuto;
- b) El goce de una remuneración y jubilación justa, actualizada anualmente de acuerdo con las prescripciones de este Estatuto y de las Leyes y Decretos que establezcan la forma y modos de su actualización;

- c) El cambio de función sin merma de la retribución en caso de disminución o pérdida de aptitudes;
- d) El goce de las vacaciones anuales correspondientes;
- e) El conocimiento de los antecedentes de los aspirantes para los nombramientos ascensos y permutas;
- f) La libre agremiación para la defensa de sus intereses comunes;
- g) La asistencia social y su participación por elección en el gobierno de la misma;
- h) El ejercicio activo o pasivo de los derechos políticos fuera de la repartición;
- i) Todos los derechos concedidos por la Constitución y las leyes;
- j) Peticionar individual o colectivamente entre las autoridades;
- k) Indemnización por accidente de trabajo y enfermedad profesional;
- l) El derecho de perfeccionarse para alcanzar mayor capacidad técnica por medio de becas, viajes de estudio y licencias con goce de sueldo;
- ll) El derecho de ascensos sin más requisitos que los establecidos en el presente Estatuto;
- m) La defensa de sus derechos e intereses legítimos, mediante las acciones y recursos que este Estatuto y las leyes y decretos establecidos;
- n) Seis meses de licencia con goce de haberes en todos sus cargos por cada cinco años cumplidos en el ejercicio de sus funciones de realizar estudios de perfeccionamiento de acuerdo con la reglamentación respectiva;

Este beneficio tendrá carácter acumulativo;

ñ) Licencia con goce de haberes cuando obtenga becas de estudios, de hasta un año de duración. Este beneficio es independiente del acordado en el Inciso anterior y no podrá recaer más de una vez en una misma persona.

Art. 140°.-

Sin Reglamentación

CAPITULO III - ESCALAFON

ART. 141. – El escalafón profesional del personal administrativo comprende los siguientes grados jerárquicos:

PERSONAL ADMINISTRATIVO:

- a) Auxiliar;
- b) Auxiliar A;
- c) Jefe de Oficina;
- d) Jefe de Despacho;
- e) Secretario;
- f) Secretario General.

Art. 141°.-

Sin Reglamentación

CAPITULO IV - DE LA CALIFICACION DEL PERSONAL

ART. 142. – El empleado administrativo será conceptuado al finalizar cada año por el Jefe de la Oficina y éstos a su vez por el Secretario General, con relación al cumplimiento de sus tareas y a los distintos aspectos de su personalidad.

Art. 142°.-

Sin Reglamentación

ART. 143. – El empleado tomará conocimiento del concepto que se formule y podrá recurrir en caso de desacuerdo ante la superioridad, dentro de los cinco días de su notificación.

Art. 143°.-

Sin Reglamentación

ART. 144. – La conceptualización será agregada al legajo personal de cada empleado. La calificación del personal se formulará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: prolijidad, exactitud, rapidez, sentido de responsabilidad, colaboración, organización, solidaridad, compañerismo y modales.

Art. 144°.-

Sin Reglamentación

CAPITULO V - DEL INGRESO A LA CARRERA ADMINISTRATIVA

ART. 145. – Para ingresar a la carrera administrativa en las oficinas del Programa de Cultura, Educación, Deportes y Juventud de la provincia de San Luis se requiere:

- a) Ser ciudadano nativo o naturalizado, en este último caso tener como mínimo cinco años de residencia en el país y dominar el idioma castellano;
- b) Acreditar competencia con título de estudios secundarios completos de acuerdo a la reglamentación respectiva;
- c) Poseer dos (2) años de residencia efectiva en la provincia, verificada mediante presentación de Documento Nacional de Identidad o certificación de trabajo.

Art. 145°.-

Sin Reglamentación

CAPITULO VI - DE LA ESTABILIDAD Y DISCIPLINA

ART. 146. – El personal comprendido en este Estatuto es inamovible mientras conserve su buena conducta y aptitudes para el desempeño de sus funciones, no podrá ser exonerado, declarado cesante, suspendido, trasladado, o descendido de categoría o jerarquía sin causa fundada y previo sumario en que se asegure su defensa.

Art. 146°.-

Sin Reglamentación

ART. 147. – La violación de lo preceptuado en el artículo anterior autoriza al afectado a recurrir primeramente al organismo administrativo correspondiente el que deberá expedirse en un plazo

no mayor de treinta días y en segundo término a la acción legal por vía contenciosa administrativa, debiendo el tribunal respectivo pronunciarse en el término de treinta días de interpuesto el recurso.

Si la decisión administrativa o judicial le fuere favorable, el recurrente tendrá derecho a que se le abone los haberes que hubiere dejado de percibir hasta el momento de su reincorporación, incluidos los gastos y costas del juicio u optar porque se le abone la indemnización por despido a razón de un sueldo mensual por cada año de servicio prestado.

Art. 147°.-

Sin Reglamentación

ART. 148. – En ningún caso las ideas políticas, religiosas o filosóficas del personal, expuestas fuera de la oficina en las que prestan servicios, podrán ser causales de sanciones disciplinarias de ninguna índole.

Art. 148°.-

Sin Reglamentación

ART. 149. – Los beneficios de la estabilidad no alcanzan al personal que ha cumplido el término para obtener la jubilación ordinaria o extraordinaria, el que podrá ser jubilado de oficio por razones de servicio público.

Art. 149°.-

Sin Reglamentación

ART. 150. - El personal que no cumpliera sus obligaciones o violara las normas establecidas para el desempeño de sus funciones se hará pasible a las siguientes sanciones:

- a) Llamado al orden;
- b) Amonestaciones;
- c) Suspensión hasta ocho días son goce de sueldo;
- d) Suspensión hasta treinta días sin goce de sueldo;
- e) Descenso de categoría;

f) Cesantía;

g) Exoneración.

Las suspensiones serán con prestaciones de servicio y sin goce de sueldo.

Art. 150°.-

Sin Reglamentación

ART. 151. - Las sanciones especificadas en el Inciso a) y b) serán aplicadas por el superior jerárquico.

Art. 151°.-

Sin Reglamentación

ART. 152. - Las sanciones especificadas en los Incisos e) y d) se tomarán sobre la base de un juicio sumario con vista al imputado y a la de los puntos e), f) y g) como consecuencia de un sumario en el que se haya asegurado ampliamente al imputado el derecho de la legítima defensa. Las sanciones especificadas en los Inciso d), e), f) y g) serán aplicadas por el Programa de Cultura, Educación, Deportes y Juventud.

Art. 152°.-

Sin Reglamentación

ART. 153. – El empleado que hubiere sido pasible de alguna sanción disciplinaria podrá solicitar dentro del año y por una sola vez que se revea su caso, pudiendo la superioridad disponer la reapertura del sumario, siempre que el recurrente ofrezca aportar nuevos elementos de juicio.

Art. 153°.-

Sin Reglamentación

ART. 154. – Se aplicará sanción al empleado que no pueda probar al requerimiento de la superioridad las imputaciones hechas en forma pública que afecten a otro empleado.

Art. 154°.-

Sin Reglamentación

ART. 155. – Serán motivos de cesantía o exoneración:

- a) Inhabilidad moral sobreviniente;
- b) Actos contrarios a la Constitución de la Nación o de la Provincia o a sus Leyes;
- c) Comisión de delitos;
- d) Desobediencia grave y reiterada e incumplimiento de las obligaciones y deberes que establece el presente Estatuto;
- e) Conducta desordenada, abandono de cargo e inasistencias suspensiones o amonestaciones frecuentes por hechos graves.

Art. 155°.-

Sin Reglamentación

CAPITULO VII - DE LOS TRASLADOS Y PERMUTAS

ART. 156. – El docente adscrito del Programa de Cultura, Educación, Deportes y Juventud adquirirá de inmediato del cambio de funciones idénticas obligaciones que su personal titular.

El maestro adscrito en el Programa de Cultura, Educación, Deportes y Juventud por motivos de salud deberá presentar cada seis (6) meses historia clínica debiendo aconsejar el Programa de Salud Pública de la Provincia su permanencia o cese como tal.

Las adscripciones por razones técnicas o por motivo de salud serán resueltas por el Programa de Cultura, Educación, Deportes y Juventud previa intervención de la Junta de Calificación del Personal Docente.

Art. 156°.-

Sin Reglamentación

ART. 157. – El personal administrativo tendrá derecho a solicitar a otra oficina o permutar con un empleado de igual categoría.

Art. 157°.-

Sin Reglamentación

CAPITULO VIII - DE LAS REMUNERACIONES

ART. 158. – El personal administrativo comprendido en el presente Estatuto gozará de las remuneraciones equivalentes al personal docente en la siguiente forma:

Secretario General Inspector Técnico General.

Prosecretario General Inspector Técnico Seccional.

Jefe de Despacho Director de Primera Categoría.

Contador Director de Primera Categoría.

Tesorero Director de Primera Categoría.

Jefe de Estadística Director de Primera Categoría.

Tenedor de Libros Director de 2da. Categoría.

Jefe de Liquidaciones Director de 2da. Categoría.

Jefe de Mesa de Entradas Vice-director 1ra. Categoría.

Jefe de Suministros Vice-director 1ra. Categoría.

Auxiliar "A" Director de Escuela Unipersonal

Auxiliar Maestro de Grado.

Art. 158°.-

Sin Reglamentación

ART. 159. – El cálculo para las remuneraciones por antigüedad se hará sobre el equivalente indicado menos 7 puntos. La antigüedad será determinada por la Reglamentación respectiva.

Art. 159°.-

Sin Reglamentación

CAPITULO IX

ART. 160. – Las jubilaciones del personal administrativo comprendido en este Estatuto se regirán por las disposiciones de las leyes vigentes sobre la materia para el personal de la Provincia.

Art. 160°.-

Sin Reglamentación

TITULO III - DEL PERSONAL DE MAESTRANZA

CAPITULO I - DEL PERSONAL Y DE LA SITUACION DE REVISTAS

ART. 161. – El presente Estatuto ampara al personal que realiza tareas de maestranza en las oficinas, escuelas o establecimientos dependientes del Programa de Cultura, Educación, Deportes y Juventud de la provincia de San Luis.

Art. 161°.-

Sin Reglamentación

ART. 162. - El personal de maestranza puede revistar en la siguiente situación:

a) **ACTIVA:** corresponde a todo el personal que se desempeña en las funciones específicas del cargo para el que fue designado y el que se hallara en uso de licencia o en disponibilidad con goce de sueldo;

b) **PASIVA:** corresponde a todo el personal en uso de licencia o en disponibilidad sin goce de sueldo. Del que desempeña transitoriamente cargos electivos y los empleados suspendidos en virtud de sumario administrativo o proceso judicial;

c) Corresponde al personal jubilado.

El tiempo transcurrido en situación pasiva no es computable a los efectos del ascenso y las bonificaciones por antigüedad de servicios.

Art. 162°.-

Sin Reglamentación

CAPITULO II - DE LOS DEBERES Y DERECHOS DEL PERSONAL

ART. 163. – El personal mencionado en el Artículo 161 adquiere los derechos, deberes y obligaciones establecidas en este Estatuto desde que ingresa como empleado de la repartición mediante nombramiento expedido por autoridad competente conforme a los requisitos previstos en esta Ley y su reglamentación, y los pierde cuando cesa en sus funciones por las causas siguientes:

- a) Por renuncia aceptada, salvo en el caso en que ésta sea presentada para acogerse a los beneficios de la jubilación;
- b) Por cesantía;
- c) Por exoneración.

La cesantía o exoneración deberán ajustarse a las disposiciones respectivas del Estatuto, fundarse en causas debidamente justificadas y probadas, previo Sumario que asegure la más amplia defensa del imputado.

Art. 163°.-

Sin Reglamentación

ART. 164. - Son deberes y obligaciones del personal:

- a) Desempeñar con puntualidad y eficiencia las tareas correspondientes a su cargo conforme a las normas legales que regulan al trabajo en la oficina o en el establecimiento respectivo;
- b) Conducirse correctamente dentro y fuera del establecimiento y no desempeñar actividades incompatibles con la moral, la dignidad y su condición de empleado público remunerado por el Estado;
- c) Guardar el respeto y la consideración debida a sus superiores jerárquicos, compañeros de trabajo y personas extrañas que concurran a las oficinas o establecimientos por gestiones que les competen;
- d) Respetar la jurisdicción administrativa y disciplinaria así como la vía jerárquica;
- e) Propender al perfeccionamiento de su capacidad funcional y ampliar su cultura;

f) Trabajar con espíritu constructivo y sentido de responsabilidad y prestar con lealtad el asesoramiento que se les requiera;

g) Mantener dentro de las oficinas o establecimientos la más absoluta neutralidad en materia de ideas políticas, religiosas o sectarias de cualquier índole.

Art. 164°.-

Sin Reglamentación

ART. 165. - Son derechos del personal:

a) La estabilidad en el cargo, categoría, jerarquía y ubicación la que no podrá modificarse mientras dure su buena conducta y eficaz desempeño de acuerdo a las disposiciones de este Estatuto;

b) La percepción de los sueldos, asignaciones y bonificaciones que fijan las leyes y decretos para cada cargo los que deben estar de acuerdo con los índices oficiales actualizados del costo de la vida;

c) El ascenso al escalafón o escala jerárquica de promoción establecido dentro de la organización administrativa de la Repartición;

d) El goce de las vacaciones reglamentarias;

e) La libre agremiación para la defensa de sus intereses comunes;

f) Indemnización por accidentes de trabajos y enfermedad profesional;

g) La asistencia social y medicina integral mediante organismos creados para tal fin;

h) La percepción del haber jubilatorio actualizado en proporción al 82% de la remuneración que perciben los empleados de jerarquía en actividad y la pensión para sus deudos en caso de fallecimiento;

i) El ejercicio activo o pasivo de los derechos políticos de la Repartición;

j) Todos los derechos concedidos por la Constitución y por las leyes que no se opongan al presente Estatuto.

Art. 165°.-

Sin Reglamentación

CAPITULO III - CONDICIONES PARA EL INGRESO

ART. 166. - Para ocupar cargos en las oficinas o establecimientos dependientes del Programa de Cultura, Educación, Deportes y Juventud de la Provincia se requiere:

- a) Ser ciudadano argentino o naturalizado con cinco años de residencia en el país y dominar el idioma castellano;
- b) Poseer certificado de EGB completo y la idoneidad que le capacita para el cargo a desempeñar;
- c) Poseer buena salud, conducta y moralidad intachable certificado por autoridad competente;
- d) Poseer 18 años cumplidos y dos (2) años de residencia efectiva en la provincia, verificada mediante presentación de Documento Nacional de Identidad o certificación de trabajo.

Art. 166°.-

Sin Reglamentación

ART. 167. - El personal suplente deberá reunir las mismas condiciones exigidas para el personal titular.

Art. 167°.-

Sin Reglamentación

CAPITULO IV - ESCALAFON Y ASCENSOS

ART. 168. - El escalafón del personal de maestranza comprende los siguientes grados jerárquicos:

- a) Ayudante de Ecónoma

Ecónoma

- b) Celadoras

Preceptoras

c) Tipógrafos

d) Ayudante Electricista

Electricista

e) Chofer

f) Ordenanzas

Mayordomo

g) Jardinero

h) Mucama

i) Lavandera

j) Ayudante de cocina

k) Cocinera

l) jefe de tipógrafos

m) Encuadernador

n) Peluquero

Art. 168°.-

Sin Reglamentación

CAPITULO V - CALIFICACION DEL PERSONAL

ART. 169. - Todo empleado será conceptuado al finalizar cada año por el Jefe de la Oficina o establecimiento respectivo con relación al cumplimiento de sus tareas y a los distintos aspectos de su personalidad.

Art. 169°.-

Sin Reglamentación

ART. 170. - El empleado tomará conocimiento del concepto que se le formule y podrá recurrir en caso de desacuerdo ante la superioridad dentro de los cinco días de su notificación.

Art. 170°.-

Sin Reglamentación

ART. 171. - El personal calificado con concepto inferior a regular podrá ser declarado cesante previo sumario que ratifique la calificación.

Art. 171°.-

Sin Reglamentación

ART. 172. - De cada empleado se formará el legajo personal, en el que constará los votos de estímulo o de carácter disciplinario además de su foja de concepto anual.

Art. 172°.-

Sin Reglamentación

CAPITULO VI - ESTABILIDAD Y DISCIPLINA

ART. 173. - El personal comprendido en este Estatuto es inamovible mientras conserve su buena conducta y aptitudes para el desempeño de sus funciones, no podrá ser exonerado, declarado cesante, suspendido, trasladado o descendido de categoría o jerarquía sin causa fundada y previo sumario en que se asegure su defensa.- "Sin embargo, en las causas de faltas graves que comprometen el orden público o el prestigio de la Repartición, podrá suspenderse preventivamente al sumariado por un término no mayor de 90 días. En este término deberá recaer resolución y si fuere sobreseído o no se dictare resolución alguna, deberá reintegrarse al afectado abonándosele los haberes del tiempo de la suspensión".

Art. 173°.-

Sin Reglamentación

ART. 174. - La violación de lo preceptuado en el artículo anterior autoriza al afectado a recurrir primeramente al organismo administrativo correspondiente el que deberá expedirse en un plazo

no mayor de treinta días y en segundo término a la acción legal por la vía contencioso administrativo debiendo el tribunal respectivo pronunciarse en el término de treinta días de interpuesto el recurso. Si la decisión administrativa o judicial le fuera favorable el recurrente tendrá derecho a que se le abonen los haberes que hubiere dejado de percibir hasta el momento de su reincorporación incluido los gastos y costos del juicio u optar porque se le abone indemnización por despido a razón de un sueldo mensual por cada año de servicio prestado.

Art. 174°.-

Sin Reglamentación

ART. 175. - En ningún caso las ideas políticas, religiosas o filosóficas del personal expuestas fuera de las oficinas o establecimientos en que prestan servicio podrán ser causales de sanciones disciplinarias de ninguna índole.

Art. 175°.-

Sin Reglamentación

ART. 176. - Los Beneficios de la estabilidad no alcanzan al personal que ha cumplido el término para obtener la jubilación ordinaria o extraordinaria, el que podrá ser jubilado de oficio por razones de conveniencia del servicio público.

Art. 176°.-

Sin Reglamentación

ART. 177. - El personal que no cumpliera sus obligaciones o violara las normas establecidas para el desempeño de sus funciones se hará pasible a las siguientes sanciones:

- a) Llamado al orden;
- b) Amonestaciones;
- c) Suspensión hasta de 8 días sin goce de sueldo;
- d) Suspensión hasta de 30 días con goce de sueldo;
- e) Descenso de categoría;
- f) Cesantía;

g) Exoneración.

Art. 177°.-

Sin Reglamentación

ART. 178. - Las sanciones especificadas en los puntos a) y b) podrán ser aplicadas directamente por el Jefe de la Oficina o del establecimiento donde se desempeñara.

Las especificadas en los Incisos c) y d) se tomarán sobre la base de un juicio sumario con vista al imputado y la de los puntos e), f) y g) como consecuencia de un sumario en el que se haya asegurado ampliamente al imputado el derecho a la legítima defensa.

Art. 178°.-

Sin Reglamentación

ART. 179. - Las sanciones especificadas en los Inciso c), d), e), f) y g) del Artículo anterior serán aplicadas por el Programa de Cultura, Educación, Deportes y Juventud.

Art. 179°.-

Sin Reglamentación

ART. 180. - El empleado que hubiere sido pasible de alguna sanción disciplinaria podrá solicitar dentro del año y por una sola vez que se revea su caso pudiendo la superioridad disponer la reapertura del sumario siempre que el recurrente ofrezca aportar nuevos elementos de juicio.

Art. 180°.-

Sin Reglamentación

ART. 181. - Se aplicará sanción al empleado que no pueda probar a requerimiento de la superioridad las imputaciones hechas en forma pública que afecten a otro empleado.

Art. 181°.-

Sin Reglamentación

ART. 182. - Serán motivos de cesantías o exoneración:

a) Inhabilidad moral sobreviniente;

- b) Actos contrarios a la Constitución de la Nación o de la Provincia o a sus leyes;
- c) Comisión de delitos;
- d) Desobediencia grave y reiterada e incumplimiento de las obligaciones y deberes que establece este Estatuto;
- e) Conducta desordenada, abandono de cargo a inasistencias reiteradas e injustificadas, suspensiones o amonestaciones frecuentes por hechos graves.

Art. 182°.-

Sin Reglamentación

CAPITULO VII - REMUNERACION Y BONIFICACION

ART. 183. - La retribución mensual del personal administrativo y de servicio se compondrá:

- a) Sueldo básico;
- b) Bonificación por antigüedad;
- c) Bonificación por cargos de familia y por mayor costo de la vida.

La bonificación del Inciso b) se hará sobre la asignación del sueldo básico.

Art. 183°.-

Sin Reglamentación

ART. 184. - El total de las retribuciones que establece el artículo anterior deberá ser liquidado y abonado mensualmente.

Art. 184°.-

Sin Reglamentación

ART. 185. - Además de la retribución mensual el personal gozará de un sueldo anual complementario equivalente a la duodécima parte del total de la retribución percibida en el respectivo año calendario y gozará de las bonificaciones por cargas de familia y mayor costo de vida e igualdad de condiciones como los demás agentes del Estado.

Art. 185°.-

Sin Reglamentación

ART. 186. - El sueldo básico con que se ingrese a la administración estará dado por los índices siguientes:

CARGO	INDICE
CHOFER	30,5
MAYORDOMO	30,5
ORDENANZA CONSEJO	29,5
TIPOGRAFO	32
ECONOMO	30,5
AYUDANTE ECONOMO	30
ELECTRICISTA	29
COCINERO	30,5
AYUDANTE COCINERO	30
ORDENANZA	29
CELADOR	36
MUCAMAS	29
LAVANDERAS	29
JARDINEROS	29
JEFES DE TIPOGRAFOS	33
ENCUADERNADOR	32

Art. 186°.-

Sin Reglamentación

ART. 187. - El personal comprendido en este Estatuto tendrá las siguientes bonificaciones:

POR ANTIGÜEDAD

A los dos años el 15%

A los cinco años el 30%

A los diez años el 45%

A los quince años el 60%

A los veinte años el 80%

Art. 187°.- POR ANTIGÜEDAD

Sin Reglamentación

CAPITULO VIII - PERMUTAS Y TRASLADOS

ART. 188. - El personal comprendido en este Estatuto podrá solicitar permuta o traslado a otra oficina o a otro establecimiento invocando razones que lo justifique lo que será resuelto por la autoridad correspondiente.

Art. 188°.-

Sin Reglamentación

CAPITULO IX - JUBILACIONES

ART. 189. - Las jubilaciones del personal de maestranza comprendido en este Estatuto se regirán por las disposiciones de las Leyes vigentes sobre la materia para el personal de la Provincia.

Art. 189°.-

Sin Reglamentación

TITULO IV - DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ART. 190. - Los docentes que hayan adquirido mejores derechos a los que se establecen en esta Ley los mantendrá hasta su total y natural extinción.

Art. 190°.-

Sin Reglamentación

ART. 191. - Dentro de los 120 días de la promulgación de la presente Ley, el Ministerio del Progreso deberá realizar los actos necesarios para que, al finalizar dicho plazo queden constituidos el Consejo de Educación, la Junta de Clasificación, la Junta de Disciplina y proceda a reglamentar la misma en lo que fuere necesario para su operatividad.

Art. 191°.-

Sin Reglamentación

ART. 192. - Habiendo sido integradas a este Cuerpo Legislativo, deróguense las siguientes Leyes y toda Norma que se oponga a la presente, 2555, 2886, 3003, 3404, 3455, 3504, 3523, 3529, 3537, 3539, 3544, 3564, 3751, 4507, 4602, 4611, 4752, 4896, 4971, 5016, 5088, 5094, 5096, 5107, 5128, 5267 y 5594.

Art. 192°.-

Sin Reglamentación

ART. 193. - Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.-

Art. 193°.-

Sin Reglamentación

RECINTO DE SESIONES de la Honorable Legislatura de la Provincia de San Luis, a veintiún días del mes de Mayo del año dos mil cuatro.-

JORGE OMAR MORAN

Pres.Prov.-Hon.Cám.Sen.

Juan Fernando Vergés

Sec. Leg -Hon.Cám.Sen.

AMELIA MABEL LEYES

Vice Pres. Primero -Hon.Cám.Dip.

Oscar Eduardo Sosa

Sec. Adm. -Hon.Cám.Dip.